

« Requéant »

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Allemagne
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Allemagne
à Kumhausen, le 10 décembre 2024

DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UNE ORDONNANCE JUDICIAIRE

Requête en référé (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Madame, Monsieur le Juge du Landgericht Landshut,

Par la présente requête en référé, je sollicite du tribunal qu'il ordonne à la Schufa Holding AG de produire mon consentement éclairé. La production de mon consentement éclairé par la Schufa est déterminante pour clarifier la question de la licéité du traitement de mes données et du refus de service qui s'en est suivi de la part de Deutsche Telekom AG ou d'O2 Telefónica. À défaut de ce consentement éclairé, le traitement de mes données est illégal et le recours à une décision individuelle automatisée (DIA) est nul.

Pour traiter et vendre mes données à un tiers tel que Telekom, la Schufa doit disposer d'un fondement juridique solide au sens du RGPD. Ce fondement juridique peut être :

1. Le fondement juridique du traitement par la Schufa (art. 6 RGPD)

4. Consentement éclairé (art. 6, § 1, a) RGPD)

La Schufa aurait besoin de votre consentement éclairé exprès dès lors qu'elle traite ou communique vos données à des fins qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat ou à la protection d'intérêts légitimes. C'est pourquoi j'invite le tribunal à exiger de la Schufa, par voie d'ordonnance judiciaire, mon consentement éclairé exprès (CE) et à le verser au dossier à titre de preuve.

5. Obligation légale (art. 6, § 1, c) RGPD)

S'il existait théoriquement une disposition légale précise imposant la communication des données à Telekom, la Schufa devrait le démontrer. En l'espèce, la Schufa comme Telekom devraient toutefois indiquer exactement quelle loi les y autorise.

6. Intérêts légitimes (art. 6, § 1, f) RGPD)

La Schufa peut prétendre traiter les données sur le fondement d'intérêts légitimes, mais :

- Ces intérêts ne sauraient prévaloir sur mes droits et libertés.
- La vente de mes données à Telekom par la Schufa n'est pas considérée comme un intérêt légitime de la Schufa, car la vente de données personnelles à des fins commerciales n'est pas nécessaire et il n'existe aucun motif légitime suffisamment impérieux justifiant un tel traitement.

Au sujet du mémoire du conseil de la Schufa du 20.11.2024 : « IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. » (page 3).

7. Vente illégale de données

Si la Schufa communique des données sans mon consentement éclairé ou sans autre fondement juridique suffisant, il s'agit d'une violation du RGPD. La vente de données à seule fin de profit ou à des fins commerciales, comme dans le cas de Telekom, ne relève en aucun cas de l'« intérêt légitime ».

Conclusion : ni la Schufa ni Telekom ne disposent d'un droit automatique de traiter et de partager vos données. La vente de données à un tiers tel que Telekom doit reposer sur un consentement éclairé exprès, ou nécessiterait une justification juridique très solide — ce qui, dans le cas de pratiques commerciales telles que la vente de données à des fins commerciales, se révèle illégitime.

Si la Schufa affirme traiter mes données sur le fondement d'un intérêt légitime (art. 6, § 1, f) RGPD), elle n'a pas à obtenir mon consentement éclairé exprès, mais doit remplir les conditions suivantes :

2. Le test de mise en balance (balancing test)

9. La Schufa doit démontrer que ses intérêts légitimes au traitement des données prévalent sur mes droits et libertés fondamentaux. Ce test suppose d'analyser si le traitement des données est :

- Nécessaire : il doit être indispensable à la Schufa ou à son client pour une finalité précise (par ex. la protection contre le défaut de paiement) ;
- Proportionné : il ne doit pas causer d'atteintes excessives à mes droits, par exemple s'il conduit à une discrimination ou au refus d'un accès à internet en raison de la solvabilité — auquel cas il s'agit d'atteintes excessives ;
- Transparent : je dois être clairement informé du traitement (art. 5, § 1, a) RGPD). Un traitement transparent signifie que les personnes doivent être informées clairement, précisément et de manière compréhensible de la façon dont leurs données seront traitées, à quelle fin et sur quels fondements juridiques ce traitement repose.

Ainsi, si la Schufa ne m'a pas informé — ce qui est effectivement le cas — et ne dispose pas non plus de mon consentement éclairé, alors son conte de fées sur les « intérêts légitimes » devient une illusion illégale et vide. Ni la Schufa ni Telekom ne peuvent invoquer l'intérêt légitime. De plus, si le traitement viole ne serait-ce qu'un seul principe du RGPD, leur activité est illicite ! Ainsi, si la Schufa ne m'a pas informé, elle ne peut se prévaloir ni des « intérêts légitimes » ni de l'article 6, § 1, f) ! Je cite l'article 5 RGPD : « La violation de l'un quelconque de ces principes entraîne l'illicéité du traitement » ! Or, ni la Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica ne m'ont informé ! Et il n'est même pas nécessaire d'aller plus loin !!! L'affaire est entendue !!!!

Transparence et information

10. Même si votre consentement n'est pas requis, ils doivent vous informer clairement que vos données seront traitées sur le fondement d'un intérêt légitime. S'ils ne m'en ont pas informé, ils ont violé le principe de transparence de l'article 5 RGPD. Je cite l'article 5 RGPD : « La violation de l'un quelconque de ces principes entraîne l'illicéité du traitement » !

Droit d'opposition

11. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données fondé sur un intérêt légitime. Si vous formez opposition, la Schufa doit cesser le traitement, à moins qu'elle ne démontre des motifs légitimes impérieux.

Conclusion

12. Si la Schufa affirme traiter vos données sur le fondement d'un intérêt légitime, elle n'a pas à obtenir votre consentement éclairé exprès, mais : elle doit toutefois vous informer et vous permettre de former opposition. Si la Schufa ne m'a pas informé ou ne démontre pas d'intérêt légitime, le traitement est illégal. Si la Schufa vend les données à Telekom, cette vente ne peut constituer un intérêt légitime, car il ne s'agit pas d'un traitement de données dans la mesure nécessaire, mais d'une vente commerciale à but lucratif.

3. Demandes et décision du tribunal

J'espère avoir expliqué, motivé et argumenté cela au tribunal de manière claire et pédagogique. C'est pourquoi je demande au tribunal de :

- Enjoindre à la Schufa Holding AG de produire mon consentement éclairé (CE) conformément au RGPD, à titre de preuve de son illicéité en cas de non-production du CE ;
- Veiller à ce que toutes les données et tous les documents relatifs à la présente affaire soient soumis aux autorités de poursuite pénale aux fins d'examen de la licéité de leur comportement.

Je porte plainte auprès du tribunal contre le cabinet d'avocats LATHAM & WATKINS, ainsi qu'auprès de l'ordre des avocats, au motif que, alors même que le litige n'a pas encore véritablement commencé, il a déjà préjugé de ma défaite devant le tribunal en affirmant — je cite — « aucune perspective de succès dans la présente procédure » contre les défenderesses, influençant ainsi illégalement le tribunal par des mensonges contre mon action et incitant, par ses déclarations, le tribunal à des émotions négatives à mon détriment. J'envisage également de déposer une plainte pénale contre ce cabinet d'avocats à cet égard.

Décision du tribunal

Le tribunal devrait statuer équitablement et conformément à la loi, non seulement à l'égard des parties que j'ai assignées, mais aussi à mon égard en qualité de partie à la procédure. Des preuves claires de ma situation financière ont déjà été produites, et le tribunal devrait, au regard du bien-fondé de ma demande, respecter les principes d'économie de procédure et de proportionnalité.

- Ma situation financière : je ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour acquitter les frais de procédure, ce qui a été justifié dans ma demande d'aide juridictionnelle (Prozesskostenhilfe) ;
- Principe du procès équitable (art. 6 CEDH) : la demande d'avance des frais de procédure est contraire à mon droit d'accès à un procès équitable si le tribunal ne tient pas compte de ma situation financière ;
- Principe d'égalité devant la loi (Fiat justitia, ruat caelum) : le tribunal ne saurait imposer des obligations qui ne sont ni proportionnées ni équitables au regard de ma situation particulière.

Proposition

Res ipsa loquitur — les faits parlent d'eux-mêmes. Au vu de l'ensemble des faits, des preuves et de la violation manifeste de mes droits par la partie adverse, il n'est pas nécessaire d'administrer d'autres preuves superflues. Les circonstances mêmes de l'affaire parlent d'elles-mêmes : il y a eu une violation grave des normes légales, dont le RGPD, et les intérêts légitimes de la partie adverse sont infondés et sans pertinence. « Res ipsa loquitur » démontre clairement le traitement illégal de mes données personnelles et le refus de service fondé sur la discrimination.

Ratio decidendi — le motif juridique de la décision. La partie adverse, à savoir la Schufa Holding AG et Deutsche Telekom AG, n'a produit aucun fondement juridique justifiant son comportement. Il n'existe aucun motif légal permettant le recours à une DIA sans mon consentement éclairé, ni la violation des principes de transparence de l'article 5 RGPD. Leur défense fondée sur les « intérêts légitimes » n'a aucun appui en droit, et leur comportement est donc réputé illicite. Je propose donc au tribunal de statuer sur le fondement du « Ratio decidendi » en ma faveur.

Fiat justitia, ruat caelum — la justice pour tous. Le système juridique doit s'appliquer de la même manière à tous, y compris au tribunal lui-même. C'est pourquoi je demande que toutes mes preuves soient appréciées objectivement et selon les lois en vigueur, indépendamment de la position de la partie adverse. La partie adverse ne saurait bénéficier d'un avantage du seul fait de sa taille ou de sa puissance économique.

Principe de proportionnalité et d'économie de procédure

Conformément au principe de proportionnalité et d'économie de procédure, je demande que le tribunal ne subordonne pas la poursuite de la procédure à mon obligation de constituer un avocat,

dès lors que les preuves et arguments produits sont clairs et incontestables. L'obligation de constituer un avocat serait, en l'espèce, superflue et disproportionnée au regard de la clarté des faits.

La logique de mes arguments est solide et repose sur les principes du procès équitable. Si les faits sont univoques, que le droit est de mon côté et que les circonstances de l'affaire indiquent clairement le succès de mon action, le tribunal devrait alors :

- Tenir compte de la clarté de l'affaire : selon le principe « Res ipsa loquitur », il est manifeste que les frais de procédure devraient ultérieurement être supportés par la partie adverse si mon action prospère ;
- Tenir compte du principe d'économie de procédure : exiger de vous les frais de procédure dans un tel cas pourrait être considéré comme un retard superflu, s'il est déjà évident qu'à l'issue de la procédure ils seront supportés par la partie adverse ;
- Tenir compte du droit d'accès à la justice : si l'imposition des frais vous empêche de poursuivre la procédure, cela peut être contraire à votre droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).

Le tribunal ne devrait pas exiger de moi l'avance des frais s'il existe une forte probabilité que la partie adverse succombe et soit tenue de les acquitter. De surcroît, si le tribunal maintenait l'exigence des frais et que, de ce fait, je ne pouvais poursuivre la procédure, cela pourrait être considéré comme une entrave à l'accès à la justice.

4. Conclusion et demandes (premier volet — 7.12.2024)

Par la présente, Madame, Monsieur le Juge, je m'adresse à vous avec les questions et demandes suivantes :

- La Schufa protège-t-elle mes données personnelles légalement protégées, alors qu'elle les vend à des opérateurs de télécommunications à mon insu et sans mon consentement ?
- À qui voulez-vous faire croire que la Schufa agit légalement ?

Je ne comprends pas comment il est possible qu'au XXI^e siècle un tribunal allemand couvre des criminels et des escrocs tels que la Schufa, Telekom et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Mes demandes

- Je demande au tribunal de m'indiquer, sans délai et par écrit, si le juge a compris la substance de toute cette fraude de la part de la Schufa, telle qu'elle est décrite dans le présent document ;
- Je considère l'indemnisation d'un montant de 1 000 000 € comme valable jusqu'à votre prochaine correspondance écrite, car mon temps est précieux et je ne tolérerai pas qu'il soit inutilement gaspillé par le tribunal de Landshut. Le montant d'indemnisation que je réclame n'est que symbolique au regard des préjudices que cette entente frauduleuse a causés aux citoyens allemands et de l'Union européenne. Si le tribunal ne rend pas une décision favorable dans les meilleurs délais, je porterai le montant de l'indemnisation à sa valeur maximale possible.

Il résulte sans équivoque du présent document qu'aucun avocat ni interprète ne sont nécessaires, pas plus que les frais de procédure, car sur la base des preuves irréfutables que j'ai produites ici, il suffit de statuer sur la reconnaissance de mon indemnisation et de rendre une décision.

Par la présente, je demande au tribunal de Landshut d'enjoindre aux sociétés défenderesses Deutsche Telekom AG et Schufa Holding AG de payer cette somme de 1 000 000 €, au plus tard le 31.12.2024 et dans les meilleurs délais, sur le compte suivant :

- Titulaire : Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC : GIBASKBX

Sur la base de ce qui précède, je demande au tribunal de statuer en ma faveur et de constater la violation de mes droits ainsi que l'illicéité du comportement de la partie adverse. Je demande également l'octroi d'une indemnisation pour les préjudices et la discrimination subis. Je crois que cette démarche contribuera à une appréciation équitable de l'affaire et à la protection de mes droits au titre du RGPD. Toutes les preuves et tous les détails de l'affaire sont analysés et établis dans le présent document à partir de la page 5, y compris les faits exposés ci-dessus. — Respectueusement, à Kumhausen, le 7 décembre 2024.

5. Synthèse des preuves directes et légales contre la Schufa et Telekom

17. La Schufa Holding AG et la communication de données protégées

La Schufa Holding AG peut traiter des données en conformité avec le RGPD et le BDSG. La communication de données n'est possible que sur un fondement juridique légal ou un intérêt légitime, et le consommateur ne doit pas être discriminé. Les conditions essentielles comprennent le consentement éclairé, la transparence et la possibilité de former opposition. Si nous ne voyons pas ce que nous signons, il ne peut être question de transparence. Lors de la procédure de demande d'accès à internet, nous ne voyons pas ce que nous signons, de sorte qu'il ne peut être question de transparence, laquelle est pourtant essentielle ! La transparence est un principe clé du traitement des données personnelles au titre du RGPD (art. 5, § 1, a). Un traitement transparent signifie que les personnes doivent être informées clairement, précisément et de manière compréhensible de la façon dont leurs données seront traitées, à quelle fin et sur quels fondements juridiques.

Si, lors de la demande d'accès à internet, vous n'êtes pas suffisamment informé de ce que vous signez, de la finalité et de l'étendue du traitement de vos données et de vos droits, ce traitement ne satisfait pas aux exigences de transparence du RGPD. Il s'agit d'un vice fondamental qui emporte l'illicéité du traitement des données. En outre, le défaut de transparence peut avoir pour conséquence que le consommateur n'a pas la possibilité de donner un consentement éclairé ni d'exercer son droit d'opposition, ce qui est contraire au RGPD. Une décision et un traitement individuels automatisés, tels que la DIA, doivent comporter un contrôle humain, et le client a le droit d'être informé (CE) et doit avoir la possibilité de former opposition. Conclusion : la Schufa doit démontrer qu'elle agit en conformité avec le RGPD. S'il est établi un défaut d'information ou de consentement, il y a eu violation de la loi.

18. Le refus de fourniture d'un accès à internet

Telekom et O2 Telefónica ont refusé de me fournir un accès sur la base d'une prétendue solvabilité établie par la Schufa Holding AG, sans même me l'expliquer — c'est-à-dire sans m'informer — ni démontrer un intérêt légitime ou mon consentement éclairé. Mon accès internet alternatif coûte 108 € par mois, ce qui, sur cinq ans, représente un surcoût de 4 380 €. La preuve du paiement à Telekom figure dans les relevés bancaires produits. Conclusion : le refus d'internet est discriminatoire et financièrement disproportionné, portant ainsi atteinte à mes droits fondamentaux et au principe de proportionnalité.

19-20. Violation du RGPD et de l'article 22

La décision individuelle automatisée (DIA) ne peut être employée sans consentement éclairé. Telekom traite vos données sans vous informer de la logique et des conséquences de la DIA. Conclusion : mon droit d'être informé et la protection de mes données personnelles ont été violés. Le RGPD interdit un tel comportement.

21. Discrimination fondée sur l'insolvabilité

L'insolvabilité n'est pas un motif valable de refus d'accès à internet. Le § 78 TKG et l'article 14 CEDH garantissent un accès non discriminatoire à internet. Conclusion : le refus d'accès fondé sur l'insolvabilité constitue une violation des droits fondamentaux et de la loi sur les télécommunications.

22. Disproportion des risques financiers

Le fournisseur risque un impayé de 40 € au maximum, tandis que je fais face à des coûts disproportionnés pour un accès internet alternatif. Ce déséquilibre du risque démontre le caractère disproportionné et infondé de l'affirmation de la Schufa, de Telekom ou d'O2 Telefónica quant à un intérêt légitime. Conclusion : il n'existe aucune justification juridique, ni donc aucun fondement juridique, au rejet de ma demande d'accès à internet.

23. Atteinte à mes droits fondamentaux

Le refus d'internet porte atteinte à mon droit au respect de la vie privée, à l'information et à la liberté d'expression, garantis par les articles 8, 10 et 14 CEDH. Ces droits prévalent sur les intérêts commerciaux des opérateurs. Conclusion : Telekom et la Schufa ont violé et continuent de violer mes droits fondamentaux garantis par le droit européen.

24. Preuves

- Documentation Schufa et RGPD : établit le défaut d'information et le traitement illicite des données ;
- Factures de l'accès internet alternatif : établissent la charge financière résultant du refus de service ;
- Plaintes pénales et actions en justice : confirment mes démarches de protection de mes droits ;
- Calcul des coûts financiers : démontre le caractère disproportionné de la charge au regard du risque minime du fournisseur.

Conclusion : sur la base de cette chronologie et de cette argumentation, il est établi que mes droits ont été et sont systématiquement violés.

25. Obtention de la DIA

La Schufa Holding AG, comme Deutsche Telekom AG, est tenue d'obtenir un consentement éclairé au traitement de mes données personnelles dans les cas où il n'existe aucun autre fondement légal au titre du RGPD. Cela signifie que si la Schufa communique mes données personnelles à des tiers, par exemple à des opérateurs de télécommunications, aux fins d'évaluation de la solvabilité ou d'autres décisions automatisées, elle est tenue de m'informer de cette démarche et d'obtenir mon consentement éclairé, sauf à pouvoir s'appuyer sur un autre fondement légal (par ex. l'intérêt légitime). Principaux points concernant la Schufa au regard du RGPD :

- Consentement éclairé : si la Schufa traite ou communique mes données personnelles, elle doit m'en informer clairement, y compris de la finalité et des conséquences du traitement. Ce consentement doit être libre, transparent, éclairé, univoque et préalable ;
- Transparence : la Schufa est tenue d'assurer la transparence du traitement de mes données, ce qui signifie que je dois être clairement informé de la façon dont mes données seront traitées et à qui elles seront communiquées ;
- Droit d'opposition : j'ai le droit de former opposition au traitement de mes données personnelles si j'ai des raisons de penser que le traitement n'est pas conforme au RGPD, y compris lorsqu'une décision individuelle automatisée est utilisée.

Au titre de l'article 21 RGPD, vous avez le droit de former opposition au traitement de vos données personnelles fondé sur l'intérêt légitime du responsable (par exemple la Schufa ou Telekom). Concrètement, l'article 21 RGPD dispose : 1. Droit d'opposition au traitement fondé sur des intérêts légitimes : si le traitement de vos données repose sur des intérêts légitimes au titre de l'article 6, § 1, f) RGPD, vous avez le droit de vous y opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière. Le responsable ne peut alors plus traiter vos données, à moins qu'il ne démontre des motifs légitimes impérieux prévalant sur vos droits et libertés, ou si le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. 2. Droit d'opposition à la prospection : vous avez un droit absolu de vous opposer si vos données sont traitées à des fins de prospection (ce qui, toutefois, ne concerne pas mon cas, s'agissant de la communication de données par la Schufa à Telekom).

Décision automatisée (art. 22 RGPD) : si la Schufa utilise mes données à des fins de décision individuelle automatisée produisant des effets juridiques ou significatifs (par ex. la décision d'octroi d'un accès à internet), ce traitement doit être licite, transparent, non discriminatoire, et une possibilité d'intervention humaine doit exister lorsque la décision affecte mes droits. Quelles sont les conséquences du non-respect ? Si la Schufa ne fournit pas ces informations et n'obtient pas mon consentement éclairé là où il est requis, il s'agit d'une violation directe du RGPD. La Schufa et Telekom sont donc tenues de respecter les mêmes principes du RGPD, y compris l'obtention du consentement éclairé là où il est requis, et d'assurer la transparence du traitement de vos données personnelles. Si la Schufa vend directement mes données personnelles à des sociétés telles que Telekom sans mon consentement éclairé, il s'agit d'une violation manifeste du RGPD ; en pareil cas, le traitement de mes données personnelles est réputé illicite et illégal. Le RGPD établit des règles claires, dont : Traitement licite (art. 6 RGPD) : le traitement n'est possible que sur un fondement légal, tel que le consentement éclairé, l'exécution d'un contrat, une obligation légale ou un intérêt légitime. La vente de données à un tiers (Telekom) n'est pas un intérêt légitime si je n'ai pas la possibilité d'exprimer préalablement mon accord, mon désaccord ou mon opposition.

26. Consentement éclairé (art. 13 et 14 RGPD)

- Avant toute communication de mes données à un tiers, la Schufa doit m'informer clairement de : la finalité du traitement ; les destinataires des données (Telekom, O2 Telefónica, etc.) ; les conséquences du traitement ;
- Si je n'ai pas donné un tel consentement, la Schufa agit illégalement.

27. Décision automatisée (art. 22 RGPD)

Si vos données sont utilisées aux fins d'une décision automatisée produisant un effet juridique (par ex. l'octroi ou le refus d'un service), la Schufa comme Telekom sont tenues de vous informer de la logique du traitement et d'obtenir votre consentement.

28. La protection des données personnelles, un droit fondamental

- La vente de données à des fins commerciales (comme l'« évaluation de solvabilité » pour Telekom) est contraire au principe de minimisation des données et au principe du traitement des données exclusivement à des fins déterminées ;
- Ce que signifie cette vente si la Schufa communique mes données à Telekom : elle viole le RGPD si vous n'avez pas la possibilité de refuser un tel traitement ; elle met en péril et ignore mon droit à la protection des données et à la transparence ; elle privilégie les intérêts commerciaux au détriment de mes droits fondamentaux.

Démarches juridiques : si je dispose de preuves de la vente de mes données sans consentement, je peux déposer une plainte pénale ou demander réparation au titre de l'article 82 RGPD. Demande d'effacement des données : je demanderai à la Schufa l'effacement de mes données (droit à l'oubli) et la cessation de leur traitement. La Schufa et Telekom ne sauraient tirer profit de mes données personnelles protégées sans respecter leurs obligations légales.

29. L'usage de la DIA en Allemagne

Si toutes les sociétés de télécommunications en Allemagne utilisent un système identique ou similaire de décision individuelle automatisée (DIA), ces décisions étant fondées sur les données de la Schufa ou d'autres sources communes, et si toutes ces sociétés refusent de fournir des services sur le même fondement, cela démontre l'existence d'un comportement d'entente. Voici les raisons pour lesquelles cela est considéré comme la preuve d'une entente :

- Comportement coordonné : si toutes les sociétés de télécommunications refusent de fournir un accès à internet aux personnes insolvables ou à faible solvabilité, indépendamment des circonstances concrètes, cela indique l'existence d'un accord ou d'une coordination de leur comportement ;
- En vertu de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont interdits tous accords ou pratiques restreignant la concurrence ;

- Source de données commune (Schufa) : si toutes ces sociétés utilisent les données de la Schufa aux mêmes fins (par ex. l'évaluation de la solvabilité) et que ces données conduisent aux mêmes décisions, cela révèle un partage de données aux fins de restreindre la concurrence et le choix du fournisseur par le consommateur ;
- La DIA comme instrument de discrimination : une décision automatisée dépourvue de transparence et de possibilité d'opposition peut être considérée comme une discrimination injustifiée. Si cette pratique est générale et appliquée de la même manière par toutes les sociétés, c'est la preuve d'un comportement coordonné ;
- Absence de concurrence : les ententes conduisent à une restriction de la concurrence. S'il n'existe aucun fournisseur proposant des services sans recours à la DIA ou avec un système plus transparent, c'est un signe manifeste d'un défaut de concurrence dû à une entente ;
- Abus de position dominante : les sociétés de télécommunications peuvent être en position dominante. Si elles abusent de cette position pour restreindre l'accès à des services essentiels, il y a violation de l'article 102 TFUE.

30. Preuves possibles de l'entente

- Décisions identiques : si toutes les sociétés rejettent les demandes de la même manière et sur le même fondement (par ex. une faible solvabilité issue de la Schufa), cela démontre l'existence d'une entente ;
- Données partagées : l'usage d'un système d'évaluation commun, tel que la Schufa, sans possibilité pour le client de choisir une alternative ;
- Absence d'alternative : si le client n'a pas la possibilité d'obtenir un accès à internet à un prix standard, abordable et raisonnable, sans discrimination, auprès d'un autre fournisseur.

Conclusion : les ententes constituent une violation grave de la concurrence et peuvent entraîner une responsabilité pénale ainsi que des sanctions financières importantes pour les sociétés concernées. Ces pratiques de décision individuelle automatisée restreignent sans équivoque la concurrence, et ce pour plusieurs raisons :

- Évaluation identique de la solvabilité sans alternative : toutes les sociétés de télécommunications utilisent le même système d'évaluation de la Schufa Holding AG et décident de la même manière, ce qui supprime les conditions de concurrence (le consommateur n'a aucune autre possibilité d'obtenir des services sans démontrer sa « solvabilité ») et restreint la concurrence en empêchant l'entrée de nouveaux acteurs susceptibles de proposer des alternatives ;
- La DIA comme instrument discriminatoire qui ne tient pas compte des circonstances individuelles du client : elle restreint et discrimine les consommateurs à faible solvabilité ou insolubles ; elle conduit à l'exclusion de groupes entiers de clients du marché, en violation de l'obligation de fournir des services de manière universelle et non discriminatoire ;
- Défaut de transparence : les consommateurs ne sont pas informés de la logique de la DIA ni des critères utilisés ; ils n'ont pas la possibilité de former opposition ni de demander un réexamen manuel de la décision. Cela viole non seulement le RGPD, mais aussi les principes de loyauté commerciale et de transparence, indispensables à la concurrence.

31. Comportement d'entente

- Si toutes les sociétés appliquent les mêmes pratiques sans aucune différence : cela indique un comportement coordonné, contraire aux règles de concurrence de l'article 101 TFUE ;
- L'absence de toute alternative sur ce segment du marché indique un blocage délibéré de l'environnement concurrentiel, afin que les acteurs des télécommunications puissent dicter les conditions de fourniture des services d'accès à internet et leurs prix.

Conséquences pour les consommateurs : ces pratiques augmentent le prix des services, car les consommateurs à faible solvabilité sont contraints de recourir à des alternatives coûteuses (par ex. services prépayés, routeurs 5G) ; elles entravent l'accès aux services essentiels, violant ainsi le droit à un accès non discriminatoire à internet au titre de l'article 22 RGPD et de la loi TKG (§ 78).

32. Violation des principes du service universel

Les sociétés de télécommunications sont tenues de fournir des services conformément aux principes du service universel, ce qui signifie que les services, tels qu'internet, doivent être accessibles à tous les citoyens à des prix raisonnables et sans discrimination, et que l'usage de la DIA pour refuser massivement des clients viole manifestement cette obligation. RGPD : je demande au tribunal de Landshut d'enjoindre à la Schufa et à Telekom de documenter la logique de la DIA, les données utilisées et le consentement qu'ils prétendent avoir obtenu sans m'informer. Conclusion : ces pratiques non seulement lèsent les consommateurs, mais font aussi obstacle à l'innovation et créent un environnement monopolistique aux répercussions négatives sur le marché et sur la société dans son ensemble.

33. Communication d'informations

La Schufa Holding AG est tenue de me communiquer des informations sur mes données personnelles au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD, règlement UE 2016/679). Sont concrètement pertinents les articles et principes suivants : Article 12 — Transparence des informations : le responsable (la Schufa) est tenu d'informer la personne concernée, de manière claire et compréhensible, de la façon dont ses données sont traitées et à qui elles sont communiquées, avant même leur utilisation. Article 15 — Droit d'accès : j'ai le droit d'obtenir la confirmation que la Schufa traite mes données personnelles. La Schufa doit nous fournir les informations suivantes : la finalité du traitement (par ex. évaluation de la solvabilité ou communication à Telekom et O2 Telefónica) ; les destinataires ou catégories de destinataires (par ex. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica) ; la logique de la décision automatisée (par ex. dans le cas d'une DIA) ; la source des données si elles n'ont pas été collectées directement auprès de vous. Article 22 — Décision individuelle automatisée : si la Schufa recourt à une décision automatisée dont le résultat vous affecte significativement (par ex. le refus d'un accès à internet), vous êtes en droit d'être informé de la logique du traitement et de la communication des données, et de ne pas donner de consentement éclairé exprès avant que les données ne soient utilisées pour une telle décision. Article 6 — Fondements juridiques : la Schufa doit fonder son traitement sur le consentement (art. 6, § 1, a — consentement éclairé exprès pour communiquer les données à Telekom) ou l'intérêt légitime (art. 6, § 1, f — uniquement si leur intérêt ne prévaut pas sur vos droits et libertés).

34. Obligations de la Schufa

- Vous informer de manière transparente du traitement des données et de leur communication à Telekom ;
- Vous fournir votre score de solvabilité (informations, c'est-à-dire le consentement éclairé (CE)) et expliquer sur la base de quelles données il a été calculé ;
- Obtenir mon consentement exprès si elle entend traiter et communiquer vos données à un tiers, tel que Telekom, O2 Telefónica, etc.

Si la Schufa ne remplit pas ces obligations, je peux déposer une demande d'accès aux données (Data Subject Access Request — DSAR), une réclamation auprès de l'autorité de protection des données en Allemagne (BfDI), et une plainte pénale pour fraude. Ainsi, si la Schufa ne m'a pas informé de la façon dont elle traite mes données et à qui elle les communique, elle a violé le RGPD (règlement UE 2016/679), concrètement le principe de transparence de l'article 12 et le droit d'accès de l'article 15.

Article 15 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) — Droit d'accès de la personne concernée. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable la confirmation que des données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux informations suivantes :

- a) les finalités du traitement ;
- b) les catégories de données personnelles concernées ;
- c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été ou seront communiquées, notamment les destinataires établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;
- d) lorsque cela est possible, la durée de conservation envisagée des données ou, à défaut, les critères permettant de la déterminer ;

- e) l'existence du droit de demander la rectification ou l'effacement des données, la limitation de leur traitement, ou le droit de s'opposer à un tel traitement ;
- f) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;
- g) lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;
- h) l'existence d'une décision automatisée, y compris un profilage, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

Violations

- Principe de transparence (art. 12 RGPD) : obligation d'informer clairement du traitement, y compris de l'usage aux fins d'une DIA, et d'indiquer qui recevra vos données (par ex. Deutsche Telekom AG) ;
- Droit d'accès (art. 15 RGPD) : si la Schufa n'a pas indiqué qu'elle communiquerait vos données à Telekom, ou n'a pas divulgué la logique de la DIA, il y a violation du RGPD ;
- Article 6 RGPD : si la Schufa a utilisé vos données sans votre consentement éclairé ou sans fondement juridique clair, il s'agit d'un traitement illicite.

Conséquences : la Schufa viole ainsi la loi, et tout traitement ou communication ultérieur de vos données à un tiers (Telekom) est nul. Pour ces motifs, je demande au tribunal de leur enjoindre immédiatement de cesser le traitement de mes données, de me fournir des informations complètes sur le traitement et les destinataires, et de me fournir une explication et des excuses. Madame, Monsieur le Juge, si la Schufa n'a pas respecté le principe de transparence et n'a pas rempli ses obligations légales, toute justification ultérieure de la part de la Schufa, de Telekom ou d'O2 Telefónica est dénuée de pertinence et illégale. En raison de ces fondements juridiques, je les dénoncerai directement au BfDI (Commissaire fédéral à la protection des données).

6. L'« intérêt légitime » invoqué n'est qu'une illusion

La Schufa, Telekom ou O2 Telefónica violent le RGPD, de sorte que leur argument tiré des « intérêts légitimes » devient un prétexte vide et une illusion sans pertinence. Pourquoi ? L'intérêt légitime (art. 6, § 1, f) RGPD) n'est valable que si :

- le traitement est transparent ;
- la personne concernée est informée des motifs du traitement (principe de transparence — art. 12 RGPD) ;
- il n'existe aucun conflit avec vos droits fondamentaux (art. 6 et 22 RGPD).

Le principe de transparence (art. 12 RGPD) est également déterminant : si la Schufa ou Telekom ne m'ont pas informé du traitement de mes données, n'ont pas demandé de consentement (CE), ou n'ont pas permis de former opposition, ils ont violé le RGPD ; leur argument tiré des « intérêts légitimes » n'est alors qu'un prétexte vide. L'intérêt légitime ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux : selon les termes de l'article 6, § 1, f) RGPD, le traitement n'est licite que s'il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée exigeant la protection des données personnelles, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Cette disposition établit clairement que les droits et libertés fondamentaux priment l'intérêt légitime lorsque le traitement y porterait atteinte.

Jurisprudence : la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a souligné à plusieurs reprises que la transparence et la proportionnalité sont essentielles — le responsable doit démontrer que ses intérêts sont nécessaires et que le traitement est proportionné (par ex. arrêt C-311/18, « Schrems II ») — et que les droits fondamentaux au titre de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (articles 7 et 8 : vie privée et protection des données) priment les intérêts économiques des entreprises. Conclusion : si le traitement viole les droits fondamentaux ou ne satisfait pas aux exigences de transparence, de proportionnalité et d'information, l'intérêt légitime ne peut être considéré comme un fondement légal ; en pareil cas, il s'agit d'un traitement illicite.

Analogie avec l'arrêt C-311/18 (« Schrems II »)

- Protection des droits fondamentaux et des données personnelles : dans Schrems II, il s'agissait de la protection des données au titre du RGPD, notamment de garanties que le transfert ou le traitement ne violerait pas les droits fondamentaux de la personne concernée ; dans mon cas, la similitude tient à ce que mes données ont été traitées et partagées par la Schufa et Telekom sans mon consentement éclairé, en violation des principes du RGPD ;
- Non-respect des principes de proportionnalité et de transparence : Schrems II a souligné que tout traitement doit être proportionné et transparent ; en ne m'informant pas du traitement de mes données ou de la DIA, la Schufa et Telekom ont violé les mêmes principes que ceux consacrés par l'arrêt C-311/18 ;
- Absence de fondement juridique : dans Schrems II, la Cour a jugé insuffisant le cadre juridique des États-Unis (EU-US Privacy Shield) ; de même, faute pour la Schufa ou Telekom de démontrer un fondement suffisant, leur activité est illicite ;
- Intérêt légitime contre droits fondamentaux : Schrems II a souligné que, même en présence d'un « intérêt légitime », celui-ci ne peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux ; dans mon cas, l'« intérêt légitime » de la Schufa et de Telekom (par ex. la protection contre le défaut de paiement) ne saurait justifier une atteinte à mes droits fondamentaux (vie privée, protection des données, non-discrimination) ;
- Conséquences disproportionnées : Schrems II a mis en garde contre les conséquences disproportionnées du traitement (par ex. discrimination ou perte de droits) ; dans mon cas, le refus d'un accès à internet à un prix raisonnable en raison d'un usage disproportionné de mes données est un problème analogue ;
- Cet arrêt renforce mon argument : la violation des principes du RGPD rend l'activité de la Schufa et de Telekom illicite, et mes droits fondamentaux priment leurs « prétendus intérêts légitimes ».

Sont ainsi en cause votre droit au respect de la vie privée, le droit à un traitement équitable et transparent des données, et le droit d'accès à l'information (internet). Qu'est-ce que cela signifie ? Leurs tentatives de justifier le traitement par des « intérêts légitimes » sont nulles ; ils ne peuvent contourner l'obligation d'obtenir mon consentement éclairé, de traiter mes données de manière transparente et de respecter mon droit d'opposition et d'accès. Conclusion : leurs « intérêts légitimes » sont juridiquement nuls, et j'ai pleinement le droit d'exiger réparation ou d'entreprendre d'autres démarches, y compris une action en justice ou une dénonciation aux autorités de contrôle telles que le BfDI ou directement la CEDH, la police, et de réclamer une indemnisation au titre de l'article 82 RGPD.

Si la Schufa ou Telekom ont violé le RGPD, leur argument tiré des « intérêts légitimes » perd effectivement tout fondement et devient un simple prétexte vide et une illusion sans pertinence. Pourquoi cette qualification est-elle exacte ?

- La violation du RGPD annule les intérêts légitimes : si les obligations fondamentales (information, consentement, respect des droits de la personne) n'ont pas été remplies, la Schufa, O2 Telefónica ou Telekom ne peuvent invoquer d'intérêts légitimes ;
- L'intérêt légitime est subordonné à un traitement licite : il doit être transparent, proportionné et ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux ; si ces conditions ne sont pas remplies, l'« intérêt légitime » perd toute force juridique ;
- L'illusion de l'intérêt légitime : si une entité prétend agir dans un « intérêt légitime » tout en violant le RGPD, cet argument n'est qu'une tentative de justifier un comportement illégal et devient un mirage.

Conclusion : ma formule « illusion sans pertinence » exprime justement que leurs arguments tirés des « intérêts légitimes » sont, faute de fondement juridique, trompeurs et nuls.

7. Données protégées, principes applicables et demandes finales

Les données personnelles protégées le sont précisément afin qu'on ne puisse les manipuler, en faire commerce ou les négocier à sa guise. La logique du RGPD et des autres dispositions juridiques réside

dans la protection de l'individu contre l'usage abusif de ses données et dans la garantie de la transparence et de l'équité de leur traitement. Mes données personnelles protégées ont été détournées au profit commercial de l'agence Schufa Holding AG, avide de gains, et de Telekom, tout aussi avide de profit, afin de me refuser un accès à internet à des prix abordables et dans l'intention manifeste de m'imposer un internet coûteux à 108 €/mois.

L'essence de la protection des données personnelles

- Le consentement comme principe fondamental : la loi exige que tout responsable (Schufa, Telekom, etc.) obtienne de la personne concernée un consentement éclairé au traitement, sauf si le traitement repose sur un autre fondement juridique (obligations contractuelles, intérêts légitimes, obligations fiscales, sécurité, etc.) ; si le consentement fait défaut ou n'a pas été correctement recueilli, le traitement est illégal ;
- Interdiction de la discrimination et de la manipulation : les données ne peuvent servir à des pratiques discriminatoires ou déloyales ; une décision automatisée (par ex. via la DIA) sans information ni possibilité d'opposition viole le RGPD ;
- Principe de transparence : le responsable est tenu d'informer clairement de la finalité et des modalités du traitement ; à défaut, il viole la loi ;
- Interdiction du commerce des données : le transfert à des tiers à des fins de profit financier, sans le consentement de la personne, viole directement le RGPD et le droit au respect de la vie privée.

Le tribunal doit comprendre clairement : en l'absence de consentement éclairé, il y a violation directe de la loi et de mes droits fondamentaux. Une décision individuelle automatisée, telle que le refus d'un accès à internet fondé sur les données de la Schufa, est illicite si la Schufa n'a pas fourni d'informations sur le traitement, si Telekom a utilisé ces données sans votre consentement, ou si les intérêts légitimes invoqués violent le RGPD et causent discrimination ou préjudice. Conclusion : tout commerce de données personnelles protégées et toute manipulation de celles-ci sans consentement sont contraires à la logique de la loi comme à la justice. Cela devrait être clair pour le tribunal dès le premier examen des preuves. Mes affirmations sont fondées et mettent en évidence un problème essentiel : l'usage abusif de mes données personnelles protégées par la Schufa et Telekom, aux fins de maximiser leur profit commercial, au détriment de mes droits et intérêts légitimes.

Analyse du problème

- Usage abusif des données personnelles : mes données protégées ont été utilisées sans mon consentement éclairé et contre la logique de leur usage et de leur existence dans la loi sur la protection des données, en violation directe du RGPD ;
- Si la Schufa a communiqué vos données à Telekom sans fondement juridique adéquat (par ex. votre consentement), il s'agit d'un transfert de données illégal ;
- Profit commercial : la Schufa gagne de l'argent en communiquant des données, faisant ainsi directement commerce de données personnelles protégées, contrairement aux principes de protection de la vie privée et de licéité du traitement, sans mon consentement éclairé (CE) ;
- Telekom utilise ces données pour refuser des services à un prix raisonnable et abordable, tout en vous poussant vers une solution plus coûteuse, ce qui montre que leur « intérêt légitime » n'est qu'un intérêt à tirer profit au détriment de vos droits ;
- Discrimination et préjudice intentionnel : le refus d'accès à internet à des prix abordables en raison de votre situation financière est discriminatoire et illégal ;
- La pression pour un internet coûteux à 108 €/mois révèle une intention manifeste d'exploiter votre situation à des fins de profit personnel ;
- Conséquences : de telles pratiques sont contraires aux principes de concurrence loyale, de protection des consommateurs et aux droits fondamentaux d'accès à internet à des prix raisonnables et abordables, sans restrictions ni discrimination.

En conséquence, je demande

- La cessation immédiate de telles pratiques de la part de la Schufa et des sociétés de télécommunications ;
- Une réparation des préjudices et dommages subis, et que soit rendue sans délai une décision reconnaissant définitivement ma demande d'indemnisation d'un montant de 1 000 000 € ;
- La garantie d'un accès à internet abordable, conforme à mes droits, à des prix accessibles ;
- La mise en cause de la responsabilité pénale des entités responsables pour l'usage abusif de données personnelles et la discrimination.

Toutes ces preuves et ma déclaration révèlent un problème fondamental d'usage abusif systémique des données personnelles et mettent clairement en évidence des pratiques contraires à l'éthique et à la loi, qui doivent être traitées par la voie judiciaire et pénale. Telekom utilise vos données afin de refuser la fourniture de services à un prix raisonnable et vous pousse vers une solution bien plus coûteuse, ce qui indique clairement que leur prétendu « intérêt légitime » n'est rien d'autre qu'une volonté de maximiser leur profit au détriment de vos droits fondamentaux.

Preuves directes

- Violations de la loi — le RGPD, qui dispose que le traitement des données doit respecter les principes de transparence, d'information et de licéité ;
- Discrimination — le désavantage imposé au consommateur en raison de sa solvabilité, violation manifeste des principes de non-discrimination ;
- Intention de nuire — des démarches clairement formulées pour contraindre les clients à accepter des solutions désavantageuses.

C'est l'exemple parfait de la manière dont la recherche d'un « intérêt légitime » est détournée comme prétexte pour justifier des pratiques contraires à l'éthique et à la loi. À cela, il ne peut y avoir d'autre réponse qu'une responsabilité pénale sans équivoque devant la loi !

J'ai le droit de demander au tribunal d'enjoindre à la Schufa, par voie judiciaire, de produire la preuve de ce que je lui ai ou non donné un consentement éclairé au traitement et à la communication de mes données personnelles à un tiers, à savoir une société de télécommunications telle que Telekom ou O2 Telefónica. Si la Schufa ne produit pas un tel consentement ou ne peut en établir l'existence, son traitement et son partage de mes données sont illégaux, en violation du RGPD (concrètement des articles 6 et 7 RGPD, qui régissent la licéité du traitement et les conditions du consentement). Ces informations sont déterminantes pour ma demande d'indemnisation, car elles confirment que mes données ont été utilisées à mon insu et sans mon consentement, ce qui emporte violation de mes droits. Je demande au tribunal de l'inclure dans mon action. Si la Schufa ne peut prouver le consentement, son argument tiré de l'intérêt légitime devient une simple illusion vide et sans pertinence !

Pour les motifs, preuves et faits exposés ci-dessus, il est incontestable que le droit et la justice sont de mon côté. Les sociétés défenderesses croient à tort que leurs agissements resteront couverts par le gouvernement et qu'elles pourront ainsi échapper aux sanctions et amendes qui, comme on le sait, ne sont généralement pas acquittées. Toutefois, si elles n'acquittent pas, au plus tard le 31.12.2024, le montant d'indemnisation que je réclame, cette somme sera portée, à compter du 1.1.2025, à 30 000 000 €. Cette majoration reflétera non seulement leur refus de mettre fin à cette vaste fraude d'entente, mais aussi leurs efforts persistants pour maximiser leurs profits au détriment des citoyens allemands et de l'UE. Un tel comportement démontre sans équivoque leur perversité, et ma réaction sera par conséquent proportionnée, sans compromis, ferme et synchronisée. L'idée qu'elles puissent systématiquement dépouiller les citoyens allemands et de l'UE, léser impunément les consommateurs, violer leurs droits et, dans le même temps, se soustraire à leur responsabilité juridique, est illusoire et, pour moi, absolument inacceptable.

De nombreuses informations figurent, dans le présent document, à plusieurs reprises, mais toujours volontairement dans un contexte différent, à des fins d'illustration et de meilleure compréhension ; je vous prie donc de bien vouloir le comprendre.

Respectueusement,

À Kumhausen, le 10 décembre 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

Peter Ferenc

citoyen de l'Union européenne

„Podnositelj zahtjeva“

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Njemačka
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Njemačka

u Kumhausenu, 10. prosinca 2024.

ZAHTJEV ZA DONOŠENJE PRIVREMENE MJERE

Zahtjev za privremenu mjeru (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Poštovani suče Landgerichta Landshut,

Ovim zahtjevom za privremenu mjeru tražim od suda da naloži društvu Schufa Holding AG da dostavi moju informiranu privolu. Dostava moje informirane privole od strane Schufe ključna je za razjašnjenje pitanja zakonitosti obrade mojih podataka i s time povezanog uskraćivanja usluge od strane Deutsche Telekom AG odnosno O2 Telefónice. U nedostatku te informirane privole, obrada mojih podataka je nezakonita, a primjena automatizirane pojedinačne odluke (APO) je ništava.

Kako bi obradila i prodala moje podatke trećoj strani poput Telekoma, Schufa mora raspolagati čvrstom pravnom osnovom u smislu GDPR-a. Ta pravna osnova može biti:

1. Pravna osnova za obradu od strane Schufe (čl. 6. GDPR-a)

4. Informirana privola (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a)

Schufi bi bila potrebna vaša izričita informirana privola čim obrađuje ili prosljeđuje vaše podatke u svrhe koje nisu nužne za izvršenje ugovora ili za zaštitu legitimnih interesa. Zato pozivam sud da od Schufe, putem sudske mjere, zahtijeva moju izričitu informiranu privolu (IP) i da je uloži u spis kao dokaz.

5. Zakonska obveza (čl. 6. st. 1. t. (c) GDPR-a)

Ako bi teoretski postojala precizna zakonska odredba koja nalaže prosljeđivanje podataka Telekomu, Schufa bi to morala dokazati. U konkretnom slučaju i Schufa i Telekom morali bi, međutim, točno navesti koji ih zakon na to ovlašćuje.

6. Legitimni interesi (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a)

Schufa može tvrditi da obrađuje podatke na temelju legitimnih interesa, ali:

- Ti interesi ne mogu prevagnuti nad mojim pravima i slobodama.
- Prodaja mojih podataka Telekomu od strane Schufe ne smatra se legitimnim interesom Schufe, jer prodaja osobnih podataka u komercijalne svrhe nije nužna i ne postoji nijedan

dovoljno uvjerljiv legitiman razlog koji bi takvu obradu opravdavao. U vezi s podneskom odvjetnika Schufe od 20.11.2024.: „IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig.“ (stranica 3).

7. Nezakonita prodaja podataka

Ako Schufa prosljeđuje podatke bez moje informirane privole ili bez druge dostatne pravne osnove, riječ je o povredi GDPR-a. Prodaja podataka isključivo radi dobiti ili u komercijalne svrhe, kao u slučaju Telekoma, ni u kojem slučaju ne potpada pod „legitiman interes“.

Zaključak: ni Schufa ni Telekom nemaju automatsko pravo obrađivati i dijeliti vaše podatke. Prodaja podataka trećoj strani poput Telekoma mora se temeljiti na izričitoj informiranoj privoli ili bi zahtijevala vrlo čvrsto pravno opravdanje — što se, u slučaju komercijalnih praksi poput prodaje podataka u komercijalne svrhe, pokazuje nelegitimnim.

Ako Schufa tvrdi da moje podatke obrađuje na temelju legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a), ne mora pribaviti moju izričitu informiranu privolu, ali mora ispuniti sljedeće uvjete:

2. Test ravnoteže (balancing test)

9. Schufa mora dokazati da njezini legitimni interesi za obradu podataka prevaguju nad mojim temeljnim pravima i slobodama. Taj test podrazumijeva analizu je li obrada podataka:

- Nužna: mora biti neophodna Schufi ili njezinu klijentu za točno određenu svrhu (npr. zaštitu od neplaćanja);
- Proporcionalna: ne smije uzrokovati prekomjerna zadiranja u moja prava, primjerice ako dovodi do diskriminacije ili uskraćivanja pristupa internetu zbog kreditne sposobnosti — u kojem je slučaju riječ o prekomjernim zadiranjima;
- Transparentna: moram biti jasno obaviješten o obradi (čl. 5. st. 1. t. (a) GDPR-a). Transparentna obrada znači da osobe moraju biti jasno, precizno i razumljivo obaviještene o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i na kojim pravnim osnovama počiva ta obrada. Stoga, ako me Schufa nije obavijestila — što je doista slučaj — i ne raspolaze mojom informiranom privolom, tada njezina bajka o „legitimnim interesima“ postaje nezakonita i prazna iluzija. Ni Schufa ni Telekom ne mogu se pozivati na legitiman interes. Nadalje, ako obrada povrijedi makar i jedno jedino načelo GDPR-a, njihova je djelatnost nezakonita! Dakle, ako me Schufa nije obavijestila, ne može se pozivati ni na „legitimne interese“ ni na članak 6. st. 1. t. (f)! Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od tih načela dovodi do nezaklonosti obrade“! No ni Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica nisu me obavijestili! I nije ni potrebno ići dalje!!! Stvar je jasna!!!!

Transparentnost i obavještavanje

10. Čak i ako vaša privola nije potrebna, moraju vas jasno obavijestiti da će se vaši podaci obrađivati na temelju legitimnog interesa. Ako me o tome nisu obavijestili, povrijedili su načelo transparentnosti iz članka 5. GDPR-a. Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od tih načela dovodi do nezaklonosti obrade“!

Pravo na prigovor

11. Imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka utemeljenoj na legitimnom interesu. Ako uložite prigovor, Schufa mora prekinuti obradu, osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge.

Zaključak

12. Ako Schufa tvrdi da vaše podatke obrađuje na temelju legitimnog interesa, ne mora pribaviti vašu izričitu informiranu privolu, ali: ipak vas mora obavijestiti i omogućiti vam ulaganje prigovora. Ako me Schufa nije obavijestila ili ne dokaže legitiman interes, obrada je nezakonita. Ako Schufa prodaje podatke Telekomu, ta prodaja ne može predstavljati legitiman interes, jer nije riječ o obradi podataka u nužnoj mjeri, već o komercijalnoj prodaji radi dobiti.

3. Zahtjevi i odluka suda

Nadam se da sam sudu ovo objasnio, obrazložio i argumentirao na jasan i poučan način. Zato tražim od suda da:

- naloži društvu Schufa Holding AG da dostavi moju informiranu privolu (IP) u skladu s GDPR-om, kao dokaz njezine nezakonitosti u slučaju nedostavljanja IP-a;
- osigura da se svi podaci i sve isprave koje se odnose na ovaj predmet dostave tijelima kaznenog progona radi ispitivanja zakonitosti njihova postupanja. Podnosim sudu pritužbu protiv odvjetničkog društva LATHAM & WATKINS, kao i odvjetničkoj komori, iz razloga što je, iako spor još nije zapravo ni započeo, već unaprijed presudio o mojem porazu pred sudom tvrdnjom — citiram — „nema izgleda za uspjeh u ovom postupku" protiv tuženika, čime nezakonito utječe na sud lažima protiv moje tužbe i svojim izjavama potiče sud na negativne emocije na moju štetu. Razmatram i podnošenje kaznene prijave protiv tog odvjetničkog društva u tom pogledu.

Odluka suda

Sud bi trebao odlučiti pravično i u skladu sa zakonom, ne samo prema strankama koje sam tužio, već i prema meni kao stranci u postupku. Jasni dokazi o mojoj financijskoj situaciji već su podneseni, a sud bi, s obzirom na osnovanost mojeg zahtjeva, trebao poštovati načela procesne ekonomije i proporcionalnosti.

- Moja financijska situacija: ne raspolazem dostatnim financijskim sredstvima za podmirenje troškova postupka, što je obrazloženo u mojem zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć (Prozesskostenhilfe);
- Načelo pravičnog suđenja (čl. 6. EKLJP-a): zahtjev za predujam troškova postupka protivan je mojem pravu na pristup pravičnom suđenju ako sud ne uzme u obzir moju financijsku situaciju;
- Načelo jednakosti pred zakonom (Fiat justitia, ruat caelum): sud ne može nametati obveze koje nisu ni proporcionalne ni pravične s obzirom na moju posebnu situaciju.

Prijedlog

Res ipsa loquitur — činjenice govore same za sebe. S obzirom na sve činjenice, dokaze i očitu povredu mojih prava od strane protivne strane, nije potrebno izvoditi druge suvišne dokaze. Same okolnosti predmeta govore za sebe: došlo je do teške povrede pravnih normi, uključujući GDPR, a legitimni interesi protivne strane su neosnovani i bez pravne važnosti. „Res ipsa loquitur" jasno dokazuje nezakonitu obradu mojih osobnih podataka i uskraćivanje usluge utemeljeno na diskriminaciji.

Ratio decidendi — pravni razlog odluke. Protivna strana, to jest Schufa Holding AG i Deutsche Telekom AG, nije iznijela nikakvu pravnu osnovu koja bi opravdala njezino postupanje. Ne postoji nijedan zakonski razlog koji bi dopuštao primjenu APO-a bez moje informirane privole, niti povredu načela transparentnosti iz članka 5. GDPR-a. Njihova obrana utemeljena na „legitimnim interesima" nema nikakvo uporište u pravu, pa se njihovo postupanje smatra nezakonitim. Stoga predlažem sudu da na temelju načela „Ratio decidendi" odluči u moju korist.

Fiat justitia, ruat caelum — pravda za sve. Pravni sustav mora se primjenjivati jednako na sve, uključujući i sam sud. Zato tražim da se svi moji dokazi ocijene objektivno i prema važećim zakonima, neovisno o položaju protivne strane. Protivna strana ne može uživati prednost samo zbog svoje veličine ili gospodarske moći.

Načelo proporcionalnosti i procesne ekonomije

U skladu s načelom proporcionalnosti i procesne ekonomije, tražim da sud nastavak postupka ne uvjetuje mojom obvezom angažiranja odvjetnika,

budući da su izneseni dokazi i argumenti jasni i neosporni. Obveza angažiranja odvjetnika bila bi, u ovom slučaju, suvišna i neproporcionalna s obzirom na jasnoću činjenica.

Logika mojih argumenata je čvrsta i počiva na načelima pravičnog suđenja. Ako su činjenice nedvosmislene, pravo je na mojoj strani, a okolnosti predmeta jasno upućuju na uspjeh moje tužbe, sud bi tada trebao:

- uzeti u obzir jasnoću predmeta: prema načelu „Res ipsa loquitur", očito je da bi troškove postupka naknadno trebala snositi protivna strana ako moja tužba uspije;
- uzeti u obzir načelo procesne ekonomije: zahtijevanje troškova postupka od vas u takvom slučaju moglo bi se smatrati suvišnim odugovlačenjem ako je već očito da će ih na kraju postupka snositi protivna strana;
- uzeti u obzir pravo na pristup pravosuđu: ako vam nametanje troškova onemogućuje nastavak postupka, to može biti protivno vašem pravu na pravično suđenje (čl. 6. EKLJP-a). Sud ne bi trebao od mene zahtijevati predujam troškova ako postoji velika vjerojatnost da će protivna strana izgubiti spor i biti dužna podmiriti troškove. Štoviše, ako bi sud ustrajao na zahtjevu za troškove i ja zbog toga ne bih mogao nastaviti postupak, to bi se moglo smatrati preprekom pristupu pravosuđu.

4. Zaključak i zahtjevi (prvi dio — 7.12.2024.)

Ovim se, poštovani suče, obraćam sljedećim pitanjima i zahtjevima:

- Štiti li Schufa moje zakonom zaštićene osobne podatke, dok ih istodobno prodaje telekomunikacijskim operaterima bez mogjeg znanja i bez moje privole?
- Koga želite uvjeriti da Schufa postupa zakonito? Ne razumijem kako je moguće da u 21. stoljeću njemački sud štiti kriminalce i prevarante poput Schufe, Telekomu i vlade Savezne Republike Njemačke.

Moji zahtjevi

- Tražim od suda da mi bez odgode i u pisanom obliku odgovori je li sudac razumio bit cijele te prijevare od strane Schufe, kako je opisana u ovom dokumentu;

- Naknadu štete u iznosu od 1 000 000 € smatram valjanom do vašeg sljedećeg pisanog dopisa, jer je moje vrijeme dragocjeno i neću tolerirati da ga sud u Landshutu nepotrebno troši. Iznos naknade štete koji potražujem tek je simboličan u odnosu na štetu koju je taj prijevorni dogovor nanio njemačkim građanima i građanima Europske unije. Ako sud u najkraćem roku ne donese povoljnu odluku, podignut ću iznos naknade štete na najveći mogući iznos. Iz ovog dokumenta nedvosmisleno proizlazi da nisu potrebni ni odvjetnik ni tumač, kao ni troškovi postupka, jer je na temelju neoborivih dokaza koje sam ovdje iznio dovoljno odlučiti o priznanju moje naknade štete i donijeti odluku.

Ovim tražim od suda u Landshutu da naloži tuženicima Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG da taj iznos od 1 000 000 € plate, najkasnije do 31.12.2024. i u najkraćem mogućem roku, na sljedeći račun:

- Vlasnik računa: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Na temelju prethodno navedenog tražim od suda da odluči u moju korist i utvrdi povredu mojih prava te nezakonitost postupanja protivne strane. Također tražim dosuđivanje naknade za pretrpljenu štetu i diskriminaciju. Vjerujem da će taj korak pridonijeti pravičnoj ocjeni predmeta i zaštiti mojih prava na temelju GDPR-a. Svi dokazi i sve pojedinosti predmeta analizirani su i utvrđeni u ovom dokumentu počevši od 5. stranice, uključujući i prethodno iznesene činjenice. — S poštovanjem, u Kumhausenu, 7. prosinca 2024.

5. Sažetak izravnih i pravnih dokaza protiv Schufe i Telekoma

17. Schufa Holding AG i prosljeđivanje zaštićenih podataka

Schufa Holding AG može obrađivati podatke u skladu s GDPR-om i BDSG-om. Prosljeđivanje podataka moguće je samo na zakonitoj pravnoj osnovi ili legitimnom interesu, a potrošač ne smije biti diskriminiran. Ključni uvjeti uključuju informiranu privolu, transparentnost i mogućnost ulaganja prigovora. Ako ne vidimo što potpisujemo, o transparentnosti ne može biti govora. U postupku podnošenja zahtjeva za pristup internetu ne vidimo što potpisujemo, tako da o transparentnosti ne može biti govora, a ona je ipak ključna! Transparentnost je temeljno načelo obrade osobnih podataka na temelju GDPR-a (čl. 5. st. 1. t. (a)). Transparentna obrada znači da osobe moraju biti jasno, precizno i razumljivo obaviještene o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i na kojim pravnim osnovama.

Ako, prilikom podnošenja zahtjeva za pristup internetu, niste dovoljno obaviješteni o tome što potpisujete, o svrsi i opsegu obrade svojih podataka i o svojim pravima, ta obrada ne ispunjava zahtjeve transparentnosti iz GDPR-a. Riječ je o temeljnom nedostatku koji povlači nezakonitost obrade podataka. Nadalje, nedostatak transparentnosti može imati za posljedicu da potrošač nema mogućnost dati informiranu privolu niti ostvariti svoje pravo na prigovor, što je protivno GDPR-u. Automatizirana pojedinačna odluka i obrada, poput APO-a, moraju uključivati ljudski nadzor, a klijent ima pravo biti obaviješten (IP) i mora imati mogućnost uložiti prigovor. Zaključak: Schufa mora dokazati da postupa u skladu s GDPR-om. Ako se utvrdi nedostatak obavještavanja ili privole, došlo je do povrede zakona.

18. Uskraćivanje pristupa internetu

Telekom i O2 Telefónica uskratili su mi pristup na temelju navodne kreditne sposobnosti koju je utvrdila Schufa Holding AG, a da mi to nisu ni objasnili — dakle bez obavještanja — niti dokazali legitiman interes ili moju informiranu privolu. Moj alternativni pristup internetu stoji 108 € mjesečno, što tijekom pet godina predstavlja dodatni trošak od 4 380 €. Dokaz o plaćanju Telekomu nalazi se u priloženim bankovnim izvacima. Zaključak: uskraćivanje interneta je diskriminatorno i financijski neproporcionalno, čime se zadire u moja temeljna prava i u načelo proporcionalnosti.

19–20. Povreda GDPR-a i članka 22.

Automatizirana pojedinačna odluka (APO) ne može se primijeniti bez informirane privole. Telekom obrađuje vaše podatke, a da vas ne obavještava o logici i posljedicama APO-a. Zaključak: povrijeđeno je moje pravo na obaviještenost i zaštita mojih osobnih podataka. GDPR zabranjuje takvo postupanje.

21. Diskriminacija na temelju nesolventnosti

Nesolventnost nije valjan razlog za uskraćivanje pristupa internetu. § 78. TKG-a i članak 14. EKLJP-a jamče nediskriminirajući pristup internetu. Zaključak: uskraćivanje pristupa na temelju nesolventnosti predstavlja povredu temeljnih prava i zakona o telekomunikacijama.

22. Nerazmjer financijskih rizika

Pružatelj usluge riskira neplaćanje od najviše 40 €, dok se ja suočavam s neproporcionalnim troškovima za alternativni pristup internetu. Ta neravnoteža rizika pokazuje neproporcionalnost i neosnovanost tvrdnje Schufe, Telekoma ili O2 Telefónica o legitimnom interesu. Zaključak: ne postoji nikakvo pravno opravdanje, pa time ni pravna osnova, za odbijanje mojeg zahtjeva za pristup internetu.

23. Zadiranje u moja temeljna prava

Uskraćivanje interneta zadire u moje pravo na poštovanje privatnog života, na informiranje i na slobodu izražavanja, zajamčena člancima 8., 10. i 14. EKLJP-a. Ta prava prevaguju nad komercijalnim interesima operatera. Zaključak: Telekom i Schufa povrijedili su i nastavljaju povrjeđivati moja temeljna prava zajamčena europskim pravom.

24. Dokazi

- Dokumentacija Schufe i GDPR: dokazuje nedostatak obavještanja i nezakonitu obradu podataka;
- Računi za alternativni pristup internetu: dokazuju financijski teret koji proizlazi iz uskraćivanja usluge;
- Kaznene prijave i sudski postupci: potvrđuju moje korake u zaštiti svojih prava;
- Izračun financijskih troškova: dokazuje neproporcionalnost tereta u odnosu na minimalan rizik pružatelja usluge. Zaključak: na temelju ove kronologije i argumentacije utvrđeno je da su moja prava sustavno bila i jesu povrjeđivana.

25. Pribavljanje APO-a

Schufa Holding AG, jednako kao i Deutsche Telekom AG, dužna je pribaviti informiranu privolu za obradu mojih osobnih podataka u slučajevima u kojima ne postoji nijedna druga zakonita osnova na temelju GDPR-a. To znači da, ako Schufa prosljeđuje moje osobne podatke trećim stranama, primjerice telekomunikacijskim operaterima, radi procjene kreditne sposobnosti ili drugih automatiziranih odluka, dužna je obavijestiti me o tom postupku i pribaviti moju informiranu privolu, osim ako se može osloniti na drugu zakonitu osnovu (npr. legitiman interes). Glavne točke u vezi sa Schufom s obzirom na GDPR:

- Informirana privola: ako Schufa obrađuje ili prosljeđuje moje osobne podatke, mora me o tome jasno obavijestiti, uključujući o svrsi i posljedicama obrade. Ta privola mora biti slobodna, transparentna, informirana, nedvosmislena i prethodna;
- Transparentnost: Schufa je dužna osigurati transparentnost obrade mojih podataka, što znači da moram biti jasno obaviješten o tome kako će se moji podaci obrađivati i kome će biti prosljeđeni;
- Pravo na prigovor: imam pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ako imam razloga smatrati da obrada nije u skladu s GDPR-om, uključujući kad se koristi automatizirana pojedinačna odluka. Na temelju članka 21. GDPR-a imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka utemeljenu na legitimnom interesu voditelja obrade (primjerice Schufe ili Telekomu). Konkretno, članak 21. GDPR-a propisuje: 1. Pravo na prigovor na obradu utemeljenu na legitimnim interesima: ako se obrada vaših podataka temelji na legitimnim interesima na temelju članka 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, imate pravo uložiti prigovor iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju. Voditelj obrade tada više ne smije obrađivati vaše podatke, osim ako ne dokaže uvjerljive legitime razloge koji prevaguju nad vašim pravima i slobodama, ili ako je obrada nužna za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom. 2. Pravo na prigovor na izravni marketing: imate apsolutno pravo uložiti prigovor ako se vaši podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga (što se, međutim, ne odnosi na moj slučaj, s obzirom na to da je riječ o prosljeđivanju podataka od Schufe Telekomu).

Automatizirana odluka (čl. 22. GDPR-a): ako Schufa koristi moje podatke u svrhu automatizirane pojedinačne odluke koja proizvodi pravne ili značajne učinke (npr. odluku o odobrenju pristupa internetu), ta obrada mora biti zakonita, transparentna, nediskriminatorna, a mora postojati mogućnost ljudske intervencije kad odluka utječe na moja prava. Kakve su posljedice nepoštovanja? Ako Schufa ne pruži te informacije i ne pribavi moju informiranu privolu ondje gdje je ona potrebna, riječ je o izravnoj povredi GDPR-a. Schufa i Telekom stoga su dužni poštovati ista načela GDPR-a, uključujući pribavljanje informirane privole ondje gdje je potrebna, i osigurati transparentnost obrade vaših osobnih podataka. Ako Schufa izravno prodaje moje osobne podatke društvima poput Telekomu bez moje informirane privole, riječ je o očitoj povredi GDPR-a; u takvom se slučaju obrada mojih osobnih podataka smatra nezakonitom i protuzakonitom. GDPR utvrđuje jasna pravila, među kojima: Zakonita obrada (čl. 6. GDPR-a): obrada je moguća samo na zakonskoj osnovi, kao što su informirana privola, izvršenje ugovora, zakonska obveza ili legitiman interes. Prodaja podataka trećoj strani (Telekomu) nije legitiman interes ako nemam mogućnost prethodno izraziti svoj pristanak, protivljenje ili prigovor.

26. Informirana privola (čl. 13. i 14. GDPR-a)

- Prije svakog prosljeđivanja mojih podataka trećoj strani, Schufa me mora jasno obavijestiti o: svrsi obrade; primateljima podataka (Telekom, O2 Telefónica itd.); posljedicama obrade;
- Ako takvu privolu nisam dao, Schufa postupa nezakonito.

27. Automatizirana odluka (čl. 22. GDPR-a)

Ako se vaši podaci koriste u svrhu automatizirane odluke koja proizvodi pravni učinak (npr. odobrenje ili uskraćivanje usluge), i Schufa i Telekom dužni su obavijestiti vas o logici obrade i pribaviti vašu privolu.

28. Zaštita osobnih podataka kao temeljno pravo

- Prodaja podataka u komercijalne svrhe (poput „procjene kreditne sposobnosti“ za Telekom) protivna je načelu smanjenja količine podataka i načelu obrade podataka isključivo u određene svrhe;
- Što znači ta prodaja ako Schufa prosljeđuje moje podatke Telekomu: povređuje GDPR ako nemate mogućnost odbiti takvu obradu; ugrožava i zanemaruje moje pravo na zaštitu podataka i na transparentnost; daje prednost komercijalnim interesima na štetu mojih temeljnih prava. Pravni koraci: ako raspoložem dokazima o prodaji svojih podataka bez privole, mogu podnijeti kaznenu prijavu ili zatražiti naknadu na temelju članka 82. GDPR-a. Zahtjev za brisanje podataka: zatražit ću od Schufe brisanje svojih podataka (pravo na zaborav) i prekid njihove obrade. Schufa i Telekom ne mogu ostvarivati dobit od mojih zaštićenih osobnih podataka bez poštovanja svojih zakonskih obveza.

29. Primjena APO-a u Njemačkoj

Ako sve telekomunikacijske tvrtke u Njemačkoj koriste istovjetan ili sličan sustav automatizirane pojedinačne odluke (APO), pri čemu se te odluke temelje na podacima Schufe ili drugim zajedničkim izvorima, i ako sve te tvrtke uskraćuju pružanje usluga na istoj osnovi, to dokazuje postojanje kartelnog postupanja. Evo razloga zbog kojih se to smatra dokazom kartela:

- Usklađeno postupanje: ako sve telekomunikacijske tvrtke uskraćuju pružanje pristupa internetu nesolventnim osobama ili osobama niske kreditne sposobnosti, neovisno o konkretnim okolnostima, to upućuje na postojanje dogovora ili usklađivanja njihova postupanja;
- Na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zabranjeni su svi sporazumi ili prakse koji ograničavaju tržišno natjecanje;
- Zajednički izvor podataka (Schufa): ako sve te tvrtke koriste podatke Schufe u iste svrhe (npr. procjenu kreditne sposobnosti) i ako ti podaci dovode do istih odluka, to otkriva dijeljenje podataka radi ograničavanja tržišnog natjecanja i potrošačeva izbora pružatelja usluge;
- APO kao instrument diskriminacije: automatizirana odluka lišena transparentnosti i mogućnosti prigovora može se smatrati neopravdanom diskriminacijom. Ako je ta praksa općenita i jednako primijenjena od strane svih tvrtki, to je dokaz usklađenog postupanja;
- Izostanak tržišnog natjecanja: karteli dovode do ograničavanja tržišnog natjecanja. Ako ne postoji nijedan pružatelj koji nudi usluge bez primjene APO-a ili s transparentnijim sustavom, to je očit znak nedostatka tržišnog natjecanja zbog kartela;

- Zloporaba vladajućeg položaja: telekomunikacijske tvrtke mogu biti u vladajućem položaju. Ako zloporabe taj položaj kako bi ograničile pristup ključnim uslugama, riječ je o povredi članka 102. UFEU-a.

30. Mogući dokazi kartela

- Istovjetne odluke: ako sve tvrtke odbijaju zahtjeve na isti način i na istoj osnovi (npr. niska kreditna sposobnost proizašla iz Schufe), to dokazuje postojanje kartela;
- Dijeljeni podaci: korištenje zajedničkog sustava procjene, poput Schufe, bez mogućnosti da klijent odabere alternativu;
- Izostanak alternative: ako klijent nema mogućnost dobiti pristup internetu po standardnoj, pristupačnoj i razumnoj cijeni, bez diskriminacije, kod drugog pružatelja. Zaključak: karteli predstavljaju tešku povredu tržišnog natjecanja i mogu dovesti do kaznene odgovornosti te znatnih financijskih kazni za dotične tvrtke. Te prakse automatizirane pojedinačne odluke nedvosmisleno ograničavaju tržišno natjecanje, i to iz više razloga:
- Istovjetna procjena kreditne sposobnosti bez alternative: sve telekomunikacijske tvrtke koriste isti sustav procjene Schufe Holding AG i odlučuju na isti način, čime se ukidaju uvjeti tržišnog natjecanja (potrošač nema nikakvu drugu mogućnost dobiti usluge bez dokazivanja svoje „kreditne sposobnosti“) i ograničava se tržišno natjecanje sprječavanjem ulaska novih sudionika koji bi mogli ponuditi alternative;
- APO kao diskriminatoran instrument koji ne uzima u obzir pojedinačne okolnosti klijenta: ograničava i diskriminira potrošače niske kreditne sposobnosti ili nesolventne; dovodi do isključivanja čitavih skupina klijenata s tržišta, čime se povređuje obveza pružanja usluga na univerzalan i nediskriminirajući način;
- Nedostatak transparentnosti: potrošači nisu obaviješteni o logici APO-a ni o korištenim kriterijima; nemaju mogućnost uložiti prigovor ni zatražiti ručno preispitivanje odluke. Time se ne povređuje samo GDPR, već i načela poštenja u trgovanju i transparentnosti, neophodna za tržišno natjecanje.

31. Kartelno postupanje

- Ako sve tvrtke primjenjuju iste prakse bez ikakve razlike: to upućuje na usklađeno postupanje, protivno pravilima tržišnog natjecanja iz članka 101. UFEU-a;
- Izostanak bilo kakve alternative u tom tržišnom segmentu upućuje na namjerno blokiranje konkurentskog okruženja, kako bi telekomunikacijski sudionici mogli diktirati uvjete pružanja usluga pristupa internetu i njihove cijene. Posljedice za potrošače: te prakse povećavaju cijenu usluga, jer su potrošači niske kreditne sposobnosti prisiljeni pribjeći skupim alternativama (npr. prepaid usluge, 5G usmjerivači); otežavaju pristup ključnim uslugama, čime se povređuje pravo na nediskriminirajući pristup internetu na temelju članka 22. GDPR-a i zakona TKG (§ 78).

32. Povreda načela univerzalne usluge

Telekomunikacijske tvrtke dužne su pružati usluge u skladu s načelima univerzalne usluge, što znači da usluge, poput interneta, moraju biti dostupne svim građanima po razumnim cijenama i bez diskriminacije, a korištenje APO-a za masovno odbijanje klijenata očito povređuje tu obvezu. GDPR: tražim od suda u Landshutu da naloži Schufi i Telekomu da dokumentiraju logiku APO-a, korištene podatke i privolu koju navodno tvrde da su pribavili a da me nisu obavijestili. Zaključak:

te prakse ne samo da oštećuju potrošače, već i onemogućuju inovacije i stvaraju monopolističko okruženje s negativnim posljedicama za tržište i za društvo u cjelini.

33. Priopćavanje informacija

Schufa Holding AG dužna mi je priopćiti informacije o mojim osobnim podacima na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR, Uredba (EU) 2016/679). Konkretno su relevantni sljedeći članci i načela: Članak 12. — Transparentnost informacija: voditelj obrade (Schufa) dužan je jasno i razumljivo obavijestiti ispitanika o tome kako se njegovi podaci obrađuju i kome se priopćavaju, i to prije samog korištenja. Članak 15. — Pravo na pristup: imam pravo dobiti potvrdu obrađuje li Schufa moje osobne podatke. Schufa nam mora pružiti sljedeće informacije: svrhu obrade (npr. procjena kreditne sposobnosti ili priopćavanje Telekomu i O2 Telefónici); primatelje ili kategorije primatelja (npr. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); logiku automatizirane odluke (npr. u slučaju APO-a); izvor podataka ako nisu prikupljeni izravno od vas. Članak 22. — Automatizirana pojedinačna odluka: ako Schufa pribjegava automatiziranoj odluci čiji vas rezultat značajno pogađa (npr. uskraćivanje pristupa internetu), imate pravo biti obaviješteni o logici obrade i priopćavanja podataka te ne dati izričitu informiranu privolu prije nego što se podaci upotrijebe za takvu odluku. Članak 6. — Pravne osnove: Schufa mora svoju obradu temeljiti na privoli (čl. 6. st. 1. t. (a) — izričita informirana privola za priopćavanje podataka Telekomu) ili legitimnom interesu (čl. 6. st. 1. t. (f) — samo ako njihov interes ne prevaguje nad vašim pravima i slobodama).

34. Obveze Schufe

- Transparentno vas obavijestiti o obradi podataka i njihovu priopćavanju Telekomu;
- Pružiti vam vaš rezultat kreditne sposobnosti (informaciju, to jest informiranu privolu (IP)) i objasniti na temelju kojih je podataka izračunat;
- Pribaviti moju izričitu privolu ako namjerava obrađivati i priopćavati vaše podatke trećoj strani, poput Telekoma, O2 Telefónice itd. Ako Schufa ne ispuni te obveze, mogu podnijeti zahtjev za pristup podacima (Data Subject Access Request — DSAR), pritužbu tijelu za zaštitu podataka u Njemačkoj (BfDI) i kaznenu prijavu za prijevaru. Dakle, ako me Schufa nije obavijestila o tome kako obrađuje moje podatke i kome ih priopćava, povrijedila je GDPR (Uredba (EU) 2016/679), konkretno načelo transparentnosti iz članka 12. i pravo na pristup iz članka 15.

Članak 15. Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) — Pravo ispitanika na pristup. Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose te, ako se obrađuju, pristup sljedećim informacijama:

- (a) svrhe obrade;
- (b) kategorije dotičnih osobnih podataka;
- (c) primatelji ili kategorije primatelja kojima su podaci bili ili će biti otkriveni, osobito primatelji u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
- (d) ako je moguće, predviđeno razdoblje pohrane podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji za njegovo utvrđivanje;
- (e) postojanje prava da se zatraži ispravak ili brisanje podataka, ograničenje njihove obrade ili prava na prigovor na takvu obradu;
- (f) pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

- (g) ako podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
- (h) postojanje automatizirane odluke, uključujući izradu profila, i, barem u takvim slučajevima, smislene informacije o logici koja je u pozadini te o važnosti i predviđenim posljedicama te obrade za ispitanika.

Povrede

- Načelo transparentnosti (čl. 12. GDPR-a): obveza jasnog obavješćavanja o obradi, uključujući korištenje u svrhu APO-a, i navođenja tko će primiti vaše podatke (npr. Deutsche Telekom AG);
- Pravo na pristup (čl. 15. GDPR-a): ako Schufa nije navela da će vaše podatke priopćiti Telekomu ili nije otkrila logiku APO-a, riječ je o povredi GDPR-a;
- Članak 6. GDPR-a: ako je Schufa upotrijebila vaše podatke bez vaše informirane privole ili bez jasne pravne osnove, riječ je o nezakonitoj obradi. Posljedice: Schufa time povređuje zakon, a svaka daljnja obrada ili priopćavanje vaših podataka trećoj strani (Telekomu) je ništava. Iz tih razloga tražim od suda da im odmah naloži da prekinu obradu mojih podataka, da mi pruže potpune informacije o obradi i primateljima te da mi pruže objašnjenje i ispriku. Poštovani suče, ako Schufa nije poštovala načelo transparentnosti i nije ispunila svoje zakonske obveze, svako daljnje opravdanje od strane Schufe, Telekoma ili O2 Telefónice je bespredmetno i nezakonito. Na temelju tih pravnih osnova prijavit ću ih izravno BfDI-ju (Saveznom povjereniku za zaštitu podataka).

6. Isticani „legitiman interes“ tek je iluzija

Schufa, Telekom ili O2 Telefónica povređuju GDPR, tako da njihov argument o „legitimnim interesima“ postaje prazan izgovor i iluzija bez pravne važnosti. Zašto? Legitiman interes (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a) valjan je samo ako:

- je obrada transparentna;
- je ispitanik obaviješten o razlozima obrade (načelo transparentnosti — čl. 12. GDPR-a);
- ne postoji nikakav sukob s vašim temeljnim pravima (čl. 6. i 22. GDPR-a). Načelo transparentnosti (čl. 12. GDPR-a) također je odlučujuće: ako me Schufa ili Telekom nisu obavijestili o obradi mojih podataka, nisu zatražili privolu (IP) ili nisu omogućili ulaganje prigovora, povrijedili su GDPR; njihov je argument o „legitimnim interesima“ tada tek prazan izgovor. Legitiman interes ne može zadirati u temeljna prava: prema tekstu članka 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, obrada je zakonita samo ako je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Ta odredba jasno utvrđuje da temeljna prava i slobode prevaguju nad legitimnim interesom kada bi obrada u njih zadirala.

Sudska praksa: Sud Europske unije (Sud EU-a) više je puta naglasio da su transparentnost i proporcionalnost ključne — voditelj obrade mora dokazati da su njegovi interesi nužni i da je obrada proporcionalna (npr. presuda C-311/18, „Schrems II“) — te da temeljna prava iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima (članci 7. i 8.: privatni život i zaštita podataka) prevaguju nad gospodarskim interesima poduzeća. Zaključak: ako obrada povređuje temeljna prava ili ne udovoljava zahtjevima transparentnosti, proporcionalnosti i obavješćavanja, legitiman interes ne može se smatrati zakonitom osnovom; u takvom je slučaju riječ o nezakonitoj obradi.

Analogija s presudom C-311/18 („Schrems II“)

- Zaštita temeljnih prava i osobnih podataka: u predmetu Schrems II bila je riječ o zaštiti podataka na temelju GDPR-a, osobito o jamstvima da prijenos ili obrada neće povrijediti temeljna prava ispitanika; u mojem slučaju sličnost je u tome što su moji podaci obrađivani i dijeljeni od strane Schufe i Telekomu bez moje informirane privole, čime su povrijeđena načela GDPR-a;
- Nepoštovanje načela proporcionalnosti i transparentnosti: Schrems II naglasio je da svaka obrada mora biti proporcionalna i transparentna; time što me nisu obavijestili o obradi mojih podataka ili o APO-u, Schufa i Telekom povrijedili su ista načela kao ona utvrđena presudom C-311/18;
- Izostanak pravne osnove: u predmetu Schrems II Sud je ocijenio nedostatnim pravni okvir Sjedinjenih Država (EU-US Privacy Shield); jednako tako, budući da Schufa ili Telekom ne dokazuju dostatnu osnovu, njihova je djelatnost nezakonita;
- Legitiman interes protiv temeljnih prava: Schrems II naglasio je da, čak i uz postojanje „legitimnog interesa“, on ne može zadirati u temeljna prava i slobode; u mojem slučaju „legitiman interes“ Schufe i Telekomu (npr. zaštita od neplaćanja) ne može opravdati zadiranje u moja temeljna prava (privatni život, zaštita podataka, nediskriminacija);
- Neproporcionalne posljedice: Schrems II upozorio je na neproporcionalne posljedice obrade (npr. diskriminaciju ili gubitak prava); u mojem je slučaju uskraćivanje pristupa internetu po razumnoj cijeni zbog neproporcionalnog korištenja mojih podataka analogan problem;
- Ta presuda pojačava moj argument: povreda načela GDPR-a čini djelatnost Schufe i Telekomu nezakonitom, a moja temeljna prava prevaguju nad njihovim „navodnim legitimnim interesima“. Time su dovedeni u pitanje vaše pravo na poštovanje privatnog života, pravo na pošteno i transparentno postupanje s podacima te pravo na pristup informacijama (internetu). Što to znači? Njihovi pokušaji da obradu opravdaju „legitimnim interesima“ su ništavi; ne mogu zaobići obvezu pribavljanja moje informirane privole, transparentne obrade mojih podataka i poštovanja mog prava na prigovor i pristup. Zaključak: njihovi su „legitimni interesi“ pravno ništavi, a ja imam puno pravo zahtijevati naknadu ili poduzeti druge korake, uključujući sudsku tužbu ili prijavu nadzornim tijelima poput BfDI-ja ili izravno EKLJP-u, policiji, te potraživati naknadu na temelju članka 82. GDPR-a.

Ako su Schufa ili Telekom povrijedili GDPR, njihov argument o „legitimnim interesima“ doista gubi svaku osnovu i postaje tek prazan izgovor i iluzija bez pravne važnosti. Zašto je ta kvalifikacija točna?

- Povreda GDPR-a poništava legitimne interese: ako temeljne obveze (obavješćavanje, privola, poštovanje prava osobe) nisu ispunjene, Schufa, O2 Telefónica ili Telekom ne mogu se pozivati na legitimne interese;
- Legitiman interes uvjetovan je zakonitom obradom: ona mora biti transparentna, proporcionalna i ne smije zadirati u temeljna prava; ako ti uvjeti nisu ispunjeni, „legitiman interes“ gubi svaku pravnu snagu;
- Iluzija legitimnog interesa: ako neki subjekt tvrdi da postupa u „legitimnom interesu“ istodobno povrjeđujući GDPR, taj je argument tek pokušaj opravdanja nezakonitog ponašanja i postaje opsjena. Zaključak: moja formulacija „iluzija bez pravne važnosti“ upravo izražava da su njihovi argumenti o „legitimnim interesima“, zbog nedostatka pravne osnove, obmanjujući i ništavi.

7. Zaštićeni podaci, primjenjiva načela i završni zahtjevi

Zaštićeni osobni podaci zaštićeni su upravo zato da se njima ne bi moglo manipulirati, njima trgovati ili ih po volji preprodavati. Logika GDPR-a i drugih pravnih odredaba počiva

u zaštiti pojedinca od zlorabe njegovih podataka i u jamstvu transparentnosti i poštenja njihove obrade. Moji zaštićeni osobni podaci zlorabljani su radi komercijalne dobiti agencije Schufa Holding AG, željne zarade, i Telekom, jednako željnog dobiti, kako bi mi se uskratio pristup internetu po pristupačnim cijenama i s očitom namjerom da mi se nametne skup internet od 108 € mjesečno.

Bit zaštite osobnih podataka

- Privola kao temeljno načelo: zakon zahtijeva da svaki voditelj obrade (Schufa, Telekom itd.) od ispitanika pribavi informiranu privolu za obradu, osim ako se obrada temelji na drugoj pravnoj osnovi (ugovorne obveze, legitimni interesi, porezne obveze, sigurnost itd.); ako privola izostane ili nije ispravno pribavljena, obrada je nezakonita;
- Zabrana diskriminacije i manipulacije: podaci se ne smiju koristiti za diskriminatorne ili nepoštene prakse; automatizirana odluka (npr. putem APO-a) bez obavještanja i mogućnosti prigovora povređuje GDPR;
- Načelo transparentnosti: voditelj obrade dužan je jasno obavijestiti o svrsi i načinima obrade; u protivnom povređuje zakon;
- Zabrana trgovanja podacima: prijenos trećim stranama radi financijske dobiti, bez privole osobe, izravno povređuje GDPR i pravo na poštovanje privatnog života. Sud mora jasno razumjeti: u nedostatku informirane privole, riječ je o izravnoj povredi zakona i mojih temeljnih prava. Automatizirana pojedinačna odluka, poput uskraćivanja pristupa internetu utemeljenog na podacima Schufe, nezakonita je ako Schufa nije pružila informacije o obradi, ako je Telekom upotrijebio te podatke bez vaše privole ili ako isticani legitimni interesi povređuju GDPR i uzrokuju diskriminaciju ili štetu. Zaključak: svako trgovanje zaštićenim osobnim podacima i svaka njihova manipulacija bez privole protivni su logici zakona kao i pravdi. To bi sudu trebalo biti jasno već pri prvom pregledu dokaza. Moje su tvrdnje utemeljene i ističu ključan problem: zlorabu mojih zaštićenih osobnih podataka od strane Schufe i Telekom radi maksimiziranja njihove komercijalne dobiti, na štetu mojih prava i legitimnih interesa.

Analiza problema

- Zloraba osobnih podataka: moji zaštićeni podaci upotrijebljeni su bez moje informirane privole i protivno logici njihova korištenja i postojanja u zakonu o zaštiti podataka, čime je izravno povrijeđen GDPR;
- Ako je Schufa priopćila vaše podatke Telekomu bez odgovarajuće pravne osnove (npr. vaše privole), riječ je o nezakonitom prijenosu podataka;
- Komercijalna dobit: Schufa zarađuje novac priopćavanjem podataka, čime izravno trguje zaštićenim osobnim podacima, protivno načelima zaštite privatnog života i zakonitosti obrade, bez moje informirane privole (IP);
- Telekom koristi te podatke kako bi uskratio usluge po razumnoj i pristupačnoj cijeni, istodobno vas gurajući prema skupljem rješenju, što pokazuje da je njihov „legitiman interes“ tek interes za ostvarivanje dobiti na štetu vaših prava;

- Diskriminacija i namjerna šteta: uskraćivanje pristupa internetu po pristupačnim cijenama zbog vaše financijske situacije diskriminatorno je i nezakonito;
- Pritisak prema skupom internetu od 108 € mjesečno otkriva očitu namjeru iskorištavanja vaše situacije radi osobne dobiti;
- Posljedice: takve su prakse protivne načelima poštenog tržišnog natjecanja, zaštite potrošača i temeljnim pravima na pristup internetu po razumnim i pristupačnim cijenama, bez ograničenja i diskriminacije.

Slijedom navedenog, tražim

- Trenutačni prekid takvih praksi od strane Schufe i telekomunikacijskih tvrtki;
- Naknadu pretrpljene štete i gubitaka te da se bez odgode donese odluka kojom se konačno priznaje moj zahtjev za naknadu štete u iznosu od 1 000 000 €;
- Jamstvo pristupačnog pristupa internetu, u skladu s mojim pravima, po dostupnim cijenama;
- Utvrđivanje kaznene odgovornosti odgovornih subjekata za zlorabu osobnih podataka i diskriminaciju. Svi ti dokazi i moja izjava otkrivaju temeljni problem sustavne zlorabe osobnih podataka i jasno ističu prakse protivne etici i zakonu, koje se moraju rješavati sudskim i kaznenim putem. Telekom koristi vaše podatke kako bi uskratio pružanje usluga po razumnoj cijeni i gura vas prema mnogo skupljem rješenju, što jasno pokazuje da njihov navodni „legitiman interes“ nije ništa drugo doli volja da maksimiziraju svoju dobit na štetu vaših temeljnih prava.

Izravni dokazi

- Povrede zakona — GDPR, koji propisuje da obrada podataka mora poštovati načela transparentnosti, obavješćavanja i zakonitosti;
- Diskriminacija — nepovoljan položaj nametnut potrošaču zbog njegove kreditne sposobnosti, očita povreda načela nediskriminacije;
- Namjera nanošenja štete — jasno formulirani koraci kojima se klijenti prisiljavaju na prihvaćanje nepovoljnih rješenja. To je savršen primjer načina na koji se traženje „legitimnog interesa“ zlorabljuje kao izgovor za opravdavanje praksi protivnih etici i zakonu. Na to ne može biti drugog odgovora doli nedvosmislene kaznene odgovornosti pred zakonom!

Imam pravo zahtijevati od suda da naloži Schufi, sudskim putem, da dostavi dokaz o tome jesam li joj ili nisam dao informiranu privolu za obradu i priopćavanje mojih osobnih podataka trećoj strani, to jest telekomunikacijskom društvu poput Telekoma ili O2 Telefónice. Ako Schufa ne dostavi takvu privolu ili ne može utvrditi njezino postojanje, njezina obrada i dijeljenje mojih podataka su nezakoniti, čime se povređuje GDPR (konkretno članci 6. i 7. GDPR-a, koji uređuju zakonitost obrade i uvjete privole). Te su informacije ključne za moj zahtjev za naknadu štete, jer potvrđuju da su moji podaci korišteni bez mog znanja i bez moje privole, čime se povređuju moja prava. Tražim od suda da to uključi u moju tužbu. Ako Schufa ne može dokazati privolu, njezin argument izveden iz legitimnog interesa postaje tek prazna iluzija bez pravne važnosti!

Iz razloga, dokaza i činjenica prethodno izloženih, neosporno je da su pravo i pravda na mojoj strani. Tužena društva pogrešno vjeruju da će njihovi postupci ostati pokriveni od strane vlade i da će tako moći izbjeći sankcije i kazne koje se, kao što je poznato, uglavnom ne plaćaju. Međutim, ako ne plate, najkasnije do 31.12.2024., iznos naknade štete koji potražujem, taj će se iznos, počevši od 1.1.2025., podignuti na 30 000 000 €. To će povećanje odražavati ne samo

njihovo odbijanje da okončaju tu golemu prijevaru dogovora, već i njihove ustrajne napore da maksimiziraju svoju dobit na štetu njemačkih građana i građana EU-a. Takvo ponašanje nedvosmisleno dokazuje njihovu izopačenost, pa će stoga i moja reakcija biti proporcionalna, bez kompromisa, čvrsta i usklađena. Zamisao da mogu sustavno pljačkati njemačke građane i građane EU-a, nekažnjeno oštećivati potrošače, povrjeđivati njihova prava i istodobno se izmicati svojoj pravnoj odgovornosti, iluzorna je i za mene potpuno neprihvatljiva.

Brojne informacije u ovom dokumentu pojavljuju se više puta, ali uvijek namjerno u drukčijem kontekstu, u svrhu ilustracije i boljeg razumijevanja; stoga vas molim da to imate na umu.


Peter Ferenc

S poštovanjem,

u Kumhausenu, 10. prosinca 2024.

građanin Europske unije

„Wnioskodawca“

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Niemcy
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Niemcy

Kumhausen, 10 grudnia 2024 r.

WNIOSEK O WYDANIE ZARZĄDZENIA TYMCZASOWEGO

Wniosek o zabezpieczenie (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Wysoki Sądzie Landgericht Landshut,

Niniejszym wnioskiem o zabezpieczenie zwracam się do sądu o nakazanie spółce Schufa Holding AG przedłożenia mojej świadomej zgody. Przedłożenie mojej świadomej zgody przez Schufę ma decydujące znaczenie dla wyjaśnienia kwestii zgodności z prawem przetwarzania moich danych oraz związanej z tym odmowy świadczenia usługi ze strony Deutsche Telekom AG lub O2 Telefónica. W braku tej świadomej zgody przetwarzanie moich danych jest niezgodne z prawem, a zastosowanie zautomatyzowanej decyzji indywidualnej (ZDI) jest nieważne.

Aby przetwarzać i sprzedawać moje dane osobie trzeciej takiej jak Telekom, Schufa musi dysponować solidną podstawą prawną w rozumieniu RODO. Tą podstawą prawną może być:

1. Podstawa prawna przetwarzania przez Schufę (art. 6 RODO)

4. Świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Schufa potrzebowałaby Państwa wyraźnej świadomej zgody, gdy przetwarza lub przekazuje Państwa dane w celach, które nie są niezbędne do wykonania umowy lub do ochrony prawnie uzasadnionych interesów. Dlatego wzywam sąd, aby w drodze zarządzenia sądowego zażądał od Schufy mojej wyraźnej świadomej zgody (ŚZ) i włączył ją do akt jako dowód.

5. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Gdyby teoretycznie istniał precyzyjny przepis prawny nakazujący przekazanie danych Telekomowi, Schufa musiałaby to wykazać. W niniejszej sprawie zarówno Schufa, jak i Telekom musieliby jednak dokładnie wskazać, który przepis ich do tego upoważnia.

6. Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Schufa może twierdzić, że przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, ale:

- Interesy te nie mogą przeważać nad moimi prawami i wolnościami.
- Sprzedaż moich danych Telekomowi przez Schufę nie jest uznawana za prawnie uzasadniony interes Schufy, ponieważ sprzedaż danych osobowych w celach komercyjnych nie jest

niezbędna i nie istnieje żaden wystarczająco ważny prawnie uzasadniony powód usprawiedliwiający takie przetwarzanie. W odniesieniu do pisma pełnomocnika Schufy z dnia 20.11.2024 r.: „IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig." (strona 3).

7. Nielegalna sprzedaż danych

Jeżeli Schufa przekazuje dane bez mojej świadomej zgody lub bez innej wystarczającej podstawy prawnej, stanowi to naruszenie RODO. Sprzedaż danych wyłącznie w celu osiągnięcia zysku lub w celach komercyjnych, jak w przypadku Telekomu, w żadnym razie nie mieści się w pojęciu „prawnie uzasadnionego interesu”.

Wniosek: ani Schufa, ani Telekom nie mają automatycznego prawa do przetwarzania i udostępniania Państwa danych. Sprzedaż danych osobie trzeciej takiej jak Telekom musi opierać się na wyraźnej świadomej zgodzie lub wymagałaby bardzo solidnego uzasadnienia prawnego — co w przypadku praktyk komercyjnych, takich jak sprzedaż danych w celach komercyjnych, okazuje się bezprawne.

Jeżeli Schufa twierdzi, że przetwarza moje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), nie musi uzyskiwać mojej wyraźnej świadomej zgody, ale musi spełnić następujące warunki:

2. Test równowagi (balancing test)

9. Schufa musi wykazać, że jej prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych przeważają nad moimi podstawowymi prawami i wolnościami. Test ten zakłada zbadanie, czy przetwarzanie danych jest:

- Niezbędne: musi być nieodzowne dla Schufy lub jej klienta w ściśle określonym celu (np. ochrona przed brakiem płatności);
- Proporcjonalne: nie może powodować nadmiernego naruszenia moich praw, przykładowo jeżeli prowadzi do dyskryminacji lub odmowy dostępu do internetu ze względu na zdolność kredytową — w którym to przypadku mamy do czynienia z nadmiernymi naruszeniami;
- Przejrzyste: muszę być jasno poinformowany o przetwarzaniu (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO). Przejrzyste przetwarzanie oznacza, że osoby muszą być jasno, precyzyjnie i w zrozumiałym sposób poinformowane o tym, jak ich dane będą przetwarzane, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych opiera się to przetwarzanie. Zatem jeżeli Schufa mnie nie poinformowała — co rzeczywiście ma miejsce — i nie dysponuje moją świadomą zgodą, wówczas jej bajka o „prawnie uzasadnionych interesach” staje się bezprawną i pustą iluzją. Ani Schufa, ani Telekom nie mogą powoływać się na prawnie uzasadniony interes. Ponadto jeżeli przetwarzanie narusza choćby jedną jedyną zasadę RODO, ich działalność jest bezprawna! Zatem jeżeli Schufa mnie nie poinformowała, nie może powoływać się ani na „prawnie uzasadnione interesy”, ani na art. 6 ust. 1 lit. f)! Cytuję art. 5 RODO: „Naruszenie którejkolwiek z tych zasad powoduje bezprawność przetwarzania”. Otóż ani Schufa, ani Telekom, ani O2 Telefónica mnie nie poinformowali! I nie trzeba nawet iść dalej!!! Sprawa jest przesądzona!!!!

Przejrzystość i informowanie

10. Nawet jeżeli Państwa zgoda nie jest wymagana, muszą Państwa jasno poinformować, że Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli mnie o

tym nie poinformowali, naruszyli zasadę przejrzystości z art. 5 RODO. Cytuję art. 5 RODO: „Naruszenie którejkolwiek z tych zasad powoduje bezprawność przetwarzania”!

Prawo do sprzeciwu

11. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, Schufa musi zaprzestać przetwarzania, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy.

Wniosek

12. Jeżeli Schufa twierdzi, że przetwarza Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, nie musi uzyskiwać Państwa wyrażnej świadomej zgody, ale: musi jednak Państwa poinformować i umożliwić wniesienie sprzeciwu. Jeżeli Schufa mnie nie poinformowała lub nie wykaże prawnie uzasadnionego interesu, przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Jeżeli Schufa sprzedaje dane Telekomowi, sprzedaż ta nie może stanowić prawnie uzasadnionego interesu, ponieważ nie jest to przetwarzanie danych w niezbędnym zakresie, lecz komercyjna sprzedaż w celu osiągnięcia zysku.

3. Żądania i orzeczenie sądu

Mam nadzieję, że wyjaśniłem, uzasadniłem i przedstawiłem sądowi tę argumentację w sposób jasny i przystępny. Dlatego wnoszę do sądu o:

- nakazanie spółce Schufa Holding AG przedłożenia mojej świadomej zgody (ŚZ) zgodnie z RODO, jako dowodu jej bezprawności w razie nieprzedłożenia ŚZ;
- zapewnienie, aby wszystkie dane i wszystkie dokumenty dotyczące niniejszej sprawy zostały przekazane organom ścigania w celu zbadania zgodności z prawem ich postępowania. Wnoszę do sądu skargę na kancelarię prawną LATHAM & WATKINS, a także do izby adwokackiej, z tego powodu, że mimo iż spór jeszcze się właściwie nie rozpoczął, już z góry przesądziła o mojej przegranej przed sądem, twierdząc — cytuję — „brak perspektyw powodzenia w niniejszym postępowaniu” przeciwko pozwanym, wpływając w ten sposób bezprawnie na sąd kłamstwami przeciwko mojemu powództwu i wzbudzając swoimi oświadczeniami w sądzie negatywne emocje na moją szkodę. Rozważam również złożenie zawiadomienia o przestępstwie przeciwko tej kancelarii prawnej w tym zakresie.

Orzeczenie sądu

Sąd powinien orzec sprawiedliwie i zgodnie z prawem, nie tylko wobec stron, które pozwalem, lecz także wobec mnie jako strony postępowania. Jasne dowody mojej sytuacji finansowej zostały już przedłożone, a sąd, mając na względzie zasadność mojego żądania, powinien przestrzegać zasad ekonomii procesowej i proporcjonalności.

- Moja sytuacja finansowa: nie dysponuję wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów postępowania, co zostało uzasadnione w moim wniosku o pomoc prawną (Prozesskostenhilfe);
- Zasada rzetelnego procesu (art. 6 EKPC): żądanie zaliczki na koszty postępowania jest sprzeczne z moim prawem dostępu do rzetelnego procesu, jeżeli sąd nie uwzględni mojej sytuacji finansowej;

- Zasada równości wobec prawa (Fiat justitia, ruat caelum): sąd nie może nakładać obowiązków, które nie są ani proporcjonalne, ani sprawiedliwe w świetle mojej szczególnej sytuacji.

Propozycja

Res ipsa loquitur — fakty mówią same za siebie. W świetle wszystkich faktów, dowodów i oczywistego naruszenia moich praw przez stronę przeciwną nie ma potrzeby przeprowadzania innych zbędnych dowodów. Same okoliczności sprawy mówią za siebie: doszło do ciężkiego naruszenia norm prawnych, w tym RODO, a prawnie uzasadnione interesy strony przeciwnej są bezpodstawne i pozbawione znaczenia prawnego. „Res ipsa loquitur” jasno dowodzi bezprawnego przetwarzania moich danych osobowych oraz odmowy świadczenia usługi opartej na dyskryminacji.

Ratio decidendi — prawna podstawa orzeczenia. Strona przeciwna, to jest Schufa Holding AG i Deutsche Telekom AG, nie przedstawiła żadnej podstawy prawnej usprawiedliwiającej jej postępowanie. Nie istnieje żadna podstawa prawna dopuszczająca zastosowanie ZDI bez mojej świadomej zgody ani naruszenie zasady przejrzystości z art. 5 RODO. Ich obrona oparta na „prawnie uzasadnionych interesach” nie ma żadnego oparcia w prawie, a zatem ich postępowanie uznaje się za bezprawne. Dlatego proponuję sądowi, aby na podstawie zasady „Ratio decidendi” orzekł na moją korzyść.

Fiat justitia, ruat caelum — sprawiedliwość dla wszystkich. System prawny musi być stosowany jednakowo wobec wszystkich, w tym wobec samego sądu. Dlatego wnoszę, aby wszystkie moje dowody zostały ocenione obiektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od pozycji strony przeciwnej. Strona przeciwna nie może korzystać z uprzywilejowania wyłącznie ze względu na swoją wielkość lub siłę gospodarczą.

Zasada proporcjonalności i ekonomii procesowej

Zgodnie z zasadą proporcjonalności i ekonomii procesowej wnoszę, aby sąd nie uzależniał dalszego prowadzenia postępowania od mojego obowiązku ustanowienia adwokata,

skoro przedstawione dowody i argumenty są jasne i bezsporne. Obowiązek ustanowienia adwokata byłby w niniejszej sprawie zbędny i nieproporcjonalny w świetle jasności faktów.

Logika moich argumentów jest solidna i opiera się na zasadach rzetelnego procesu. Jeżeli fakty są jednoznaczne, prawo jest po mojej stronie, a okoliczności sprawy jasno wskazują na powodzenie mojego powództwa, sąd powinien wówczas:

- uwzględnić jasność sprawy: zgodnie z zasadą „Res ipsa loquitur” jest oczywiste, że koszty postępowania powinny następnie zostać poniesione przez stronę przeciwną, jeżeli moje powództwo zostanie uwzględnione;
- uwzględnić zasadę ekonomii procesowej: żądanie od Państwa kosztów postępowania w takim przypadku mogłoby zostać uznane za zbędną zwłokę, jeżeli już jest oczywiste, że po zakończeniu postępowania poniesie je strona przeciwna;
- uwzględnić prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości: jeżeli nałożenie kosztów uniemożliwia Państwu dalsze prowadzenie postępowania, może to być sprzeczne z Państwa prawem do rzetelnego procesu (art. 6 EKPC). Sąd nie powinien żądać ode mnie zaliczki na koszty, jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że strona przeciwna przegra spór i będzie zobowiązana do ich pokrycia. Co więcej, gdyby sąd utrzymał żądanie kosztów i

gdybym z tego powodu nie mógł kontynuować postępowania, mogłoby to zostać uznane za utrudnianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

4. Wniosek i żądania (część pierwsza — 7.12.2024 r.)

Niniejszym, Wysoki Sądzie, zwracam się z następującymi pytaniami i żadaniami:

- Czy Schufa chroni moje prawnie chronione dane osobowe, skoro jednocześnie sprzedaje je operatorom telekomunikacyjnym bez mojej wiedzy i bez mojej zgody?
- Kogo chcą Państwo przekonać, że Schufa postępuje zgodnie z prawem? Nie rozumiem, jak to możliwe, że w XXI wieku niemiecki sąd chroni przestępców i oszustów takich jak Schufa, Telekom i rząd Republiki Federalnej Niemiec.

Moje żądania

- Wnoszę do sądu o udzielenie mi bez zwłoki i na piśmie odpowiedzi, czy sędzia zrozumiał istotę całego tego oszustwa ze strony Schufy, tak jak zostało ono opisane w niniejszym dokumencie;
- Odszkodowanie w kwocie 1 000 000 € uznaję za ważne do Państwa kolejnego pisemnego pisma, ponieważ mój czas jest cenny i nie będę tolerował jego niepotrzebnego marnowania przez sąd w Landshut. Kwota odszkodowania, której dochodzę, jest jedynie symboliczna w stosunku do szkód, jakie to oszukańcze porozumienie wyrządziło obywatelom niemieckim i obywatelom Unii Europejskiej. Jeżeli sąd w najkrótszym terminie nie wyda korzystnego orzeczenia, podniosę kwotę odszkodowania do najwyższej możliwej wysokości. Z niniejszego dokumentu jednoznacznie wynika, że nie są potrzebni ani adwokat, ani tłumacz, ani koszty postępowania, ponieważ na podstawie niepodważalnych dowodów, które tutaj przedstawiłem, wystarczy orzec o uznaniu mojego odszkodowania i wydać orzeczenie.

Niniejszym wnoszę do sądu w Landshut o nakazanie pozwanym Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG zapłaty tej kwoty 1 000 000 €, najpóźniej do dnia 31.12.2024 r. i w najkrótszym możliwym terminie, na następujący rachunek:

- Właściciel rachunku: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Na podstawie powyższego wnoszę do sądu o orzeczenie na moją korzyść i stwierdzenie naruszenia moich praw oraz bezprawności postępowania strony przeciwnej. Wnoszę również o zasądzenie odszkodowania za poniesioną szkodę i dyskryminację. Wierzę, że ten krok przyczyni się do sprawiedliwej oceny sprawy i ochrony moich praw na podstawie RODO. Wszystkie dowody i wszystkie szczegóły sprawy są przeanalizowane i ustalone w niniejszym dokumencie począwszy od strony 5, w tym przedstawione powyżej fakty. — Z poważaniem, Kumhausen, 7 grudnia 2024 r.

5. Podsumowanie bezpośrednich i prawnych dowodów przeciwko Schufie i Telekomowi

17. Schufa Holding AG a przekazywanie chronionych danych

Schufa Holding AG może przetwarzać dane zgodnie z RODO i BDSG. Przekazywanie danych jest możliwe wyłącznie na zgodnej z prawem podstawie prawnej lub prawnie uzasadnionym interesie, a konsument nie może być dyskryminowany. Do kluczowych warunków należą świadoma zgoda, przejrzystość i możliwość wniesienia sprzeciwu. Jeżeli nie widzimy, co podpisujemy, nie może być mowy o przejrzystości. W trakcie procedury składania wniosku o dostęp do internetu nie widzimy, co podpisujemy, wobec czego nie może być mowy o przejrzystości, która jest przecież kluczowa! Przejrzystość jest podstawową zasadą przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO (art. 5 ust. 1 lit. a). Przejrzyste przetwarzanie oznacza, że osoby muszą być jasno, precyzyjnie i w zrozumiałym sposób poinformowane o tym, jak ich dane będą przetwarzane, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych.

Jeżeli przy składaniu wniosku o dostęp do internetu nie są Państwo wystarczająco poinformowani o tym, co podpisują, o celu i zakresie przetwarzania swoich danych oraz o swoich prawach, przetwarzanie to nie spełnia wymogów przejrzystości RODO. Jest to podstawowa wada powodująca bezprawność przetwarzania danych. Ponadto brak przejrzystości może skutkować tym, że konsument nie ma możliwości wyrażenia świadomej zgody ani skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu, co jest sprzeczne z RODO. Zautomatyzowana decyzja indywidualna i przetwarzanie, takie jak ZDI, muszą obejmować nadzór człowieka, a klient ma prawo być poinformowany (§Z) i musi mieć możliwość wniesienia sprzeciwu. Wniosek: Schufa musi wykazać, że postępuje zgodnie z RODO. Jeżeli stwierdzony zostanie brak informacji lub zgody, doszło do naruszenia prawa.

18. Odmowa zapewnienia dostępu do internetu

Telekom i O2 Telefónica odmówili mi dostępu na podstawie rzekomej zdolności kredytowej ustalonej przez Schufa Holding AG, nie wyjaśniając mi tego — czyli bez poinformowania — ani nie wykazując prawnie uzasadnionego interesu czy mojej świadomej zgody. Mój alternatywny dostęp do internetu kosztuje 108 € miesięcznie, co w ciągu pięciu lat stanowi dodatkowy koszt 4 380 €. Dowód zapłaty na rzecz Telekomu znajduje się w załączonych wyciągach bankowych. Wniosek: odmowa internetu jest dyskryminacyjna i finansowo nieproporcjonalna, naruszając tym samym moje podstawowe prawa i zasadę proporcjonalności.

19–20. Naruszenie RODO i art. 22

Zautomatyzowana decyzja indywidualna (ZDI) nie może być stosowana bez świadomej zgody. Telekom przetwarza Państwa dane, nie informując Państwa o logice i konsekwencjach ZDI. Wniosek: naruszono moje prawo do bycia poinformowanym oraz ochronę moich danych osobowych. RODO zakazuje takiego postępowania.

21. Dyskryminacja ze względu na niewypłacalność

Niewypłacalność nie jest ważnym powodem odmowy dostępu do internetu. § 78 TKG i art. 14 EKPC gwarantują niedyskryminacyjny dostęp do internetu. Wniosek: odmowa dostępu ze

względem na niewypłacalność stanowi naruszenie praw podstawowych i prawa telekomunikacyjnego.

22. Nieproporcjonalność ryzyka finansowego

Dostawca ryzykuje brakiem płatności w wysokości najwyżej 40 €, podczas gdy ja ponoszę nieproporcjonalne koszty alternatywnego dostępu do internetu. Ta nierównowaga ryzyka dowodzi nieproporcjonalności i bezpodstawności twierdzenia Schufy, Telekomu lub O2 Telefónica o prawnie uzasadnionym interesie. Wniosek: nie istnieje żadne uzasadnienie prawne, a więc ani żadna podstawa prawna, dla odrzucenia mojego wniosku o dostęp do internetu.

23. Naruszenie moich praw podstawowych

Odmowa internetu narusza moje prawo do poszanowania życia prywatnego, do informacji i do wolności wypowiedzi, gwarantowane przez art. 8, 10 i 14 EKPC. Prawa te przeważają nad interesami komercyjnymi operatorów. Wniosek: Telekom i Schufa naruszyli i nadal naruszają moje prawa podstawowe gwarantowane prawem europejskim.

24. Dowody

- Dokumentacja Schufy i RODO: dowodzi braku informacji i bezprawnego przetwarzania danych;
- Faktury za alternatywny dostęp do internetu: dowodzą obciążenia finansowego wynikającego z odmowy świadczenia usługi;
- Zawiadomienia o przestępstwie i postępowania sądowe: potwierdzają moje działania w celu ochrony moich praw;
- Obliczenie kosztów finansowych: dowodzi nieproporcjonalności obciążenia w stosunku do minimalnego ryzyka dostawcy. Wniosek: na podstawie tej chronologii i argumentacji ustalono, że moje prawa były i są systematycznie naruszane.

25. Uzyskanie ZDI

Schufa Holding AG, podobnie jak Deutsche Telekom AG, jest zobowiązana do uzyskania świadomej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w przypadkach, w których nie istnieje żadna inna zgodna z prawem podstawa na gruncie RODO. Oznacza to, że jeżeli Schufa przekazuje moje dane osobowe osobom trzecim, przykładowo operatorom telekomunikacyjnym, w celu oceny zdolności kredytowej lub innych zautomatyzowanych decyzji, jest zobowiązana poinformować mnie o tym działaniu i uzyskać moją świadomą zgodę, chyba że może oprzeć się na innej zgodnej z prawem podstawie (np. prawnie uzasadnionym interesie). Główne punkty dotyczące Schufy w świetle RODO:

- Świadoma zgoda: jeżeli Schufa przetwarza lub przekazuje moje dane osobowe, musi mnie o tym jasno poinformować, w tym o celu i konsekwencjach przetwarzania. Zgoda ta musi być dobrowolna, przejrzysta, świadoma, jednoznaczna i uprzednia;
- Przejrzystość: Schufa jest zobowiązana zapewnić przejrzystość przetwarzania moich danych, co oznacza, że muszę być jasno poinformowany o tym, jak moje dane będą przetwarzane i komu zostaną przekazane;
- Prawo do sprzeciwu: mam prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli mam podstawy sądzić, że przetwarzanie nie jest zgodne z RODO, w tym

gdy stosowana jest zautomatyzowana decyzja indywidualna. Na podstawie art. 21 RODO mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (przykładowo Schufy lub Telekomu). Konkretnie art. 21 RODO stanowi: 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach: jeżeli przetwarzanie Państwa danych opiera się na prawnie uzasadnionych interesach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Administrator nie może wówczas dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przeważających nad Państwa prawami i wolnościami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem. 2. Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: mają Państwo bezwzględne prawo wnieść sprzeciw, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (co jednak nie dotyczy mojego przypadku, jako że chodzi o przekazywanie danych przez Schufę Telekomowi).

Zautomatyzowana decyzja (art. 22 RODO): jeżeli Schufa wykorzystuje moje dane na potrzeby zautomatyzowanej decyzji indywidualnej wywołującej skutki prawne lub istotne (np. decyzji o przyznaniu dostępu do internetu), przetwarzanie to musi być zgodne z prawem, przejrzyste, niedyskryminacyjne, a musi istnieć możliwość interwencji człowieka, gdy decyzja wpływa na moje prawa. Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania? Jeżeli Schufa nie udziela tych informacji i nie uzyskuje mojej świadomej zgody tam, gdzie jest ona wymagana, stanowi to bezpośrednie naruszenie RODO. Schufa i Telekom są zatem zobowiązani do przestrzegania tych samych zasad RODO, w tym uzyskania świadomej zgody tam, gdzie jest wymagana, oraz zapewnienia przejrzystości przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli Schufa bezpośrednio sprzedaje moje dane osobowe spółkom takim jak Telekom bez mojej świadomej zgody, stanowi to oczywiste naruszenie RODO; w takim przypadku przetwarzanie moich danych osobowych uznaje się za bezprawne i niezgodne z prawem. RODO ustanawia jasne zasady, w tym: Zgodne z prawem przetwarzanie (art. 6 RODO): przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie prawnej, takiej jak świadoma zgoda, wykonanie umowy, obowiązek prawny lub prawnie uzasadniony interes. Sprzedaż danych osobie trzeciej (Telekomowi) nie jest prawnie uzasadnionym interesem, jeżeli nie mam możliwości uprzedniego wyrażenia swojej zgody, sprzeciwu lub oporu.

26. Świadoma zgoda (art. 13 i 14 RODO)

- Przed każdym przekazaniem moich danych osobie trzeciej Schufa musi jasno poinformować mnie o: celu przetwarzania; odbiorcach danych (Telekom, O2 Telefónica itd.); konsekwencjach przetwarzania;
- Jeżeli takiej zgody nie wyraziłem, Schufa postępuje niezgodnie z prawem.

27. Zautomatyzowana decyzja (art. 22 RODO)

Jeżeli Państwa dane są wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanej decyzji wywołującej skutek prawny (np. przyznanie lub odmowa usługi), zarówno Schufa, jak i Telekom są zobowiązani poinformować Państwa o logice przetwarzania i uzyskać Państwa zgodę.

28. Ochrona danych osobowych jako prawo podstawowe

- Sprzedaż danych w celach komercyjnych (takich jak „ocena zdolności kredytowej” na rzecz Telekomu) jest sprzeczna z zasadą minimalizacji danych i zasadą przetwarzania danych wyłącznie w określonych celach;
- Co oznacza ta sprzedaż, jeżeli Schufa przekazuje moje dane Telekomowi: narusza RODO, jeżeli nie mają Państwo możliwości odmówienia takiego przetwarzania; zagraża i lekceważy moje prawo do ochrony danych i do przejrzystości; przedkłada interesy komercyjne nad moje prawa podstawowe. Kroki prawne: jeżeli dysponuję dowodami sprzedaży moich danych bez zgody, mogę złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub dochodzić odszkodowania na podstawie art. 82 RODO. Żądanie usunięcia danych: zażądam od Schufy usunięcia moich danych (prawo do bycia zapomnianym) i zaprzestania ich przetwarzania. Schufa i Telekom nie mogą czerpać zysków z moich chronionych danych osobowych bez przestrzegania swoich obowiązków prawnych.

29. Stosowanie ZDI w Niemczech

Jeżeli wszystkie spółki telekomunikacyjne w Niemczech stosują identyczny lub podobny system zautomatyzowanej decyzji indywidualnej (ZDI), przy czym decyzje te opierają się na danych Schufy lub innych wspólnych źródłach, i jeżeli wszystkie te spółki odmawiają świadczenia usług na tej samej podstawie, dowodzi to istnienia zмовы kartelowej. Oto powody, dla których uznaje się to za dowód kartelu:

- Uzgodnione postępowanie: jeżeli wszystkie spółki telekomunikacyjne odmawiają zapewnienia dostępu do internetu osobom niewypłacalnym lub o niskiej zdolności kredytowej, niezależnie od konkretnych okoliczności, wskazuje to na istnienie porozumienia lub uzgodnienia ich postępowania;
- Na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zakazane są wszelkie porozumienia lub praktyki ograniczające konkurencję;
- Wspólne źródło danych (Schufa): jeżeli wszystkie te spółki wykorzystują dane Schufy w tych samych celach (np. ocenie zdolności kredytowej) i jeżeli dane te prowadzą do tych samych decyzji, ujawnia to udostępnianie danych w celu ograniczenia konkurencji i konsumenckiego wyboru dostawcy;
- ZDI jako instrument dyskryminacji: zautomatyzowana decyzja pozbawiona przejrzystości i możliwości sprzeciwu może być uznana za nieuzasadnioną dyskryminację. Jeżeli praktyka ta jest powszechna i jednakowo stosowana przez wszystkie spółki, jest to dowód uzgodnionego postępowania;
- Brak konkurencji: kartele prowadzą do ograniczenia konkurencji. Jeżeli nie istnieje żaden dostawca oferujący usługi bez stosowania ZDI lub z bardziej przejrzystym systemem, jest to oczywisty znak braku konkurencji spowodowanego kartelem;
- Nadużycie pozycji dominującej: spółki telekomunikacyjne mogą zajmować pozycję dominującą. Jeżeli nadużywają tej pozycji, aby ograniczyć dostęp do usług podstawowych, stanowi to naruszenie art. 102 TFUE.

30. Możliwe dowody kartelu

- Identyczne decyzje: jeżeli wszystkie spółki odrzucają wnioski w ten sam sposób i na tej samej podstawie (np. niska zdolność kredytowa pochodząca ze Schufy), dowodzi to istnienia kartelu;
- Udostępniane dane: wykorzystanie wspólnego systemu oceny, takiego jak Schufa, bez możliwości wyboru przez klienta alternatywy;
- Brak alternatywy: jeżeli klient nie ma możliwości uzyskania dostępu do internetu po standardowej, przystępnej i rozsądnej cenie, bez dyskryminacji, u innego dostawcy. Wniosek: kartele stanowią ciężkie naruszenie konkurencji i mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej oraz znacznych kar finansowych dla danych spółek. Praktyki te w zakresie zautomatyzowanej decyzji indywidualnej jednoznacznie ograniczają konkurencję, i to z wielu powodów:
- Identyczna ocena zdolności kredytowej bez alternatywy: wszystkie spółki telekomunikacyjne stosują ten sam system oceny Schufa Holding AG i decydują w ten sam sposób, co znosi warunki konkurencji (konsument nie ma żadnej innej możliwości uzyskania usług bez wykazania swojej „zdolności kredytowej”) i ogranicza konkurencję, uniemożliwiając wejście nowych uczestników, którzy mogliby zaoferować alternatywy;
- ZDI jako instrument dyskryminacyjny, który nie uwzględnia indywidualnych okoliczności klienta: ogranicza i dyskryminuje konsumentów o niskiej zdolności kredytowej lub niewypłacalnych; prowadzi do wykluczenia całych grup klientów z rynku, naruszając obowiązek świadczenia usług w sposób powszechny i niedyskryminacyjny;
- Brak przejrzystości: konsumenci nie są informowani o logice ZDI ani o stosowanych kryteriach; nie mają możliwości wniesienia sprzeciwu ani zażądania ręcznego ponownego rozpatrzenia decyzji. Narusza to nie tylko RODO, lecz także zasady uczciwości w obrocie i przejrzystości, niezbędne dla konkurencji.

31. Zachowanie kartelowe

- Jeżeli wszystkie spółki stosują te same praktyki bez jakiegokolwiek różnicy: wskazuje to na uzgodnione postępowanie, sprzeczne z regułami konkurencji z art. 101 TFUE;
- Brak jakiegokolwiek alternatywy w tym segmencie rynku wskazuje na celowe blokowanie środowiska konkurencyjnego, aby uczestnicy telekomunikacyjni mogli dyktować warunki świadczenia usług dostępu do internetu i ich ceny. Konsekwencje dla konsumentów: praktyki te podnoszą cenę usług, ponieważ konsumenci o niskiej zdolności kredytowej są zmuszeni sięgać po kosztowne alternatywy (np. usługi przedpłacone, routery 5G); utrudniają dostęp do usług podstawowych, naruszając tym samym prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do internetu na podstawie art. 22 RODO i ustawy TKG (§ 78).

32. Naruszenie zasad usługi powszechnej

Spółki telekomunikacyjne są zobowiązane do świadczenia usług zgodnie z zasadami usługi powszechnej, co oznacza, że usługi takie jak internet muszą być dostępne dla wszystkich obywateli po rozsądnych cenach i bez dyskryminacji, a stosowanie ZDI do masowej odmowy klientom oczywiście narusza ten obowiązek. RODO: wnoszę do sądu w Landshut o nakazanie Schufie i Telekomowi udokumentowania logiki ZDI, wykorzystanych danych i zgody, którą rzekomo twierdzą, że uzyskali, nie informując mnie. Wniosek: praktyki te nie tylko szkodzą

konsumentom, lecz także uniemożliwiają innowacje i tworzą monopolistyczne środowisko o negatywnych skutkach dla rynku i dla społeczeństwa jako całości.

33. Udzielanie informacji

Schufa Holding AG jest zobowiązana udzielić mi informacji o moich danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, rozporządzenie UE 2016/679). Konkretnie istotne są następujące artykuły i zasady: Artykuł 12 — Przejrzystość informacji: administrator (Schufa) jest zobowiązany jasno i zrozumiale poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym, jak jej dane są przetwarzane i komu są przekazywane, jeszcze przed samym ich wykorzystaniem. Artykuł 15 — Prawo dostępu: mam prawo uzyskać potwierdzenie, czy Schufa przetwarza moje dane osobowe. Schufa musi udzielić nam następujących informacji: cel przetwarzania (np. ocena zdolności kredytowej lub przekazanie Telekomowi i O2 Telefónica); odbiorców lub kategorie odbiorców (np. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); logikę zautomatyzowanej decyzji (np. w przypadku ZDI); źródło danych, jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa. Artykuł 22 — Zautomatyzowana decyzja indywidualna: jeżeli Schufa stosuje zautomatyzowaną decyzję, której wynik istotnie Państwa dotyczy (np. odmowa dostępu do internetu), mają Państwo prawo być poinformowani o logice przetwarzania i przekazywania danych oraz nie wyrazić wyrażnej świadomej zgody, zanim dane zostaną wykorzystane do takiej decyzji. Artykuł 6 — Podstawy prawne: Schufa musi oprzeć swoje przetwarzanie na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a — wyraźna świadoma zgoda na przekazanie danych Telekomowi) lub na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f — wyłącznie jeżeli ich interes nie przeważa nad Państwa prawami i wolnościami).

34. Obowiązki Schufy

- Przejrzystość poinformować Państwa o przetwarzaniu danych i ich przekazaniu Telekomowi;
- Udostępnić Państwu Państwa wynik zdolności kredytowej (informację, to jest świadomą zgodę (SZ)) i wyjaśnić, na podstawie jakich danych został obliczony;
- Uzyskać moją wyraźną zgodę, jeżeli zamierza przetwarzać i przekazywać Państwa dane osobie trzeciej, takiej jak Telekom, O2 Telefónica itd. Jeżeli Schufa nie spełni tych obowiązków, mogę złożyć wniosek o dostęp do danych (Data Subject Access Request — DSAR), skargę do organu ochrony danych w Niemczech (BfDI) oraz zawiadomienie o przestępstwie oszustwa. Zatem jeżeli Schufa nie poinformowała mnie o tym, jak przetwarza moje dane i komu je przekazuje, naruszyła RODO (rozporządzenie UE 2016/679), konkretnie zasadę przejrzystości z art. 12 i prawo dostępu z art. 15.

Artykuł 15 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) — Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, dostęp do następujących informacji:

- a) cele przetwarzania;
- b) kategorie odnośnych danych osobowych;
- c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe;
- d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria jego ustalania;

- e) istnienie prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- g) jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
- h) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje o zasadach leżących u jego podstaw, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Naruszenia

- Zasada przejrzystości (art. 12 RODO): obowiązek jasnego informowania o przetwarzaniu, w tym o wykorzystaniu na potrzeby ZDI, oraz wskazania, kto otrzyma Państwa dane (np. Deutsche Telekom AG);
- Prawo dostępu (art. 15 RODO): jeżeli Schufa nie wskazała, że przekaze Państwa dane Telekomowi, lub nie ujawniła logiki ZDI, stanowi to naruszenie RODO;
- Artykuł 6 RODO: jeżeli Schufa wykorzystała Państwa dane bez Państwa świadomej zgody lub bez jasnej podstawy prawnej, stanowi to bezprawne przetwarzanie. Konsekwencje: Schufa narusza tym samym prawo, a wszelkie dalsze przetwarzanie lub przekazanie Państwa danych osobie trzeciej (Telekomowi) jest nieważne. Z tych powodów wnoszę do sądu o niezwłoczne nakazanie im zaprzestania przetwarzania moich danych, udzielenia mi pełnych informacji o przetwarzaniu i odbiorcach oraz udzielenia mi wyjaśnienia i przeprosin. Wysoki Sądzie, jeżeli Schufa nie przestrzegała zasady przejrzystości i nie spełniła swoich obowiązków prawnych, wszelkie dalsze usprawiedliwienia ze strony Schufy, Telekomu lub O2 Telefónica są bezprzedmiotowe i niezgodne z prawem. Na podstawie tych podstaw prawnych zgłoszę ich bezpośrednio do BfDI (Federalnego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych).

6. Przywoływany „prawnie uzasadniony interes” to jedynie iluzja

Schufa, Telekom lub O2 Telefónica naruszają RODO, wobec czego ich argument o „prawnie uzasadnionych interesach” staje się pustym pretekstem i iluzją pozbawioną znaczenia prawnego. Dlaczego? Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jest ważny tylko wtedy, gdy:

- przetwarzanie jest przejrzyste;
- osoba, której dane dotyczą, jest poinformowana o powodach przetwarzania (zasada przejrzystości — art. 12 RODO);
- nie istnieje żaden konflikt z Państwa prawami podstawowymi (art. 6 i 22 RODO). Zasada przejrzystości (art. 12 RODO) jest również decydująca: jeżeli Schufa lub Telekom nie poinformowali mnie o przetwarzaniu moich danych, nie zażądali zgody (ŚZ) lub nie umożliwili wniesienia sprzeciwu, naruszyli RODO; ich argument o „prawnie uzasadnionych interesach” jest wówczas jedynie pustym pretekstem. Prawnie uzasadniony interes nie może naruszać praw podstawowych: zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Przepis ten jasno stanowi, że podstawowe prawa i wolności przeważają nad prawnie uzasadnionym interesem, gdy przetwarzanie miałoby je naruszać.

Orzecznictwo: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wielokrotnie podkreślał, że przejrzystość i proporcjonalność mają zasadnicze znaczenie — administrator musi wykazać, że jego interesy są niezbędne, a przetwarzanie proporcjonalne (np. wyrok C-311/18, „Schrems II”) — oraz że prawa podstawowe wynikające z Karty praw podstawowych UE (art. 7 i 8: życie prywatne i ochrona danych) przeważają nad interesami gospodarczymi przedsiębiorstw. Wniosek: jeżeli przetwarzanie narusza prawa podstawowe lub nie spełnia wymogów przejrzystości, proporcjonalności i informowania, prawnie uzasadniony interes nie może być uznany za podstawę prawną; w takim przypadku mamy do czynienia z bezprawnym przetwarzaniem.

Analogia z wyrokiem C-311/18 („Schrems II”)

- Ochrona praw podstawowych i danych osobowych: w sprawie Schrems II chodziło o ochronę danych na gruncie RODO, w szczególności o gwarancje, że przekazanie lub przetwarzanie nie naruszy praw podstawowych osoby, której dane dotyczą; w moim przypadku podobieństwo polega na tym, że moje dane były przetwarzane i udostępniane przez Schufę i Telekom bez mojej świadomej zgody, z naruszeniem zasad RODO;
- Nieprzestrzeganie zasad proporcjonalności i przejrzystości: Schrems II podkreślił, że każde przetwarzanie musi być proporcjonalne i przejrzyste; nie informując mnie o przetwarzaniu moich danych lub o ZDI, Schufa i Telekom naruszyli te same zasady co ustanowione wyrokiem C-311/18;
- Brak podstawy prawnej: w sprawie Schrems II Trybunał uznał za niewystarczające ramy prawne Stanów Zjednoczonych (EU-US Privacy Shield); podobnie, wobec niewykazania przez Schufę lub Telekom wystarczającej podstawy, ich działalność jest bezprawna;
- Prawnienie uzasadniony interes wobec praw podstawowych: Schrems II podkreślił, że nawet przy istnieniu „prawnie uzasadnionego interesu” nie może on naruszać praw podstawowych i wolności; w moim przypadku „prawnie uzasadniony interes” Schufy i Telekomu (np. ochrona przed brakiem płatności) nie może usprawiedliwiać naruszenia moich praw podstawowych (życie prywatne, ochrona danych, niedyskryminacja);
- Nieproporcjonalne konsekwencje: Schrems II ostrzegł przed nieproporcjonalnymi konsekwencjami przetwarzania (np. dyskryminacją lub utratą praw); w moim przypadku odmowa dostępu do internetu po rozsądnej cenie z powodu nieproporcjonalnego wykorzystania moich danych jest analogicznym problemem;
- Wyrok ten wzmacnia moją argumentację: naruszenie zasad RODO czyni działalność Schufy i Telekomu bezprawną, a moje prawa podstawowe przeważają nad ich „rzekomymi prawnie uzasadnionymi interesami”. W grę wchodzi tym samym Państwa prawo do poszanowania życia prywatnego, prawo do uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych oraz prawo dostępu do informacji (internetu). Co to oznacza? Ich próby usprawiedliwienia przetwarzania „prawnie uzasadnionymi interesami” są nieważne; nie mogą obejść obowiązku uzyskania mojej świadomej zgody, przejrzystego przetwarzania moich danych oraz poszanowania mojego prawa do sprzeciwu i dostępu. Wniosek: ich „prawnie uzasadnione interesy” są prawnie nieważne, a ja mam pełne prawo dochodzić odszkodowania lub podjąć inne kroki, w

tym powództwo sądowe lub zgłoszenie do organów nadzorczych, takich jak BfDI, lub bezpośrednio do EKPC, policji, oraz dochodzić odszkodowania na podstawie art. 82 RODO.

Jeżeli Schufa lub Telekom naruszyli RODO, ich argument o „prawnie uzasadnionych interesach” rzeczywiście traci wszelką podstawę i staje się jedynie pustym pretekstem oraz iluzją pozbawioną znaczenia prawnego. Dlaczego ta kwalifikacja jest prawidłowa?

- Naruszenie RODO unieważnia prawnie uzasadnione interesy: jeżeli podstawowe obowiązki (informowanie, zgoda, poszanowanie praw osoby) nie zostały spełnione, Schufa, O2 Telefónica lub Telekom nie mogą powoływać się na prawnie uzasadnione interesy;
- Prawnie uzasadniony interes jest uwarunkowany zgodnym z prawem przetwarzaniem: musi ono być przejrzyste, proporcjonalne i nie może naruszać praw podstawowych; jeżeli warunki te nie są spełnione, „prawnie uzasadniony interes” traci wszelką moc prawną;
- Iluzja prawnie uzasadnionego interesu: jeżeli dany podmiot twierdzi, że działa w „prawnie uzasadnionym interesie”, jednocześnie naruszając RODO, argument ten jest jedynie próbą usprawiedliwienia bezprawnego zachowania i staje się mirażem. Wniosek: moje sformułowanie „iluzja pozbawiona znaczenia prawnego” wyraża właśnie to, że ich argumenty o „prawnie uzasadnionych interesach” są, wobec braku podstawy prawnej, wprowadzające w błąd i nieważne.

7. Chronione dane, mające zastosowanie zasady i żądania końcowe

Chronione dane osobowe są chronione właśnie po to, aby nie można było nimi manipulować, handlować nimi ani odsprzedawać ich wedle uznania. Logika RODO i innych przepisów prawnych opiera się

na ochronie jednostki przed nadużyciem jej danych oraz na gwarancji przejrzystości i uczciwości ich przetwarzania. Moje chronione dane osobowe zostały nadużyte dla komercyjnego zysku żadnej zarobku agencji Schufa Holding AG oraz równie żadnego zysku Telekomu, aby odmówić mi dostępu do internetu po przystępnych cenach i z wyraźnym zamiarem narzucenia mi kosztownego internetu za 108 € miesięcznie.

Istota ochrony danych osobowych

- Zgoda jako podstawowa zasada: prawo wymaga, aby każdy administrator (Schufa, Telekom itd.) uzyskał od osoby, której dane dotyczą, świadomą zgodę na przetwarzanie, chyba że przetwarzanie opiera się na innej podstawie prawnej (obowiązki umowne, prawnie uzasadnione interesy, obowiązki podatkowe, bezpieczeństwo itd.); jeżeli zgody brak lub nie została prawidłowo uzyskana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
- Zakaz dyskryminacji i manipulacji: dane nie mogą być wykorzystywane do praktyk dyskryminacyjnych lub nieuczciwych; zautomatyzowana decyzja (np. za pomocą ZDI) bez informowania i możliwości sprzeciwu narusza RODO;
- Zasada przejrzystości: administrator jest zobowiązany jasno poinformować o celu i sposobach przetwarzania; w przeciwnym razie narusza prawo;
- Zakaz handlu danymi: przekazanie osobom trzecim w celu osiągnięcia korzyści finansowej, bez zgody osoby, bezpośrednio narusza RODO i prawo do poszanowania życia prywatnego. Sąd musi jasno zrozumieć: w braku świadomej zgody mamy do czynienia z bezpośrednim naruszeniem prawa i moich praw podstawowych. Zautomatyzowana decyzja indywidualna, taka jak odmowa dostępu do internetu oparta na danych Schufy, jest niezgodna z prawem,

jeżeli Schufa nie udzieliła informacji o przetwarzaniu, jeżeli Telekom wykorzystał te dane bez Państwa zgody lub jeżeli przywoływane prawnie uzasadnione interesy naruszają RODO i powodują dyskryminację lub szkodę. Wniosek: wszelki handel chronionymi danymi osobowymi i wszelka ich manipulacja bez zgody są sprzeczne z logiką prawa oraz ze sprawiedliwością. Powinno to być dla sądu jasne już przy pierwszym badaniu dowodów. Moje twierdzenia są uzasadnione i wskazują na kluczowy problem: nadużycie moich chronionych danych osobowych przez Schufę i Telekom w celu maksymalizacji ich komercyjnego zysku, na szkodę moich praw i prawnie uzasadnionych interesów.

Analiza problemu

- Nadużycie danych osobowych: moje chronione dane zostały wykorzystane bez mojej świadomej zgody i wbrew logice ich wykorzystania i istnienia w ustawie o ochronie danych, czym bezpośrednio naruszono RODO;
- Jeżeli Schufa przekazała Państwa dane Telekomowi bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. Państwa zgody), stanowi to niezgodne z prawem przekazanie danych;
- Komercyjny zysk: Schufa zarabia pieniądze, przekazując dane, czym bezpośrednio handluje chronionymi danymi osobowymi, wbrew zasadom ochrony życia prywatnego i zgodności z prawem przetwarzania, bez mojej świadomej zgody (SZ);
- Telekom wykorzystuje te dane, aby odmówić usług po rozsądnej i przystępnej cenie, jednocześnie popychając Państwa ku droższemu rozwiązaniu, co pokazuje, że ich „prawnie uzasadniony interes” jest jedynie interesem w osiąganiu zysku na szkodę Państwa praw;
- Dyskryminacja i zamierzona szkoda: odmowa dostępu do internetu po przystępnych cenach z powodu Państwa sytuacji finansowej jest dyskryminacyjna i niezgodna z prawem;
- Nacisk ku kosztownemu internetowi za 108 € miesięcznie ujawnia wyraźny zamiar wykorzystania Państwa sytuacji dla osobistego zysku;
- Konsekwencje: takie praktyki są sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji, ochrony konsumentów oraz prawami podstawowymi do dostępu do internetu po rozsądnych i przystępnych cenach, bez ograniczeń i dyskryminacji.

W związku z powyższym wnoszę

- Natychmiastowe zaprzestanie takich praktyk przez Schufę i spółki telekomunikacyjne;
- Naprawienie poniesionej szkody i strat oraz niezwłoczne wydanie orzeczenia ostatecznie uznającego moje żądanie odszkodowania w kwocie 1 000 000 €;
- Zagwarantowanie przystępnego dostępu do internetu, zgodnego z moimi prawami, po dostępnych cenach;
- Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej odpowiedzialnych podmiotów za nadużycie danych osobowych i dyskryminację. Wszystkie te dowody i moje oświadczenie ujawniają podstawowy problem systemowego nadużywania danych osobowych i jasno wskazują na praktyki sprzeczne z etyką i prawem, które muszą być rozstrzygane na drodze sądowej i karnej. Telekom wykorzystuje Państwa dane, aby odmówić świadczenia usług po rozsądnej cenie i popycha Państwa ku znacznie droższemu rozwiązaniu, co jasno pokazuje, że ich rzekomy „prawnie uzasadniony interes” nie jest niczym innym jak wolą maksymalizacji własnego zysku na szkodę Państwa praw podstawowych.

Bezpośrednie dowody

- Naruszenia prawa — RODO, które stanowi, że przetwarzanie danych musi przestrzegać zasad przejrzystości, informowania i zgodności z prawem;
- Dyskryminacja — niekorzystne położenie narzucone konsumentowi ze względu na jego zdolność kredytową, oczywiste naruszenie zasad niedyskryminacji;
- Zamiar wyrządzenia szkody — jasno sformułowane działania zmuszające klientów do przyjęcia niekorzystnych rozwiązań. Jest to doskonały przykład tego, jak poszukiwanie „prawnie uzasadnionego interesu” jest nadużywane jako pretekst do usprawiedliwiania praktyk sprzecznych z etyką i prawem. Na to nie może być innej odpowiedzi niż jednoznaczna odpowiedzialność karna przed prawem!

Mam prawo żądać od sądu, aby nakazał Schufie, na drodze sądowej, przedłożenia dowodu na to, czy udzieliłem jej — czy też nie — świadomej zgody na przetwarzanie i przekazanie moich danych osobowych osobie trzeciej, to jest spółce telekomunikacyjnej takiej jak Telekom lub O2 Telefónica. Jeżeli Schufa nie przedłoży takiej zgody lub nie może ustalić jej istnienia, jej przetwarzanie i udostępnianie moich danych są niezgodne z prawem, czym narusza RODO (konkretnie art. 6 i 7 RODO, które regulują zgodność z prawem przetwarzania i warunki zgody). Informacje te mają decydujące znaczenie dla mojego żądania odszkodowania, ponieważ potwierdzają, że moje dane zostały wykorzystane bez mojej wiedzy i bez mojej zgody, czym narusza się moje prawa. Wnoszę do sądu o włączenie tego do mojego powództwa. Jeżeli Schufa nie może udowodnić zgody, jej argument wywodzony z prawnie uzasadnionego interesu staje się jedynie pustą iluzją pozbawioną znaczenia prawnego!

Z powodów, dowodów i faktów przedstawionych powyżej bezsporne jest, że prawo i sprawiedliwość są po mojej stronie. Pozwane spółki błędnie sądzą, że ich działania pozostaną osłonięte przez rząd i że w ten sposób zdołają uniknąć sankcji i kar, które — jak wiadomo — z reguły nie są płacone. Jednakże jeżeli nie zapłacą, najpóźniej do dnia 31.12.2024 r., kwoty odszkodowania, której dochodzę, kwota ta zostanie, począwszy od 1.1.2025 r., podniesiona do 30 000 000 €. Podwyższenie to będzie odzwierciedlać nie tylko ich odmowę zakończenia tego ogromnego oszustwa w postaci zмовы, lecz także ich uporczywe wysiłki na rzecz maksymalizacji zysku na szkodę obywateli niemieckich i obywateli UE. Takie zachowanie jednoznacznie dowodzi ich przewrotności, wobec czego również moja reakcja będzie proporcjonalna, bezkompromisowa, stanowcza i zsynchronizowana. Myśl, że mogą systematycznie okradać obywateli niemieckich i obywateli UE, bezkarnie szkodzić konsumentom, naruszać ich prawa i jednocześnie uchylać się od swojej odpowiedzialności prawnej, jest iluzoryczna i dla mnie całkowicie nie do przyjęcia.

Liczne informacje w niniejszym dokumencie pojawiają się wielokrotnie, ale zawsze celowo w odmiennym kontekście, w celu zilustrowania i lepszego zrozumienia; dlatego proszę o wyrozumiałość.

Z poważaniem,

Kumhausen, 10 grudnia 2024 r.

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

obywatel Unii Europejskiej

«Richiedente»

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Germania
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Germania

Kumhausen, 10 dicembre 2024

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE D'URGENZA

Ricorso cautelare (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Illustrissimo Signor Giudice del Landgericht Landshut,

Con il presente ricorso cautelare chiedo al Tribunale di ordinare alla Schufa Holding AG di produrre il mio consenso informato. La produzione del mio consenso informato da parte della Schufa è determinante per chiarire la questione della liceità del trattamento dei miei dati e del conseguente rifiuto del servizio da parte di Deutsche Telekom AG o di O2 Telefónica. In mancanza di tale consenso informato, il trattamento dei miei dati è illecito e il ricorso a una decisione individuale automatizzata (DIA) è nullo.

Per trattare e vendere i miei dati a un terzo come Telekom, la Schufa deve disporre di una solida base giuridica ai sensi del GDPR. Tale base giuridica può essere:

1. La base giuridica del trattamento da parte della Schufa (art. 6 GDPR)

4. Consenso informato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR)

La Schufa avrebbe bisogno del vostro consenso informato espresso non appena tratta o comunica i vostri dati per finalità non necessarie all'esecuzione di un contratto o alla tutela di legittimi interessi. Per questo invito il Tribunale a esigere dalla Schufa, mediante provvedimento giudiziario, il mio consenso informato espresso (CI) e a versarlo agli atti a titolo di prova.

5. Obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR)

Se esistesse teoricamente una precisa disposizione di legge che imponesse la comunicazione dei dati a Telekom, la Schufa dovrebbe dimostrarlo. Nel caso di specie, tanto la Schufa quanto Telekom dovrebbero tuttavia indicare esattamente quale legge le autorizza a farlo.

6. Legittimi interessi (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR)

La Schufa può sostenere di trattare i dati sulla base di legittimi interessi, ma:

- Tali interessi non possono prevalere sui miei diritti e sulle mie libertà.
- La vendita dei miei dati a Telekom da parte della Schufa non è considerata un legittimo interesse della Schufa, poiché la vendita di dati personali per finalità commerciali non è

necessaria e non esiste alcun motivo legittimo sufficientemente cogente che giustifichi tale trattamento. In merito alla memoria del legale della Schufa del 20.11.2024: «IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig.» (pagina 3).

7. Vendita illecita di dati

Se la Schufa comunica dati senza il mio consenso informato o senza altra base giuridica sufficiente, si tratta di una violazione del GDPR. La vendita di dati al solo scopo di lucro o per finalità commerciali, come nel caso di Telekom, non rientra in alcun caso nel «legittimo interesse».

Conclusione: né la Schufa né Telekom dispongono di un diritto automatico di trattare e condividere i vostri dati. La vendita di dati a un terzo come Telekom deve fondarsi su un consenso informato espresso, oppure richiederebbe una giustificazione giuridica molto solida — il che, nel caso di pratiche commerciali quali la vendita di dati per finalità commerciali, si rivela illegittimo.

Se la Schufa afferma di trattare i miei dati sulla base di un legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR), non è tenuta a ottenere il mio consenso informato espresso, ma deve soddisfare le seguenti condizioni:

2. Il test di bilanciamento (balancing test)

9. La Schufa deve dimostrare che i suoi legittimi interessi al trattamento dei dati prevalgono sui miei diritti e sulle mie libertà fondamentali. Tale test presuppone di analizzare se il trattamento dei dati sia:

- **Necessario:** deve essere indispensabile alla Schufa o al suo cliente per una finalità precisa (ad es. la protezione dall'insolvenza);
- **Proporzionato:** non deve causare lesioni eccessive ai miei diritti, ad esempio se conduce a una discriminazione o al rifiuto dell'accesso a internet in ragione del merito creditizio — nel qual caso si tratta di lesioni eccessive;
- **Trasparente:** devo essere chiaramente informato del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR). Un trattamento trasparente significa che le persone devono essere informate in modo chiaro, preciso e comprensibile su come i loro dati saranno trattati, per quale finalità e su quali basi giuridiche tale trattamento si fonda. Pertanto, se la Schufa non mi ha informato — il che è effettivamente il caso — e non dispone del mio consenso informato, allora la sua favola sui «legittimi interessi» diventa un'illusione illecita e vuota. Né la Schufa né Telekom possono invocare il legittimo interesse. Inoltre, se il trattamento viola anche un solo principio del GDPR, la loro attività è illecita! Pertanto, se la Schufa non mi ha informato, non può avvalersi né dei «legittimi interessi» né dell'articolo 6, par. 1, lett. f)! Cito l'articolo 5 GDPR: «La violazione di uno qualsiasi di tali principi comporta l'illiceità del trattamento»! Orbene, né la Schufa, né Telekom, né O2 Telefónica mi hanno informato! E non è nemmeno necessario andare oltre!!! La questione è chiusa!!!!

Trasparenza e informazione

10. Anche se il vostro consenso non è richiesto, essi devono informarvi chiaramente che i vostri dati saranno trattati sulla base di un legittimo interesse. Se non me ne hanno informato, hanno

violato il principio di trasparenza dell'articolo 5 GDPR. Cito l'articolo 5 GDPR: «La violazione di uno qualsiasi di tali principi comporta l'illiceità del trattamento»!

Diritto di opposizione

11. Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati fondato su un legittimo interesse. Se proponete opposizione, la Schufa deve cessare il trattamento, a meno che non dimostri motivi legittimi cogenti.

Conclusione

12. Se la Schufa afferma di trattare i vostri dati sulla base di un legittimo interesse, non è tenuta a ottenere il vostro consenso informato espresso, ma: deve tuttavia informarvi e consentirvi di proporre opposizione. Se la Schufa non mi ha informato o non dimostra un legittimo interesse, il trattamento è illecito. Se la Schufa vende i dati a Telekom, tale vendita non può costituire un legittimo interesse, poiché non si tratta di un trattamento di dati nella misura necessaria, bensì di una vendita commerciale a scopo di lucro.

3. Domande e decisione del Tribunale

Spero di aver spiegato, motivato e argomentato ciò al Tribunale in modo chiaro e didattico. Per questo chiedo al Tribunale di:

- Ordinare alla Schufa Holding AG di produrre il mio consenso informato (CI) conformemente al GDPR, a titolo di prova della sua illiceità in caso di mancata produzione del CI;
- Fare in modo che tutti i dati e tutti i documenti relativi alla presente causa siano trasmessi alle autorità inquirenti ai fini dell'esame della liceità del loro comportamento. Presento al Tribunale un reclamo contro lo studio legale LATHAM & WATKINS, nonché all'ordine degli avvocati, per il motivo che, benché la controversia non sia ancora veramente iniziata, ha già pregiudicato la mia sconfitta dinanzi al Tribunale affermando — cito — «nessuna prospettiva di successo nel presente procedimento» contro le convenute, influenzando così illecitamente il Tribunale con menzogne contro la mia azione e istigando, con le sue dichiarazioni, il Tribunale a emozioni negative a mio danno. Valuto altresì la presentazione di una denuncia penale contro tale studio legale al riguardo.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale dovrebbe pronunciarsi in modo equo e conforme alla legge, non solo nei confronti delle parti che ho convenuto, ma anche nei miei confronti in qualità di parte del procedimento. Prove chiare della mia situazione finanziaria sono già state prodotte, e il Tribunale dovrebbe, alla luce della fondatezza della mia domanda, rispettare i principi di economia processuale e di proporzionalità.

- La mia situazione finanziaria: non dispongo di mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle spese processuali, il che è stato giustificato nella mia domanda di patrocinio a spese dello Stato (Prozesskostenhilfe);
- Principio dell'equo processo (art. 6 CEDU): la richiesta di anticipo delle spese processuali è contraria al mio diritto di accesso a un equo processo se il Tribunale non tiene conto della mia situazione finanziaria;

- Principio di uguaglianza dinanzi alla legge (Fiat justitia, ruat caelum): il Tribunale non può imporre obblighi che non siano né proporzionati né equi rispetto alla mia situazione particolare.

Proposta

Res ipsa loquitur — i fatti parlano da sé. Alla luce dell'insieme dei fatti, delle prove e della manifesta violazione dei miei diritti da parte della controparte, non è necessario assumere altre prove superflue. Le circostanze stesse della causa parlano da sé: vi è stata una grave violazione delle norme di legge, tra cui il GDPR, e i legittimi interessi della controparte sono infondati e privi di rilevanza. «Res ipsa loquitur» dimostra chiaramente il trattamento illecito dei miei dati personali e il rifiuto del servizio fondato sulla discriminazione.

Ratio decidendi — il motivo giuridico della decisione. La controparte, ossia la Schufa Holding AG e la Deutsche Telekom AG, non ha prodotto alcuna base giuridica che giustifichi il suo comportamento. Non esiste alcun motivo legale che consenta il ricorso a una DIA senza il mio consenso informato, né la violazione dei principi di trasparenza dell'articolo 5 GDPR. La loro difesa fondata sui «legittimi interessi» non ha alcun fondamento in diritto, e il loro comportamento è pertanto da considerarsi illecito. Propongo dunque al Tribunale di pronunciarsi sulla base della «Ratio decidendi» in mio favore.

Fiat justitia, ruat caelum — giustizia per tutti. Il sistema giuridico deve applicarsi allo stesso modo a tutti, compreso il Tribunale stesso. Per questo chiedo che tutte le mie prove siano valutate obiettivamente e secondo le leggi vigenti, indipendentemente dalla posizione della controparte. La controparte non può beneficiare di un vantaggio per il solo fatto delle sue dimensioni o della sua potenza economica.

Principio di proporzionalità e di economia processuale

Conformemente al principio di proporzionalità e di economia processuale, chiedo che il Tribunale non subordini la prosecuzione del procedimento al mio obbligo di nominare un avvocato,

dal momento che le prove e gli argomenti prodotti sono chiari e incontestabili. L'obbligo di nominare un avvocato sarebbe, nel caso di specie, superfluo e sproporzionato rispetto alla chiarezza dei fatti.

La logica dei miei argomenti è solida e si fonda sui principi dell'equo processo. Se i fatti sono univoci, se il diritto è dalla mia parte e se le circostanze della causa indicano chiaramente il successo della mia azione, il Tribunale dovrebbe allora:

- Tenere conto della chiarezza della causa: secondo il principio «Res ipsa loquitur», è manifesto che le spese processuali dovrebbero successivamente essere poste a carico della controparte se la mia azione è accolta;
- Tenere conto del principio di economia processuale: esigere da voi le spese processuali in un caso simile potrebbe essere considerato un ritardo superfluo, se è già evidente che al termine del procedimento saranno poste a carico della controparte;
- Tenere conto del diritto di accesso alla giustizia: se l'imposizione delle spese vi impedisce di proseguire il procedimento, ciò può essere contrario al vostro diritto a un equo processo (art. 6 CEDU). Il Tribunale non dovrebbe esigere da me l'anticipo delle spese se esiste un'elevata probabilità che la controparte soccomba e sia tenuta a pagarle. Inoltre, se il Tribunale

mantenesse l'esigenza delle spese e, per tale motivo, io non potessi proseguire il procedimento, ciò potrebbe essere considerato un ostacolo all'accesso alla giustizia.

4. Conclusione e domande (prima parte — 7.12.2024)

Con la presente, Illustrissimo Signor Giudice, mi rivolgo a Voi con le seguenti domande e richieste:

- La Schufa protegge i miei dati personali giuridicamente protetti, mentre li vende a operatori di telecomunicazioni a mia insaputa e senza il mio consenso?
- Chi volete convincere che la Schufa agisce lecitamente? Non comprendo come sia possibile che nel XXI secolo un tribunale tedesco protegga criminali e truffatori come la Schufa, Telekom e il governo della Repubblica federale di Germania.

Le mie richieste

- Chiedo al Tribunale di indicarmi, senza indugio e per iscritto, se il giudice ha compreso la sostanza di tutta questa frode da parte della Schufa, così come descritta nel presente documento;
- Considero il risarcimento di importo pari a 1 000 000 € valido fino alla vostra prossima corrispondenza scritta, poiché il mio tempo è prezioso e non tollererò che venga inutilmente sprecato dal Tribunale di Landshut. L'importo del risarcimento che reclamo è soltanto simbolico rispetto ai danni che questa intesa fraudolenta ha causato ai cittadini tedeschi e a quelli dell'Unione europea. Se il Tribunale non emette una decisione favorevole nel più breve tempo possibile, porterò l'importo del risarcimento al suo valore massimo possibile. Dal presente documento risulta inequivocabilmente che non sono necessari né un avvocato né un interprete, così come non lo sono le spese processuali, poiché sulla base delle prove inconfutabili che ho qui prodotto è sufficiente pronunciarsi sul riconoscimento del mio risarcimento ed emettere una decisione.

Con la presente chiedo al Tribunale di Landshut di ordinare alle convenute Deutsche Telekom AG e Schufa Holding AG di pagare tale somma di 1 000 000 €, entro e non oltre il 31.12.2024 e nel più breve tempo possibile, sul seguente conto:

- Titolare: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Sulla base di quanto precede, chiedo al Tribunale di pronunciarsi in mio favore e di constatare la violazione dei miei diritti nonché l'illiceità del comportamento della controparte. Chiedo altresì la concessione di un risarcimento per i danni e la discriminazione subiti. Ritengo che tale iniziativa contribuirà a una valutazione equa della causa e alla tutela dei miei diritti ai sensi del GDPR. Tutte le prove e tutti i dettagli della causa sono analizzati e stabiliti nel presente documento a partire da pagina 5, compresi i fatti sopra esposti. — Con osservanza, Kumhausen, 7 dicembre 2024.

5. Sintesi delle prove dirette e giuridiche contro la Schufa e Telekom

17. La Schufa Holding AG e la comunicazione di dati protetti

La Schufa Holding AG può trattare dati conformemente al GDPR e al BDSG. La comunicazione di dati è possibile solo su una base giuridica legale o su un legittimo interesse, e il consumatore non deve essere discriminato. Le condizioni essenziali comprendono il consenso informato, la trasparenza e la possibilità di proporre opposizione. Se non vediamo ciò che firmiamo, non può esservi trasparenza. Durante la procedura di richiesta di accesso a internet non vediamo ciò che firmiamo, di modo che non può esservi trasparenza, la quale è invece essenziale! La trasparenza è un principio chiave del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (art. 5, par. 1, lett. a). Un trattamento trasparente significa che le persone devono essere informate in modo chiaro, preciso e comprensibile su come i loro dati saranno trattati, per quale finalità e su quali basi giuridiche.

Se, al momento della richiesta di accesso a internet, non siete sufficientemente informati di ciò che firmate, della finalità e della portata del trattamento dei vostri dati e dei vostri diritti, tale trattamento non soddisfa i requisiti di trasparenza del GDPR. Si tratta di un vizio fondamentale che comporta l'illiceità del trattamento dei dati. Inoltre, la mancanza di trasparenza può avere come conseguenza che il consumatore non abbia la possibilità di prestare un consenso informato né di esercitare il proprio diritto di opposizione, il che è contrario al GDPR. Una decisione e un trattamento individuali automatizzati, come la DIA, devono prevedere un controllo umano, e il cliente ha il diritto di essere informato (CI) e deve avere la possibilità di proporre opposizione. Conclusione: la Schufa deve dimostrare di agire conformemente al GDPR. Se viene accertata una mancanza di informazione o di consenso, vi è stata una violazione della legge.

18. Il rifiuto di fornire l'accesso a internet

Telekom e O2 Telefónica hanno rifiutato di fornirmi l'accesso sulla base di un presunto merito creditizio stabilito dalla Schufa Holding AG, senza nemmeno spiegarmelo — ossia senza informarmi — né dimostrare un legittimo interesse o il mio consenso informato. Il mio accesso a internet alternativo costa 108 € al mese, il che, su cinque anni, rappresenta un costo aggiuntivo di 4 380 €. La prova del pagamento a Telekom figura negli estratti conto prodotti. Conclusione: il rifiuto di internet è discriminatorio e finanziariamente sproporzionato, ledendo così i miei diritti fondamentali e il principio di proporzionalità.

19–20. Violazione del GDPR e dell'articolo 22

La decisione individuale automatizzata (DIA) non può essere impiegata senza consenso informato. Telekom tratta i vostri dati senza informarvi della logica e delle conseguenze della DIA. Conclusione: il mio diritto di essere informato e la protezione dei miei dati personali sono stati violati. Il GDPR vieta un simile comportamento.

21. Discriminazione fondata sull'insolvenza

L'insolvenza non è un motivo valido di rifiuto dell'accesso a internet. Il § 78 TKG e l'articolo 14 CEDU garantiscono un accesso non discriminatorio a internet. Conclusione: il rifiuto dell'accesso fondato sull'insolvenza costituisce una violazione dei diritti fondamentali e della legge sulle telecomunicazioni.

22. Sproporzione dei rischi finanziari

Il fornitore rischia un mancato pagamento di 40 € al massimo, mentre io affronto costi sproporzionati per un accesso a internet alternativo. Tale squilibrio del rischio dimostra il carattere sproporzionato e infondato dell'affermazione della Schufa, di Telekom o di O2 Telefónica quanto a un legittimo interesse. Conclusione: non esiste alcuna giustificazione giuridica, e dunque alcuna base giuridica, per il rigetto della mia richiesta di accesso a internet.

23. Lesione dei miei diritti fondamentali

Il rifiuto di internet lede il mio diritto al rispetto della vita privata, all'informazione e alla libertà di espressione, garantiti dagli articoli 8, 10 e 14 CEDU. Tali diritti prevalgono sugli interessi commerciali degli operatori. Conclusione: Telekom e la Schufa hanno violato e continuano a violare i miei diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo.

24. Prove

- Documentazione Schufa e GDPR: attesta la mancanza di informazione e il trattamento illecito dei dati;
- Fatture dell'accesso a internet alternativo: attestano l'onere finanziario derivante dal rifiuto del servizio;
- Denunce penali e azioni legali: confermano le mie iniziative a tutela dei miei diritti;
- Calcolo dei costi finanziari: dimostra il carattere sproporzionato dell'onere rispetto al rischio minimo del fornitore. Conclusione: sulla base di tale cronologia e argomentazione, è accertato che i miei diritti sono stati e sono sistematicamente violati.

25. Ottenimento della DIA

La Schufa Holding AG, così come la Deutsche Telekom AG, è tenuta a ottenere un consenso informato al trattamento dei miei dati personali nei casi in cui non esista alcun'altra base legale ai sensi del GDPR. Ciò significa che se la Schufa comunica i miei dati personali a terzi, ad esempio a operatori di telecomunicazioni, ai fini della valutazione del merito creditizio o di altre decisioni automatizzate, è tenuta a informarmi di tale iniziativa e a ottenere il mio consenso informato, salvo che possa fondarsi su un'altra base legale (ad es. il legittimo interesse). Principali punti riguardanti la Schufa alla luce del GDPR:

- Consenso informato: se la Schufa tratta o comunica i miei dati personali, deve informarmene chiaramente, comprese la finalità e le conseguenze del trattamento. Tale consenso deve essere libero, trasparente, informato, univoco e preventivo;
- Trasparenza: la Schufa è tenuta a garantire la trasparenza del trattamento dei miei dati, il che significa che devo essere chiaramente informato su come i miei dati saranno trattati e a chi saranno comunicati;
- Diritto di opposizione: ho il diritto di oppormi al trattamento dei miei dati personali se ho motivo di ritenere che il trattamento non sia conforme al GDPR, anche quando è utilizzata una decisione individuale automatizzata. Ai sensi dell'articolo 21 GDPR, avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali fondato sul legittimo interesse del titolare (ad esempio la Schufa o Telekom). Concretamente, l'articolo 21 GDPR dispone: 1. Diritto di opposizione al trattamento fondato su legittimi interessi: se il trattamento dei vostri dati si fonda su legittimi interessi ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. f) GDPR, avete il diritto di

opporvi per motivi connessi alla vostra situazione particolare. Il titolare non può allora più trattare i vostri dati, a meno che non dimostri motivi legittimi cogenti prevalenti sui vostri diritti e sulle vostre libertà, o se il trattamento è necessario all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Diritto di opposizione al marketing diretto: avete un diritto assoluto di opporvi se i vostri dati sono trattati a fini di marketing diretto (il che, tuttavia, non riguarda il mio caso, trattandosi della comunicazione di dati da parte della Schufa a Telekom).

Decisione automatizzata (art. 22 GDPR): se la Schufa utilizza i miei dati a fini di decisione individuale automatizzata che produce effetti giuridici o significativi (ad es. la decisione di concessione di un accesso a internet), tale trattamento deve essere lecito, trasparente, non discriminatorio, e deve esistere una possibilità di intervento umano quando la decisione incide sui miei diritti. Quali sono le conseguenze del mancato rispetto? Se la Schufa non fornisce tali informazioni e non ottiene il mio consenso informato ove richiesto, si tratta di una violazione diretta del GDPR. La Schufa e Telekom sono dunque tenute a rispettare gli stessi principi del GDPR, compreso l'ottenimento del consenso informato ove richiesto, e a garantire la trasparenza del trattamento dei vostri dati personali. Se la Schufa vende direttamente i miei dati personali a società come Telekom senza il mio consenso informato, si tratta di una manifesta violazione del GDPR; in tal caso il trattamento dei miei dati personali è da considerarsi illecito e illegale. Il GDPR stabilisce regole chiare, tra cui: Trattamento lecito (art. 6 GDPR): il trattamento è possibile solo su una base legale, quale il consenso informato, l'esecuzione di un contratto, un obbligo legale o un legittimo interesse. La vendita di dati a un terzo (Telekom) non è un legittimo interesse se non ho la possibilità di esprimere preventivamente il mio accordo, il mio disaccordo o la mia opposizione.

26. Consenso informato (art. 13 e 14 GDPR)

- Prima di ogni comunicazione dei miei dati a un terzo, la Schufa deve informarmi chiaramente di: la finalità del trattamento; i destinatari dei dati (Telekom, O2 Telefónica, ecc.); le conseguenze del trattamento;
- Se non ho prestato tale consenso, la Schufa agisce illecitamente.

27. Decisione automatizzata (art. 22 GDPR)

Se i vostri dati sono utilizzati a fini di una decisione automatizzata che produce un effetto giuridico (ad es. la concessione o il rifiuto di un servizio), tanto la Schufa quanto Telekom sono tenute a informarvi della logica del trattamento e a ottenere il vostro consenso.

28. La protezione dei dati personali, un diritto fondamentale

- La vendita di dati per finalità commerciali (come la «valutazione del merito creditizio» per Telekom) è contraria al principio di minimizzazione dei dati e al principio del trattamento dei dati esclusivamente per finalità determinate;
- Cosa significa tale vendita se la Schufa comunica i miei dati a Telekom: essa viola il GDPR se non avete la possibilità di rifiutare un simile trattamento; mette in pericolo e ignora il mio diritto alla protezione dei dati e alla trasparenza; privilegia gli interessi commerciali a danno dei miei diritti fondamentali. Iniziative giuridiche: se dispongo di prove della vendita dei miei dati senza consenso, posso presentare una denuncia penale o chiedere un risarcimento ai sensi dell'articolo 82 GDPR. Richiesta di cancellazione dei dati: chiederò alla Schufa la

cancellazione dei miei dati (diritto all'oblio) e la cessazione del loro trattamento. La Schufa e Telekom non possono trarre profitto dai miei dati personali protetti senza rispettare i loro obblighi di legge.

29. L'uso della DIA in Germania

Se tutte le società di telecomunicazioni in Germania utilizzano un sistema identico o simile di decisione individuale automatizzata (DIA), essendo tali decisioni fondate sui dati della Schufa o su altre fonti comuni, e se tutte tali società rifiutano di fornire servizi sulla stessa base, ciò dimostra l'esistenza di un comportamento di intesa. Ecco i motivi per cui ciò è considerato prova di un'intesa:

- Comportamento coordinato: se tutte le società di telecomunicazioni rifiutano di fornire l'accesso a internet alle persone insolventi o a basso merito creditizio, indipendentemente dalle circostanze concrete, ciò indica l'esistenza di un accordo o di un coordinamento del loro comportamento;
- Ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono vietati tutti gli accordi o le pratiche che restringono la concorrenza;
- Fonte di dati comune (Schufa): se tutte tali società utilizzano i dati della Schufa per le stesse finalità (ad es. la valutazione del merito creditizio) e se tali dati conducono alle stesse decisioni, ciò rivela una condivisione di dati al fine di restringere la concorrenza e la scelta del fornitore da parte del consumatore;
- La DIA come strumento di discriminazione: una decisione automatizzata priva di trasparenza e di possibilità di opposizione può essere considerata una discriminazione ingiustificata. Se tale pratica è generale e applicata allo stesso modo da tutte le società, è la prova di un comportamento coordinato;
- Assenza di concorrenza: le intese conducono a una restrizione della concorrenza. Se non esiste alcun fornitore che offra servizi senza ricorso alla DIA o con un sistema più trasparente, è un segno manifesto di una mancanza di concorrenza dovuta a un'intesa;
- Abuso di posizione dominante: le società di telecomunicazioni possono trovarsi in posizione dominante. Se abusano di tale posizione per restringere l'accesso a servizi essenziali, vi è violazione dell'articolo 102 TFUE.

30. Possibili prove dell'intesa

- Decisioni identiche: se tutte le società rigettano le richieste allo stesso modo e sulla stessa base (ad es. un basso merito creditizio proveniente dalla Schufa), ciò dimostra l'esistenza di un'intesa;
- Dati condivisi: l'uso di un sistema di valutazione comune, quale la Schufa, senza possibilità per il cliente di scegliere un'alternativa;
- Assenza di alternativa: se il cliente non ha la possibilità di ottenere un accesso a internet a un prezzo standard, accessibile e ragionevole, senza discriminazione, presso un altro fornitore. Conclusione: le intese costituiscono una grave violazione della concorrenza e possono comportare una responsabilità penale nonché ingenti sanzioni finanziarie per le società interessate. Tali pratiche di decisione individuale automatizzata restringono inequivocabilmente la concorrenza, e ciò per diversi motivi:

- Valutazione identica del merito creditizio senza alternativa: tutte le società di telecomunicazioni utilizzano lo stesso sistema di valutazione della Schufa Holding AG e decidono allo stesso modo, il che sopprime le condizioni di concorrenza (il consumatore non ha alcun'altra possibilità di ottenere servizi senza dimostrare il proprio «merito creditizio») e restringe la concorrenza impedendo l'ingresso di nuovi operatori suscettibili di offrire alternative;
- La DIA come strumento discriminatorio che non tiene conto delle circostanze individuali del cliente: essa restringe e discrimina i consumatori a basso merito creditizio o insolventi; conduce all'esclusione di interi gruppi di clienti dal mercato, in violazione dell'obbligo di fornire servizi in modo universale e non discriminatorio;
- Mancanza di trasparenza: i consumatori non sono informati della logica della DIA né dei criteri utilizzati; non hanno la possibilità di proporre opposizione né di chiedere un riesame manuale della decisione. Ciò viola non solo il GDPR, ma anche i principi di lealtà commerciale e di trasparenza, indispensabili alla concorrenza.

31. Comportamento di intesa

- Se tutte le società applicano le stesse pratiche senza alcuna differenza: ciò indica un comportamento coordinato, contrario alle regole di concorrenza dell'articolo 101 TFUE;
- L'assenza di qualsiasi alternativa in tale segmento del mercato indica un blocco deliberato dell'ambiente concorrenziale, affinché gli operatori delle telecomunicazioni possano dettare le condizioni di fornitura dei servizi di accesso a internet e i loro prezzi. Conseguenze per i consumatori: tali pratiche aumentano il prezzo dei servizi, poiché i consumatori a basso merito creditizio sono costretti a ricorrere ad alternative costose (ad es. servizi prepagati, router 5G); ostacolano l'accesso ai servizi essenziali, violando così il diritto a un accesso non discriminatorio a internet ai sensi dell'articolo 22 GDPR e della legge TKG (§ 78).

32. Violazione dei principi del servizio universale

Le società di telecomunicazioni sono tenute a fornire servizi conformemente ai principi del servizio universale, il che significa che i servizi, quali internet, devono essere accessibili a tutti i cittadini a prezzi ragionevoli e senza discriminazione, e l'uso della DIA per rifiutare massicciamente clienti viola manifestamente tale obbligo. GDPR: chiedo al Tribunale di Landshut di ordinare alla Schufa e a Telekom di documentare la logica della DIA, i dati utilizzati e il consenso che pretendono di aver ottenuto senza informarmi. Conclusione: tali pratiche non solo ledono i consumatori, ma ostacolano anche l'innovazione e creano un ambiente monopolistico dalle ripercussioni negative sul mercato e sulla società nel suo complesso.

33. Comunicazione di informazioni

La Schufa Holding AG è tenuta a comunicarmi informazioni sui miei dati personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, regolamento UE 2016/679). Sono concretamente rilevanti i seguenti articoli e principi: Articolo 12 — Trasparenza delle informazioni: il titolare (la Schufa) è tenuto a informare l'interessato, in modo chiaro e comprensibile, su come i suoi dati sono trattati e a chi sono comunicati, ancor prima del loro utilizzo. Articolo 15 — Diritto di accesso: ho il diritto di ottenere la conferma che la Schufa tratta i miei dati personali. La Schufa deve fornirci le seguenti informazioni: la finalità del trattamento (ad es. valutazione del merito creditizio o comunicazione a Telekom e O2 Telefónica); i

destinatari o le categorie di destinatari (ad es. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); la logica della decisione automatizzata (ad es. nel caso di una DIA); la fonte dei dati se non sono stati raccolti direttamente presso di voi. Articolo 22 — Decisione individuale automatizzata: se la Schufa ricorre a una decisione automatizzata il cui risultato vi incide significativamente (ad es. il rifiuto di un accesso a internet), avete il diritto di essere informati della logica del trattamento e della comunicazione dei dati, e di non prestare consenso informato espresso prima che i dati siano utilizzati per una simile decisione. Articolo 6 — Basi giuridiche: la Schufa deve fondare il proprio trattamento sul consenso (art. 6, par. 1, lett. a — consenso informato espresso per comunicare i dati a Telekom) o sul legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f — solo se il loro interesse non prevale sui vostri diritti e sulle vostre libertà).

34. Obblighi della Schufa

- Informarvi in modo trasparente del trattamento dei dati e della loro comunicazione a Telekom;
- Fornirvi il vostro punteggio di merito creditizio (informazione, ossia il consenso informato (CI)) e spiegare sulla base di quali dati è stato calcolato;
- Ottenere il mio consenso espresso se intende trattare e comunicare i vostri dati a un terzo, quale Telekom, O2 Telefónica, ecc. Se la Schufa non adempie a tali obblighi, posso presentare una richiesta di accesso ai dati (Data Subject Access Request — DSAR), un reclamo all'autorità di protezione dei dati in Germania (BfDI) e una denuncia penale per frode. Pertanto, se la Schufa non mi ha informato su come tratta i miei dati e a chi li comunica, ha violato il GDPR (regolamento UE 2016/679), concretamente il principio di trasparenza dell'articolo 12 e il diritto di accesso dell'articolo 15.

Articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Diritto di accesso dell'interessato. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare i destinatari stabiliti in paesi terzi o le organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione previsto dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinarlo;
- e) l'esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del loro trattamento, o il diritto di opporsi a tale trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica sottostante, nonché sull'importanza e sulle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Violazioni

- Principio di trasparenza (art. 12 GDPR): obbligo di informare chiaramente del trattamento, compreso l'uso a fini di una DIA, e di indicare chi riceverà i vostri dati (ad es. Deutsche Telekom AG);
- Diritto di accesso (art. 15 GDPR): se la Schufa non ha indicato che avrebbe comunicato i vostri dati a Telekom, o non ha divulgato la logica della DIA, vi è violazione del GDPR;
- Articolo 6 GDPR: se la Schufa ha utilizzato i vostri dati senza il vostro consenso informato o senza una chiara base giuridica, si tratta di un trattamento illecito. Conseguenze: la Schufa viola così la legge, e ogni ulteriore trattamento o comunicazione dei vostri dati a un terzo (Telekom) è nullo. Per tali motivi chiedo al Tribunale di ordinare loro di cessare immediatamente il trattamento dei miei dati, di fornirmi informazioni complete sul trattamento e sui destinatari, e di fornirmi una spiegazione e delle scuse. Illustrissimo Signor Giudice, se la Schufa non ha rispettato il principio di trasparenza e non ha adempiuto ai propri obblighi di legge, ogni ulteriore giustificazione da parte della Schufa, di Telekom o di O2 Telefónica è priva di rilevanza e illecita. In ragione di tali basi giuridiche, le denuncerò direttamente al BfDI (Garante federale per la protezione dei dati).

6. Il «legittimo interesse» invocato è soltanto un'illusione

La Schufa, Telekom o O2 Telefónica violano il GDPR, di modo che il loro argomento tratto dai «legittimi interessi» diventa un pretesto vuoto e un'illusione priva di rilevanza. Perché? Il legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) è valido solo se:

- il trattamento è trasparente;
- l'interessato è informato dei motivi del trattamento (principio di trasparenza — art. 12 GDPR);
- non esiste alcun conflitto con i vostri diritti fondamentali (art. 6 e 22 GDPR). Il principio di trasparenza (art. 12 GDPR) è parimenti determinante: se la Schufa o Telekom non mi hanno informato del trattamento dei miei dati, non hanno chiesto il consenso (CI), o non hanno consentito di proporre opposizione, hanno violato il GDPR; il loro argomento tratto dai «legittimi interessi» è allora soltanto un pretesto vuoto. Il legittimo interesse non può ledere i diritti fondamentali: secondo i termini dell'articolo 6, par. 1, lett. f) GDPR, il trattamento è lecito solo se è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di un terzo, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Tale disposizione stabilisce chiaramente che i diritti e le libertà fondamentali prevalgono sul legittimo interesse quando il trattamento vi arrecherebbe lesione.

Giurisprudenza: la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha ripetutamente sottolineato che la trasparenza e la proporzionalità sono essenziali — il titolare deve dimostrare che i suoi interessi sono necessari e che il trattamento è proporzionato (ad es. sentenza C-311/18, «Schrems II») — e che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (articoli 7 e 8: vita privata e protezione dei dati) prevalgono sugli interessi economici delle imprese. Conclusione: se il trattamento viola i diritti fondamentali o non soddisfa i requisiti di trasparenza, proporzionalità e informazione, il legittimo interesse non può essere considerato una base legale; in tal caso si tratta di un trattamento illecito.

Analogia con la sentenza C-311/18 («Schrems II»)

- Protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali: in Schrems II si trattava della protezione dei dati ai sensi del GDPR, in particolare di garanzie che il trasferimento o il trattamento non violasse i diritti fondamentali dell'interessato; nel mio caso, l'analoga risiede nel fatto che i miei dati sono stati trattati e condivisi dalla Schufa e da Telekom senza il mio consenso informato, in violazione dei principi del GDPR;
- Mancato rispetto dei principi di proporzionalità e di trasparenza: Schrems II ha sottolineato che ogni trattamento deve essere proporzionato e trasparente; non informandomi del trattamento dei miei dati o della DIA, la Schufa e Telekom hanno violato gli stessi principi sanciti dalla sentenza C-311/18;
- Assenza di base giuridica: in Schrems II la Corte ha giudicato insufficiente il quadro giuridico degli Stati Uniti (EU-US Privacy Shield); parimenti, in mancanza di dimostrazione da parte della Schufa o di Telekom di una base sufficiente, la loro attività è illecita;
- Legittimo interesse contro diritti fondamentali: Schrems II ha sottolineato che, anche in presenza di un «legittimo interesse», questo non può ledere i diritti e le libertà fondamentali; nel mio caso, il «legittimo interesse» della Schufa e di Telekom (ad es. la protezione dall'insolvenza) non può giustificare una lesione dei miei diritti fondamentali (vita privata, protezione dei dati, non discriminazione);
- Conseguenze sproporzionate: Schrems II ha messo in guardia contro le conseguenze sproporzionate del trattamento (ad es. discriminazione o perdita di diritti); nel mio caso, il rifiuto di un accesso a internet a un prezzo ragionevole a causa di un uso sproporzionato dei miei dati è un problema analogo;
- Tale sentenza rafforza il mio argomento: la violazione dei principi del GDPR rende illecita l'attività della Schufa e di Telekom, e i miei diritti fondamentali prevalgono sui loro «presunti legittimi interessi». Sono così in gioco il vostro diritto al rispetto della vita privata, il diritto a un trattamento equo e trasparente dei dati, e il diritto di accesso all'informazione (internet). Cosa significa ciò? I loro tentativi di giustificare il trattamento con «legittimi interessi» sono nulli; non possono eludere l'obbligo di ottenere il mio consenso informato, di trattare i miei dati in modo trasparente e di rispettare il mio diritto di opposizione e di accesso. Conclusione: i loro «legittimi interessi» sono giuridicamente nulli, e ho pienamente il diritto di esigere un risarcimento o di intraprendere altre iniziative, comprese un'azione giudiziaria o una denuncia alle autorità di controllo quali il BfDI o direttamente alla CEDU, alla polizia, e di reclamare un risarcimento ai sensi dell'articolo 82 GDPR.

Se la Schufa o Telekom hanno violato il GDPR, il loro argomento tratto dai «legittimi interessi» perde effettivamente ogni fondamento e diventa un semplice pretesto vuoto e un'illusione priva di rilevanza. Perché tale qualificazione è esatta?

- La violazione del GDPR annulla i legittimi interessi: se gli obblighi fondamentali (informazione, consenso, rispetto dei diritti della persona) non sono stati adempiuti, la Schufa, O2 Telefónica o Telekom non possono invocare legittimi interessi;
- Il legittimo interesse è subordinato a un trattamento lecito: deve essere trasparente, proporzionato e non può ledere i diritti fondamentali; se tali condizioni non sono soddisfatte, il «legittimo interesse» perde ogni forza giuridica;
- L'illusione del legittimo interesse: se un ente pretende di agire in un «legittimo interesse» pur violando il GDPR, tale argomento non è che un tentativo di giustificare un

comportamento illecito e diventa un miraggio. Conclusione: la mia formula «illusione priva di rilevanza» esprime appunto che i loro argomenti tratti dai «legittimi interessi» sono, in mancanza di base giuridica, ingannevoli e nulli.

7. Dati protetti, principi applicabili e domande finali

I dati personali protetti lo sono precisamente affinché non se ne possa fare oggetto di manipolazione, di commercio o di negoziazione a proprio piacimento. La logica del GDPR e delle altre disposizioni giuridiche risiede

nella protezione dell'individuo contro l'uso abusivo dei suoi dati e nella garanzia della trasparenza e dell'equità del loro trattamento. I miei dati personali protetti sono stati distolti a profitto commerciale dell'agenzia Schufa Holding AG, avida di guadagno, e di Telekom, del pari avido di profitto, al fine di rifiutarmi un accesso a internet a prezzi accessibili e con la manifesta intenzione di impormi un internet costoso a 108 €/mese.

L'essenza della protezione dei dati personali

- Il consenso come principio fondamentale: la legge esige che ogni titolare (Schufa, Telekom, ecc.) ottenga dall'interessato un consenso informato al trattamento, salvo che il trattamento si fondi su un'altra base giuridica (obblighi contrattuali, legittimi interessi, obblighi fiscali, sicurezza, ecc.); se il consenso manca o non è stato correttamente raccolto, il trattamento è illecito;
- Divieto di discriminazione e di manipolazione: i dati non possono servire a pratiche discriminatorie o sleali; una decisione automatizzata (ad es. tramite la DIA) senza informazione né possibilità di opposizione viola il GDPR;
- Principio di trasparenza: il titolare è tenuto a informare chiaramente della finalità e delle modalità del trattamento; in mancanza, viola la legge;
- Divieto del commercio dei dati: il trasferimento a terzi a fini di profitto finanziario, senza il consenso della persona, viola direttamente il GDPR e il diritto al rispetto della vita privata. Il Tribunale deve comprendere chiaramente: in mancanza di consenso informato, vi è violazione diretta della legge e dei miei diritti fondamentali. Una decisione individuale automatizzata, quale il rifiuto di un accesso a internet fondato sui dati della Schufa, è illecita se la Schufa non ha fornito informazioni sul trattamento, se Telekom ha utilizzato tali dati senza il vostro consenso, o se i legittimi interessi invocati violano il GDPR e causano discriminazione o pregiudizio. Conclusione: ogni commercio di dati personali protetti e ogni manipolazione degli stessi senza consenso sono contrari alla logica della legge come alla giustizia. Ciò dovrebbe essere chiaro al Tribunale sin dal primo esame delle prove. Le mie affermazioni sono fondate e mettono in evidenza un problema essenziale: l'uso abusivo dei miei dati personali protetti da parte della Schufa e di Telekom, al fine di massimizzare il loro profitto commerciale, a danno dei miei diritti e legittimi interessi.

Analisi del problema

- Uso abusivo dei dati personali: i miei dati protetti sono stati utilizzati senza il mio consenso informato e contro la logica del loro uso e della loro esistenza nella legge sulla protezione dei dati, in violazione diretta del GDPR;
- Se la Schufa ha comunicato i vostri dati a Telekom senza un'adeguata base giuridica (ad es. il vostro consenso), si tratta di un trasferimento di dati illecito;

- **Profitto commerciale:** la Schufa guadagna denaro comunicando dati, facendo così direttamente commercio di dati personali protetti, contrariamente ai principi di protezione della vita privata e di liceità del trattamento, senza il mio consenso informato (CI);
- **Telekom** utilizza tali dati per rifiutare servizi a un prezzo ragionevole e accessibile, spingendovi al contempo verso una soluzione più costosa, il che dimostra che il loro «legittimo interesse» non è che un interesse a trarre profitto a danno dei vostri diritti;
- **Discriminazione e pregiudizio intenzionale:** il rifiuto di accesso a internet a prezzi accessibili in ragione della vostra situazione finanziaria è discriminatorio e illecito;
- La pressione per un internet costoso a 108 €/mese rivela una manifesta intenzione di sfruttare la vostra situazione a fini di profitto personale;
- **Conseguenze:** tali pratiche sono contrarie ai principi di concorrenza leale, di protezione dei consumatori e ai diritti fondamentali di accesso a internet a prezzi ragionevoli e accessibili, senza restrizioni né discriminazione.

Di conseguenza, chiedo

- La cessazione immediata di tali pratiche da parte della Schufa e delle società di telecomunicazioni;
- Una riparazione dei pregiudizi e dei danni subiti, e che sia resa senza indugio una decisione che riconosca definitivamente la mia domanda di risarcimento di importo pari a 1 000 000 €;
- La garanzia di un accesso a internet accessibile, conforme ai miei diritti, a prezzi accessibili;
- L'affermazione della responsabilità penale degli enti responsabili per l'uso abusivo di dati personali e la discriminazione. Tutte queste prove e la mia dichiarazione rivelano un problema fondamentale di uso abusivo sistemico dei dati personali e mettono chiaramente in evidenza pratiche contrarie all'etica e alla legge, che devono essere trattate per via giudiziaria e penale. Telekom utilizza i vostri dati al fine di rifiutare la fornitura di servizi a un prezzo ragionevole e vi spinge verso una soluzione ben più costosa, il che indica chiaramente che il loro presunto «legittimo interesse» non è altro che una volontà di massimizzare il proprio profitto a danno dei vostri diritti fondamentali.

Prove dirette

- **Violazioni della legge** — il GDPR, il quale dispone che il trattamento dei dati deve rispettare i principi di trasparenza, informazione e liceità;
- **Discriminazione** — lo svantaggio imposto al consumatore in ragione del suo merito creditizio, manifesta violazione dei principi di non discriminazione;
- **Intenzione di nuocere** — iniziative chiaramente formulate per costringere i clienti ad accettare soluzioni svantaggiose. È l'esempio perfetto del modo in cui la ricerca di un «legittimo interesse» è distolta come pretesto per giustificare pratiche contrarie all'etica e alla legge. A ciò non può esservi altra risposta che una responsabilità penale inequivocabile dinanzi alla legge!

Ho il diritto di chiedere al Tribunale di ordinare alla Schufa, per via giudiziaria, di produrre la prova di ciò che le ho o meno prestato quale consenso informato al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali a un terzo, ossia a una società di telecomunicazioni quale Telekom o O2 Telefónica. Se la Schufa non produce tale consenso o non può accertarne l'esistenza, il suo trattamento e la sua condivisione dei miei dati sono illeciti, in violazione del

GDPR (concretamente degli articoli 6 e 7 GDPR, che disciplinano la liceità del trattamento e le condizioni del consenso). Tali informazioni sono determinanti per la mia domanda di risarcimento, poiché confermano che i miei dati sono stati utilizzati a mia insaputa e senza il mio consenso, il che comporta violazione dei miei diritti. Chiedo al Tribunale di includerlo nella mia azione. Se la Schufa non può provare il consenso, il suo argomento tratto dal legittimo interesse diventa una semplice illusione vuota e priva di rilevanza!

Per i motivi, le prove e i fatti sopra esposti, è incontestabile che il diritto e la giustizia sono dalla mia parte. Le società convenute credono a torto che i loro atti resteranno coperti dal governo e che potranno così sfuggire alle sanzioni e alle ammende che, come è noto, di regola non sono pagate. Tuttavia, se non pagano, entro e non oltre il 31.12.2024, l'importo del risarcimento che reclamo, tale somma sarà portata, a decorrere dal 1.1.2025, a 30 000 000 €. Tale maggiorazione rifletterà non solo il loro rifiuto di porre fine a questa vasta frode di intesa, ma anche i loro sforzi persistenti per massimizzare i propri profitti a danno dei cittadini tedeschi e dell'UE. Un simile comportamento dimostra inequivocabilmente la loro perversità, e la mia reazione sarà di conseguenza proporzionata, senza compromessi, ferma e sincronizzata. L'idea che possano sistematicamente depredare i cittadini tedeschi e dell'UE, ledere impunemente i consumatori, violare i loro diritti e, al contempo, sottrarsi alla propria responsabilità giuridica, è illusoria e, per me, assolutamente inaccettabile.

Numerose informazioni figurano, nel presente documento, a più riprese, ma sempre volontariamente in un contesto diverso, a fini illustrativi e di migliore comprensione; vi prego pertanto di volerne tenere conto.


Peter Ferenc

Con osservanza,

Kumhausen, 10 dicembre 2024

cittadino dell'Unione europea

«Solicitante»

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Alemania
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Alemania

Kumhausen, 10 de diciembre de 2024

SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR

Solicitud de medida cautelar (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Ilustrísimo Señor Juez del Landgericht Landshut,

Mediante la presente solicitud de medida cautelar, solicito al Tribunal que ordene a Schufa Holding AG que aporte mi consentimiento informado. La aportación de mi consentimiento informado por parte de Schufa es determinante para esclarecer la cuestión de la licitud del tratamiento de mis datos y de la consiguiente denegación del servicio por parte de Deutsche Telekom AG o de O2 Telefónica. A falta de dicho consentimiento informado, el tratamiento de mis datos es ilícito y el recurso a una decisión individual automatizada (DIA) es nulo.

Para tratar y vender mis datos a un tercero como Telekom, Schufa debe disponer de una base jurídica sólida en el sentido del RGPD. Dicha base jurídica puede ser:

1. La base jurídica del tratamiento por parte de Schufa (art. 6 RGPD)

4. Consentimiento informado (art. 6, apdo. 1, letra a) RGPD)

Schufa necesitaría su consentimiento informado expreso desde el momento en que trata o comunica sus datos con fines que no son necesarios para la ejecución de un contrato o para la protección de intereses legítimos. Por ello, insto al Tribunal a exigir de Schufa, mediante resolución judicial, mi consentimiento informado expreso (CI) y a incorporarlo a los autos como prueba.

5. Obligación legal (art. 6, apdo. 1, letra c) RGPD)

Si existiera teóricamente una disposición legal precisa que impusiera la comunicación de los datos a Telekom, Schufa debería demostrarlo. En el caso de autos, tanto Schufa como Telekom deberían, no obstante, indicar exactamente qué ley les autoriza a ello.

6. Intereses legítimos (art. 6, apdo. 1, letra f) RGPD)

Schufa puede alegar que trata los datos sobre la base de intereses legítimos, pero:

- Tales intereses no pueden prevalecer sobre mis derechos y libertades.

- La venta de mis datos a Telekom por parte de Schufa no se considera un interés legítimo de Schufa, ya que la venta de datos personales con fines comerciales no es necesaria y no existe ningún motivo legítimo suficientemente imperioso que justifique tal tratamiento. En relación con el escrito del letrado de Schufa de 20.11.2024: «IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig.» (página 3).

7. Venta ilícita de datos

Si Schufa comunica datos sin mi consentimiento informado o sin otra base jurídica suficiente, se trata de una infracción del RGPD. La venta de datos con el único fin de lucro o con fines comerciales, como en el caso de Telekom, no está comprendida en ningún caso en el «interés legítimo».

Conclusión: ni Schufa ni Telekom disponen de un derecho automático a tratar y compartir sus datos. La venta de datos a un tercero como Telekom debe basarse en un consentimiento informado expreso, o requeriría una justificación jurídica muy sólida — lo cual, en el caso de prácticas comerciales como la venta de datos con fines comerciales, resulta ilegítimo.

Si Schufa afirma tratar mis datos sobre la base de un interés legítimo (art. 6, apdo. 1, letra f) RGPD), no está obligada a obtener mi consentimiento informado expreso, pero debe cumplir las siguientes condiciones:

2. El test de ponderación (balancing test)

9. Schufa debe demostrar que sus intereses legítimos en el tratamiento de los datos prevalecen sobre mis derechos y libertades fundamentales. Este test presupone analizar si el tratamiento de los datos es:

- Necesario: debe ser indispensable para Schufa o para su cliente para una finalidad precisa (p. ej., la protección frente al impago);
- Proporcionado: no debe causar injerencias excesivas en mis derechos, por ejemplo si conduce a una discriminación o a la denegación del acceso a internet en razón de la solvencia — en cuyo caso se trata de injerencias excesivas;
- Transparente: debo estar claramente informado del tratamiento (art. 5, apdo. 1, letra a) RGPD). Un tratamiento transparente significa que las personas deben ser informadas de forma clara, precisa y comprensible sobre cómo se tratarán sus datos, con qué finalidad y sobre qué bases jurídicas se fundamenta dicho tratamiento. Así pues, si Schufa no me ha informado — lo cual es efectivamente el caso — y no dispone de mi consentimiento informado, entonces su cuenta sobre los «intereses legítimos» se convierte en una ilusión ilícita y vacía. Ni Schufa ni Telekom pueden invocar el interés legítimo. Además, si el tratamiento infringe aunque solo sea un principio del RGPD, su actividad es ilícita. Así pues, si Schufa no me ha informado, no puede ampararse ni en los «intereses legítimos» ni en el artículo 6, apdo. 1, letra f). Cito el artículo 5 RGPD: «La infracción de cualquiera de estos principios conlleva la ilicitud del tratamiento». Ahora bien, ni Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica me han informado. Y ni siquiera es necesario ir más allá. El asunto está zanjado.

Transparencia e información

10. Aunque su consentimiento no sea necesario, deben informarle claramente de que sus datos se tratarán sobre la base de un interés legítimo. Si no me han informado de ello, han infringido

el principio de transparencia del artículo 5 RGPD. Cito el artículo 5 RGPD: «La infracción de cualquiera de estos principios conlleva la ilicitud del tratamiento».

Derecho de oposición

11. Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos basado en un interés legítimo. Si formula oposición, Schufa debe cesar el tratamiento, a menos que acredite motivos legítimos imperiosos.

Conclusión

12. Si Schufa afirma tratar sus datos sobre la base de un interés legítimo, no está obligada a obtener su consentimiento informado expreso, pero: debe, no obstante, informarle y permitirle formular oposición. Si Schufa no me ha informado o no acredita un interés legítimo, el tratamiento es ilícito. Si Schufa vende los datos a Telekom, dicha venta no puede constituir un interés legítimo, ya que no se trata de un tratamiento de datos en la medida necesaria, sino de una venta comercial con ánimo de lucro.

3. Peticiones y decisión del Tribunal

Espero haber explicado, motivado y argumentado esto al Tribunal de manera clara y didáctica. Por ello solicito al Tribunal que:

- Ordene a Schufa Holding AG que aporte mi consentimiento informado (CI) conforme al RGPD, como prueba de su ilicitud en caso de no aportación del CI;
- Vele por que todos los datos y todos los documentos relativos al presente asunto se remitan a las autoridades de persecución penal a efectos del examen de la licitud de su comportamiento. Presento ante el Tribunal una denuncia contra el bufete de abogados LATHAM & WATKINS, así como ante el colegio de abogados, por el motivo de que, aun cuando el litigio no ha comenzado verdaderamente todavía, ya ha prejuzgado mi derrota ante el Tribunal afirmando — cito — «ninguna perspectiva de éxito en el presente procedimiento» contra las demandadas, influyendo así ilícitamente en el Tribunal con mentiras contra mi acción e incitando, con sus declaraciones, al Tribunal a emociones negativas en mi perjuicio. Contemplo asimismo la presentación de una denuncia penal contra dicho bufete al respecto.

Decisión del Tribunal

El Tribunal debería resolver de manera equitativa y conforme a la ley, no solo respecto de las partes que he demandado, sino también respecto de mí en calidad de parte del procedimiento. Ya se han aportado pruebas claras de mi situación económica, y el Tribunal debería, a la vista de la fundamentación de mi pretensión, respetar los principios de economía procesal y de proporcionalidad.

- Mi situación económica: no dispongo de medios económicos suficientes para hacer frente a las costas procesales, lo cual se ha justificado en mi solicitud de asistencia jurídica gratuita (Prozesskostenhilfe);
- Principio del proceso equitativo (art. 6 CEDH): la exigencia de un anticipo de las costas procesales es contraria a mi derecho de acceso a un proceso equitativo si el Tribunal no tiene en cuenta mi situación económica;

- Principio de igualdad ante la ley (*Fiat justitia, ruat caelum*): el Tribunal no puede imponer obligaciones que no sean ni proporcionadas ni equitativas a la vista de mi situación particular.

Propuesta

Res ipsa loquitur — los hechos hablan por sí mismos. A la vista del conjunto de los hechos, de las pruebas y de la manifiesta vulneración de mis derechos por la parte contraria, no es necesario practicar otras pruebas superfluas. Las propias circunstancias del asunto hablan por sí mismas: ha habido una grave vulneración de las normas legales, entre ellas el RGPD, y los intereses legítimos de la parte contraria son infundados y carecen de relevancia. «*Res ipsa loquitur*» demuestra claramente el tratamiento ilícito de mis datos personales y la denegación del servicio fundada en la discriminación.

Ratio decidendi — el motivo jurídico de la decisión. La parte contraria, a saber, Schufa Holding AG y Deutsche Telekom AG, no ha aportado ninguna base jurídica que justifique su comportamiento. No existe ningún motivo legal que permita el recurso a una DIA sin mi consentimiento informado, ni la vulneración de los principios de transparencia del artículo 5 RGPD. Su defensa fundada en los «intereses legítimos» carece de todo apoyo en Derecho, y su comportamiento se reputa por tanto ilícito. Propongo pues al Tribunal que resuelva sobre la base de la «*Ratio decidendi*» en mi favor.

Fiat justitia, ruat caelum — justicia para todos. El ordenamiento jurídico debe aplicarse por igual a todos, incluido el propio Tribunal. Por ello solicito que todas mis pruebas se valoren objetivamente y con arreglo a las leyes vigentes, con independencia de la posición de la parte contraria. La parte contraria no puede beneficiarse de una ventaja por el mero hecho de su tamaño o de su poder económico.

Principio de proporcionalidad y de economía procesal

Conforme al principio de proporcionalidad y de economía procesal, solicito que el Tribunal no supedite la continuación del procedimiento a mi obligación de designar abogado,

dado que las pruebas y argumentos aportados son claros e incontestables. La obligación de designar abogado sería, en el caso de autos, superflua y desproporcionada a la vista de la claridad de los hechos.

La lógica de mis argumentos es sólida y se fundamenta en los principios del proceso equitativo. Si los hechos son unívocos, si el Derecho está de mi lado y si las circunstancias del asunto indican claramente el éxito de mi acción, el Tribunal debería entonces:

- Tener en cuenta la claridad del asunto: según el principio «*Res ipsa loquitur*», es manifiesto que las costas procesales deberían posteriormente correr a cargo de la parte contraria si mi acción prospera;
- Tener en cuenta el principio de economía procesal: exigirle a usted las costas procesales en tal caso podría considerarse una dilación superflua, si ya es evidente que al término del procedimiento correrán a cargo de la parte contraria;
- Tener en cuenta el derecho de acceso a la justicia: si la imposición de las costas le impide continuar el procedimiento, ello puede ser contrario a su derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH). El Tribunal no debería exigirme el anticipo de las costas si existe una alta probabilidad de que la parte contraria resulte vencida y quede obligada a abonarlas.

Además, si el Tribunal mantuviera la exigencia de las costas y, por ello, yo no pudiera continuar el procedimiento, ello podría considerarse un obstáculo al acceso a la justicia.

4. Conclusión y peticiones (primera parte — 7.12.2024)

Mediante la presente, Ilustrísimo Señor Juez, me dirijo a usted con las siguientes preguntas y peticiones:

- ¿Protege Schufa mis datos personales jurídicamente protegidos, mientras los vende a operadores de telecomunicaciones sin mi conocimiento y sin mi consentimiento?
- ¿A quién quiere convencer de que Schufa actúa lícitamente? No comprendo cómo es posible que en el siglo XXI un tribunal alemán proteja a delincuentes y estafadores como Schufa, Telekom y el gobierno de la República Federal de Alemania.

Mis peticiones

- Solicito al Tribunal que me indique, sin dilación y por escrito, si el juez ha comprendido la esencia de todo este fraude por parte de Schufa, tal como se describe en el presente documento;
- Considero la indemnización por importe de 1 000 000 € válida hasta su próxima correspondencia escrita, ya que mi tiempo es valioso y no toleraré que sea inútilmente malgastado por el Tribunal de Landshut. El importe de la indemnización que reclamo no es sino simbólico frente a los daños que este acuerdo fraudulento ha causado a los ciudadanos alemanes y a los de la Unión Europea. Si el Tribunal no dicta una decisión favorable a la mayor brevedad, elevaré el importe de la indemnización a su valor máximo posible. Del presente documento se desprende inequívocamente que no son necesarios ni un abogado ni un intérprete, como tampoco las costas procesales, ya que sobre la base de las pruebas irrefutables que aquí he aportado basta con resolver sobre el reconocimiento de mi indemnización y dictar una decisión.

Mediante la presente solicito al Tribunal de Landshut que ordene a las demandadas Deutsche Telekom AG y Schufa Holding AG que abonen dicha suma de 1 000 000 €, a más tardar el 31.12.2024 y a la mayor brevedad posible, en la siguiente cuenta:

- Titular: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Sobre la base de lo anterior, solicito al Tribunal que resuelva en mi favor y constate la vulneración de mis derechos así como la ilicitud del comportamiento de la parte contraria. Solicito asimismo la concesión de una indemnización por los daños y la discriminación sufridos. Considero que esta iniciativa contribuirá a una apreciación equitativa del asunto y a la protección de mis derechos con arreglo al RGPD. Todas las pruebas y todos los detalles del asunto se analizan y establecen en el presente documento a partir de la página 5, incluidos los hechos anteriormente expuestos. — Atentamente, Kumhausen, 7 de diciembre de 2024.

5. Síntesis de las pruebas directas y jurídicas contra Schufa y Telekom

17. Schufa Holding AG y la comunicación de datos protegidos

Schufa Holding AG puede tratar datos conforme al RGPD y a la BDSG. La comunicación de datos solo es posible sobre una base jurídica legal o un interés legítimo, y el consumidor no debe ser discriminado. Las condiciones esenciales comprenden el consentimiento informado, la transparencia y la posibilidad de formular oposición. Si no vemos lo que firmamos, no puede haber transparencia. Durante el procedimiento de solicitud de acceso a internet no vemos lo que firmamos, de modo que no puede haber transparencia, la cual es sin embargo esencial. La transparencia es un principio clave del tratamiento de datos personales con arreglo al RGPD (art. 5, apdo. 1, letra a). Un tratamiento transparente significa que las personas deben ser informadas de forma clara, precisa y comprensible sobre cómo se tratarán sus datos, con qué finalidad y sobre qué bases jurídicas.

Si, en el momento de la solicitud de acceso a internet, no está suficientemente informado de lo que firma, de la finalidad y del alcance del tratamiento de sus datos y de sus derechos, dicho tratamiento no cumple los requisitos de transparencia del RGPD. Se trata de un vicio fundamental que conlleva la ilicitud del tratamiento de los datos. Además, la falta de transparencia puede tener como consecuencia que el consumidor no tenga la posibilidad de prestar un consentimiento informado ni de ejercer su derecho de oposición, lo cual es contrario al RGPD. Una decisión y un tratamiento individuales automatizados, como la DIA, deben prever un control humano, y el cliente tiene derecho a ser informado (CI) y debe tener la posibilidad de formular oposición. Conclusión: Schufa debe demostrar que actúa conforme al RGPD. Si se constata una falta de información o de consentimiento, ha habido una infracción de la ley.

18. La denegación de acceso a internet

Telekom y O2 Telefónica se negaron a proporcionarme el acceso sobre la base de una supuesta solvencia establecida por Schufa Holding AG, sin ni siquiera explicármelo — es decir, sin informarme — ni acreditar un interés legítimo o mi consentimiento informado. Mi acceso a internet alternativo cuesta 108 € al mes, lo que, a lo largo de cinco años, representa un sobrecoste de 4 380 €. La prueba del pago a Telekom figura en los extractos bancarios aportados. Conclusión: la denegación de internet es discriminatoria y económicamente desproporcionada, vulnerando así mis derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.

19–20. Infracción del RGPD y del artículo 22

La decisión individual automatizada (DIA) no puede emplearse sin consentimiento informado. Telekom trata sus datos sin informarle de la lógica y de las consecuencias de la DIA. Conclusión: se han vulnerado mi derecho a ser informado y la protección de mis datos personales. El RGPD prohíbe tal comportamiento.

21. Discriminación fundada en la insolvencia

La insolvencia no es un motivo válido de denegación del acceso a internet. El § 78 TKG y el artículo 14 CEDH garantizan un acceso no discriminatorio a internet. Conclusión: la denegación del acceso fundada en la insolvencia constituye una vulneración de los derechos fundamentales y de la ley de telecomunicaciones.

22. Desproporción de los riesgos económicos

El proveedor arriesga un impago de 40 € como máximo, mientras que yo afronto costes desproporcionados por un acceso a internet alternativo. Este desequilibrio del riesgo demuestra el carácter desproporcionado e infundado de la afirmación de Schufa, de Telekom o de O2 Telefónica en cuanto a un interés legítimo. Conclusión: no existe ninguna justificación jurídica, y por tanto ninguna base jurídica, para la desestimación de mi solicitud de acceso a internet.

23. Vulneración de mis derechos fundamentales

La denegación de internet vulnera mi derecho al respeto de la vida privada, a la información y a la libertad de expresión, garantizados por los artículos 8, 10 y 14 CEDH. Estos derechos prevalecen sobre los intereses comerciales de los operadores. Conclusión: Telekom y Schufa han vulnerado y siguen vulnerando mis derechos fundamentales garantizados por el Derecho europeo.

24. Pruebas

- Documentación de Schufa y RGPD: acredita la falta de información y el tratamiento ilícito de los datos;
- Facturas del acceso a internet alternativo: acreditan la carga económica derivada de la denegación del servicio;
- Denuncias penales y acciones judiciales: confirman mis iniciativas en defensa de mis derechos;
- Cálculo de los costes económicos: demuestra el carácter desproporcionado de la carga respecto del riesgo mínimo del proveedor. Conclusión: sobre la base de esta cronología y argumentación, queda acreditado que mis derechos han sido y son sistemáticamente vulnerados.

25. Obtención de la DIA

Schufa Holding AG, al igual que Deutsche Telekom AG, está obligada a obtener un consentimiento informado para el tratamiento de mis datos personales en los casos en que no exista ninguna otra base legal con arreglo al RGPD. Ello significa que si Schufa comunica mis datos personales a terceros, por ejemplo a operadores de telecomunicaciones, a efectos de la evaluación de la solvencia o de otras decisiones automatizadas, está obligada a informarme de dicha iniciativa y a obtener mi consentimiento informado, salvo que pueda ampararse en otra base legal (p. ej., el interés legítimo). Principales puntos relativos a Schufa a la luz del RGPD:

- Consentimiento informado: si Schufa trata o comunica mis datos personales, debe informarme claramente, incluidas la finalidad y las consecuencias del tratamiento. Dicho consentimiento debe ser libre, transparente, informado, inequívoco y previo;
- Transparencia: Schufa está obligada a garantizar la transparencia del tratamiento de mis datos, lo que significa que debo estar claramente informado sobre cómo se tratarán mis datos y a quién se comunicarán;
- Derecho de oposición: tengo derecho a oponerme al tratamiento de mis datos personales si tengo motivos para considerar que el tratamiento no es conforme con el RGPD, incluso cuando se utiliza una decisión individual automatizada. Con arreglo al artículo 21 RGPD, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales basado en el interés legítimo del

responsable (por ejemplo, Schufa o Telekom). Concretamente, el artículo 21 RGPD dispone:

1. Derecho de oposición al tratamiento basado en intereses legítimos: si el tratamiento de sus datos se basa en intereses legítimos con arreglo al artículo 6, apdo. 1, letra f) RGPD, tiene derecho a oponerse por motivos relacionados con su situación particular. El responsable no podrá entonces seguir tratando sus datos, a menos que acredite motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus derechos y libertades, o si el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones ante los tribunales.
2. Derecho de oposición a la mercadotecnia directa: tiene un derecho absoluto a oponerse si sus datos se tratan con fines de mercadotecnia directa (lo cual, no obstante, no afecta a mi caso, al tratarse de la comunicación de datos por parte de Schufa a Telekom).

Decisión automatizada (art. 22 RGPD): si Schufa utiliza mis datos a efectos de una decisión individual automatizada que produce efectos jurídicos o significativos (p. ej., la decisión de concesión de un acceso a internet), dicho tratamiento debe ser lícito, transparente, no discriminatorio, y debe existir una posibilidad de intervención humana cuando la decisión afecte a mis derechos. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Si Schufa no facilita dicha información y no obtiene mi consentimiento informado cuando es exigible, se trata de una infracción directa del RGPD. Schufa y Telekom están por tanto obligadas a respetar los mismos principios del RGPD, incluida la obtención del consentimiento informado cuando es exigible, y a garantizar la transparencia del tratamiento de sus datos personales. Si Schufa vende directamente mis datos personales a sociedades como Telekom sin mi consentimiento informado, se trata de una infracción manifiesta del RGPD; en tal caso el tratamiento de mis datos personales se reputa ilícito e ilegal. El RGPD establece reglas claras, entre ellas: Tratamiento lícito (art. 6 RGPD): el tratamiento solo es posible sobre una base legal, tal como el consentimiento informado, la ejecución de un contrato, una obligación legal o un interés legítimo. La venta de datos a un tercero (Telekom) no es un interés legítimo si no tengo la posibilidad de expresar previamente mi acuerdo, mi desacuerdo o mi oposición.

26. Consentimiento informado (art. 13 y 14 RGPD)

- Antes de toda comunicación de mis datos a un tercero, Schufa debe informarme claramente de: la finalidad del tratamiento; los destinatarios de los datos (Telekom, O2 Telefónica, etc.); las consecuencias del tratamiento;
- Si no he prestado tal consentimiento, Schufa actúa ilícitamente.

27. Decisión automatizada (art. 22 RGPD)

Si sus datos se utilizan a efectos de una decisión automatizada que produce un efecto jurídico (p. ej., la concesión o denegación de un servicio), tanto Schufa como Telekom están obligadas a informarle de la lógica del tratamiento y a obtener su consentimiento.

28. La protección de los datos personales, un derecho fundamental

- La venta de datos con fines comerciales (como la «evaluación de la solvencia» para Telekom) es contraria al principio de minimización de los datos y al principio del tratamiento de los datos exclusivamente con fines determinados;
- Qué significa esta venta si Schufa comunica mis datos a Telekom: infringe el RGPD si usted no tiene la posibilidad de rechazar tal tratamiento; pone en peligro e ignora mi derecho a la protección de los datos y a la transparencia; antepone los intereses comerciales en perjuicio

de mis derechos fundamentales. Iniciativas jurídicas: si dispongo de pruebas de la venta de mis datos sin consentimiento, puedo presentar una denuncia penal o reclamar una indemnización con arreglo al artículo 82 RGPD. Solicitud de supresión de los datos: solicitaré a Schufa la supresión de mis datos (derecho al olvido) y el cese de su tratamiento. Schufa y Telekom no pueden lucrarse con mis datos personales protegidos sin respetar sus obligaciones legales.

29. El uso de la DIA en Alemania

Si todas las sociedades de telecomunicaciones en Alemania utilizan un sistema idéntico o similar de decisión individual automatizada (DIA), basándose dichas decisiones en los datos de Schufa o en otras fuentes comunes, y si todas esas sociedades se niegan a prestar servicios sobre la misma base, ello demuestra la existencia de un comportamiento colusorio. He aquí los motivos por los que ello se considera prueba de una colusión:

- Comportamiento coordinado: si todas las sociedades de telecomunicaciones se niegan a proporcionar el acceso a internet a las personas insolventes o de baja solvencia, con independencia de las circunstancias concretas, ello indica la existencia de un acuerdo o de una coordinación de su comportamiento;
- En virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), están prohibidos todos los acuerdos o prácticas que restrinjan la competencia;
- Fuente de datos común (Schufa): si todas esas sociedades utilizan los datos de Schufa con los mismos fines (p. ej., la evaluación de la solvencia) y si dichos datos conducen a las mismas decisiones, ello revela una puesta en común de datos con el fin de restringir la competencia y la elección de proveedor por parte del consumidor;
- La DIA como instrumento de discriminación: una decisión automatizada carente de transparencia y de posibilidad de oposición puede considerarse una discriminación injustificada. Si dicha práctica es general y se aplica del mismo modo por todas las sociedades, es la prueba de un comportamiento coordinado;
- Ausencia de competencia: las prácticas colusorias conducen a una restricción de la competencia. Si no existe ningún proveedor que ofrezca servicios sin recurso a la DIA o con un sistema más transparente, es un signo manifiesto de una falta de competencia debida a una colusión;
- Abuso de posición dominante: las sociedades de telecomunicaciones pueden hallarse en posición dominante. Si abusan de dicha posición para restringir el acceso a servicios esenciales, hay una infracción del artículo 102 TFUE.

30. Posibles pruebas de la colusión

- Decisiones idénticas: si todas las sociedades rechazan las solicitudes del mismo modo y sobre la misma base (p. ej., una baja solvencia procedente de Schufa), ello demuestra la existencia de una colusión;
- Datos compartidos: el uso de un sistema de evaluación común, como Schufa, sin posibilidad para el cliente de elegir una alternativa;
- Ausencia de alternativa: si el cliente no tiene la posibilidad de obtener un acceso a internet a un precio estándar, asequible y razonable, sin discriminación, ante otro proveedor. Conclusión: las prácticas colusorias constituyen una grave vulneración de la competencia y pueden acarrear responsabilidad penal así como cuantiosas sanciones económicas para las

sociedades afectadas. Estas prácticas de decisión individual automatizada restringen inequívocamente la competencia, y ello por varios motivos:

- Evaluación idéntica de la solvencia sin alternativa: todas las sociedades de telecomunicaciones utilizan el mismo sistema de evaluación de Schufa Holding AG y deciden del mismo modo, lo que suprime las condiciones de competencia (el consumidor no tiene ninguna otra posibilidad de obtener servicios sin demostrar su «solvencia») y restringe la competencia al impedir la entrada de nuevos operadores que pudieran ofrecer alternativas;
- La DIA como instrumento discriminatorio que no tiene en cuenta las circunstancias individuales del cliente: restringe y discrimina a los consumidores de baja solvencia o insolventes; conduce a la exclusión de grupos enteros de clientes del mercado, vulnerando la obligación de prestar servicios de manera universal y no discriminatoria;
- Falta de transparencia: los consumidores no son informados de la lógica de la DIA ni de los criterios utilizados; no tienen la posibilidad de formular oposición ni de solicitar una revisión manual de la decisión. Ello vulnera no solo el RGPD, sino también los principios de lealtad comercial y de transparencia, indispensables para la competencia.

31. Comportamiento colusorio

- Si todas las sociedades aplican las mismas prácticas sin diferencia alguna: ello indica un comportamiento coordinado, contrario a las normas de competencia del artículo 101 TFUE;
- La ausencia de toda alternativa en dicho segmento del mercado indica un bloqueo deliberado del entorno competitivo, con el fin de que los operadores de telecomunicaciones puedan dictar las condiciones de prestación de los servicios de acceso a internet y sus precios. Consecuencias para los consumidores: dichas prácticas aumentan el precio de los servicios, ya que los consumidores de baja solvencia se ven obligados a recurrir a alternativas costosas (p. ej., servicios de prepago, enrutadores 5G); dificultan el acceso a los servicios esenciales, vulnerando así el derecho a un acceso no discriminatorio a internet con arreglo al artículo 22 RGPD y a la ley TKG (§ 78).

32. Vulneración de los principios del servicio universal

Las sociedades de telecomunicaciones están obligadas a prestar servicios conforme a los principios del servicio universal, lo que significa que los servicios, como internet, deben ser accesibles a todos los ciudadanos a precios razonables y sin discriminación, y el uso de la DIA para rechazar masivamente a clientes vulnera manifiestamente dicha obligación. RGPD: solicito al Tribunal de Landshut que ordene a Schufa y a Telekom documentar la lógica de la DIA, los datos utilizados y el consentimiento que pretenden haber obtenido sin informarme. Conclusión: dichas prácticas no solo perjudican a los consumidores, sino que también obstaculizan la innovación y crean un entorno monopolístico con repercusiones negativas sobre el mercado y sobre la sociedad en su conjunto.

33. Comunicación de información

Schufa Holding AG está obligada a comunicarme información sobre mis datos personales con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679). Son concretamente pertinentes los siguientes artículos y principios: Artículo 12 — Transparencia de la información: el responsable (Schufa) está obligado a informar al interesado, de manera clara y comprensible, sobre cómo se tratan sus datos y a quién se comunican, antes incluso de su

utilización. Artículo 15 — Derecho de acceso: tengo derecho a obtener la confirmación de que Schufa trata mis datos personales. Schufa debe facilitarnos la siguiente información: la finalidad del tratamiento (p. ej., evaluación de la solvencia o comunicación a Telekom y O2 Telefónica); los destinatarios o categorías de destinatarios (p. ej., Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); la lógica de la decisión automatizada (p. ej., en el caso de una DIA); la fuente de los datos si no se han recabado directamente de usted. Artículo 22 — Decisión individual automatizada: si Schufa recurre a una decisión automatizada cuyo resultado le afecta significativamente (p. ej., la denegación de un acceso a internet), tiene derecho a ser informado de la lógica del tratamiento y de la comunicación de los datos, y a no prestar consentimiento informado expreso antes de que los datos se utilicen para tal decisión. Artículo 6 — Bases jurídicas: Schufa debe fundamentar su tratamiento en el consentimiento (art. 6, apdo. 1, letra a — consentimiento informado expreso para comunicar los datos a Telekom) o en el interés legítimo (art. 6, apdo. 1, letra f — únicamente si su interés no prevalece sobre sus derechos y libertades).

34. Obligaciones de Schufa

- Informarle de manera transparente del tratamiento de los datos y de su comunicación a Telekom;
- Facilitarle su puntuación de solvencia (información, es decir, el consentimiento informado (CI)) y explicar sobre la base de qué datos se ha calculado;
- Obtener mi consentimiento expreso si pretende tratar y comunicar sus datos a un tercero, tal como Telekom, O2 Telefónica, etc. Si Schufa no cumple dichas obligaciones, puedo presentar una solicitud de acceso a los datos (Data Subject Access Request — DSAR), una reclamación ante la autoridad de protección de datos en Alemania (BfDI) y una denuncia penal por fraude. Así pues, si Schufa no me ha informado sobre cómo trata mis datos y a quién los comunica, ha infringido el RGPD (Reglamento UE 2016/679), concretamente el principio de transparencia del artículo 12 y el derecho de acceso del artículo 15.

Artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) — Derecho de acceso del interesado. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable la confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, el acceso a la siguiente información:

- a) los fines del tratamiento;
- b) las categorías de datos personales de que se trate;
- c) los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos, en particular destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;
- d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinarlo;
- e) la existencia del derecho a solicitar la rectificación o supresión de los datos, la limitación de su tratamiento, o el derecho a oponerse a tal tratamiento;
- f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
- g) cuando los datos no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;
- h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Infracciones

- Principio de transparencia (art. 12 RGPD): obligación de informar claramente del tratamiento, incluido el uso a efectos de una DIA, y de indicar quién recibirá sus datos (p. ej., Deutsche Telekom AG);
- Derecho de acceso (art. 15 RGPD): si Schufa no indicó que comunicaría sus datos a Telekom, o no divulgó la lógica de la DIA, hay una infracción del RGPD;
- Artículo 6 RGPD: si Schufa utilizó sus datos sin su consentimiento informado o sin una base jurídica clara, se trata de un tratamiento ilícito. Consecuencias: Schufa infringe así la ley, y todo tratamiento o comunicación ulterior de sus datos a un tercero (Telekom) es nulo. Por dichos motivos solicito al Tribunal que les ordene cesar de inmediato el tratamiento de mis datos, facilitarme información completa sobre el tratamiento y los destinatarios, y facilitarme una explicación y una disculpa. Ilustrísimo Señor Juez, si Schufa no ha respetado el principio de transparencia y no ha cumplido sus obligaciones legales, toda justificación ulterior por parte de Schufa, de Telekom o de O2 Telefónica carece de relevancia y es ilícita. En razón de dichas bases jurídicas, las denunciaré directamente ante el BfDI (Comisario Federal de Protección de Datos).

6. El «interés legítimo» invocado no es sino una ilusión

Schufa, Telekom u O2 Telefónica infringen el RGPD, de modo que su argumento basado en los «intereses legítimos» se convierte en un pretexto vacío y una ilusión carente de relevancia. ¿Por qué? El interés legítimo (art. 6, apdo. 1, letra f) RGPD) solo es válido si:

- el tratamiento es transparente;
- el interesado está informado de los motivos del tratamiento (principio de transparencia — art. 12 RGPD);
- no existe ningún conflicto con sus derechos fundamentales (art. 6 y 22 RGPD). El principio de transparencia (art. 12 RGPD) es igualmente determinante: si Schufa o Telekom no me informaron del tratamiento de mis datos, no solicitaron el consentimiento (CI), o no permitieron formular oposición, infringieron el RGPD; su argumento basado en los «intereses legítimos» es entonces tan solo un pretexto vacío. El interés legítimo no puede vulnerar los derechos fundamentales: según los términos del artículo 6, apdo. 1, letra f) RGPD, el tratamiento solo es lícito si es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Dicha disposición establece claramente que los derechos y libertades fundamentales prevalecen sobre el interés legítimo cuando el tratamiento los vulnera.

Jurisprudencia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha subrayado en reiteradas ocasiones que la transparencia y la proporcionalidad son esenciales — el responsable debe demostrar que sus intereses son necesarios y que el tratamiento es proporcionado (p. ej., sentencia C-311/18, «Schrems II») — y que los derechos fundamentales consagrados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículos 7 y 8: vida privada y protección de datos) prevalecen sobre los intereses económicos de las empresas. Conclusión: si el tratamiento vulnera los derechos fundamentales o no cumple los requisitos de transparencia,

proporcionalidad e información, el interés legítimo no puede considerarse una base legal; en tal caso se trata de un tratamiento ilícito.

Analogía con la sentencia C-311/18 («Schrems II»)

- Protección de los derechos fundamentales y de los datos personales: en Schrems II se trataba de la protección de los datos con arreglo al RGPD, en particular de garantías de que la transferencia o el tratamiento no vulneraría los derechos fundamentales del interesado; en mi caso, la similitud radica en que mis datos fueron tratados y compartidos por Schufa y Telekom sin mi consentimiento informado, vulnerando los principios del RGPD;
- Incumplimiento de los principios de proporcionalidad y de transparencia: Schrems II subrayó que todo tratamiento debe ser proporcionado y transparente; al no informarme del tratamiento de mis datos o de la DIA, Schufa y Telekom vulneraron los mismos principios consagrados por la sentencia C-311/18;
- Ausencia de base jurídica: en Schrems II el Tribunal consideró insuficiente el marco jurídico de los Estados Unidos (EU-US Privacy Shield); del mismo modo, a falta de demostración por parte de Schufa o de Telekom de una base suficiente, su actividad es ilícita;
- Interés legítimo frente a derechos fundamentales: Schrems II subrayó que, incluso ante la existencia de un «interés legítimo», este no puede vulnerar los derechos y libertades fundamentales; en mi caso, el «interés legítimo» de Schufa y de Telekom (p. ej., la protección frente al impago) no puede justificar una vulneración de mis derechos fundamentales (vida privada, protección de datos, no discriminación);
- Consecuencias desproporcionadas: Schrems II advirtió contra las consecuencias desproporcionadas del tratamiento (p. ej., discriminación o pérdida de derechos); en mi caso, la denegación de un acceso a internet a un precio razonable a causa de un uso desproporcionado de mis datos es un problema análogo;
- Dicha sentencia refuerza mi argumento: la vulneración de los principios del RGPD hace ilícita la actividad de Schufa y de Telekom, y mis derechos fundamentales prevalecen sobre sus «supuestos intereses legítimos». Se hallan así en juego su derecho al respeto de la vida privada, el derecho a un tratamiento equitativo y transparente de los datos, y el derecho de acceso a la información (internet). ¿Qué significa esto? Sus intentos de justificar el tratamiento mediante «intereses legítimos» son nulos; no pueden eludir la obligación de obtener mi consentimiento informado, de tratar mis datos de manera transparente y de respetar mi derecho de oposición y de acceso. Conclusión: sus «intereses legítimos» son jurídicamente nulos, y tengo pleno derecho a exigir una indemnización o a emprender otras iniciativas, incluidas una acción judicial o una denuncia ante las autoridades de control tales como el BfDI o directamente ante el CEDH, la policía, y a reclamar una indemnización con arreglo al artículo 82 RGPD.

Si Schufa o Telekom han infringido el RGPD, su argumento basado en los «intereses legítimos» pierde efectivamente todo fundamento y se convierte en un mero pretexto vacío y una ilusión carente de relevancia. ¿Por qué es exacta esta calificación?

- La infracción del RGPD anula los intereses legítimos: si las obligaciones fundamentales (información, consentimiento, respeto de los derechos de la persona) no se han cumplido, Schufa, O2 Telefónica o Telekom no pueden invocar intereses legítimos;

- El interés legítimo está supeditado a un tratamiento lícito: debe ser transparente, proporcionado y no puede vulnerar los derechos fundamentales; si dichas condiciones no se cumplen, el «interés legítimo» pierde toda fuerza jurídica;
- La ilusión del interés legítimo: si una entidad pretende actuar en un «interés legítimo» al tiempo que infringe el RGPD, dicho argumento no es sino un intento de justificar un comportamiento ilícito y se convierte en un espejismo. Conclusión: mi fórmula «ilusión carente de relevancia» expresa precisamente que sus argumentos basados en los «intereses legítimos» son, a falta de base jurídica, engañosos y nulos.

7. Datos protegidos, principios aplicables y peticiones finales

Los datos personales protegidos lo están precisamente para que no se pueda manipularlos, comerciar con ellos o negociarlos a placer. La lógica del RGPD y de las demás disposiciones jurídicas radica

en la protección del individuo frente al uso abusivo de sus datos y en la garantía de la transparencia y de la equidad de su tratamiento. Mis datos personales protegidos han sido desviados en beneficio comercial de la agencia Schufa Holding AG, ávida de ganancia, y de Telekom, igualmente ávido de lucro, con el fin de denegarme un acceso a internet a precios asequibles y con la manifiesta intención de imponerme un internet costoso a 108 €/mes.

La esencia de la protección de los datos personales

- El consentimiento como principio fundamental: la ley exige que todo responsable (Schufa, Telekom, etc.) obtenga del interesado un consentimiento informado para el tratamiento, salvo que el tratamiento se base en otra base jurídica (obligaciones contractuales, intereses legítimos, obligaciones fiscales, seguridad, etc.); si el consentimiento falta o no se ha recabado correctamente, el tratamiento es ilícito;
- Prohibición de la discriminación y de la manipulación: los datos no pueden servir a prácticas discriminatorias o desleales; una decisión automatizada (p. ej., mediante la DIA) sin información ni posibilidad de oposición vulnera el RGPD;
- Principio de transparencia: el responsable está obligado a informar claramente de la finalidad y de las modalidades del tratamiento; a falta de ello, vulnera la ley;
- Prohibición del comercio de los datos: la transferencia a terceros con fines de lucro financiero, sin el consentimiento de la persona, vulnera directamente el RGPD y el derecho al respeto de la vida privada. El Tribunal debe comprender claramente: a falta de consentimiento informado, hay una vulneración directa de la ley y de mis derechos fundamentales. Una decisión individual automatizada, como la denegación de un acceso a internet fundada en los datos de Schufa, es ilícita si Schufa no ha facilitado información sobre el tratamiento, si Telekom ha utilizado dichos datos sin su consentimiento, o si los intereses legítimos invocados vulneran el RGPD y causan discriminación o perjuicio. Conclusión: todo comercio de datos personales protegidos y toda manipulación de estos sin consentimiento son contrarios a la lógica de la ley así como a la justicia. Ello debería estar claro para el Tribunal desde el primer examen de las pruebas. Mis afirmaciones están fundadas y ponen de manifiesto un problema esencial: el uso abusivo de mis datos personales protegidos por parte de Schufa y de Telekom, con el fin de maximizar su lucro comercial, en perjuicio de mis derechos e intereses legítimos.

Análisis del problema

- Uso abusivo de los datos personales: mis datos protegidos han sido utilizados sin mi consentimiento informado y en contra de la lógica de su uso y de su existencia en la ley de protección de datos, vulnerando directamente el RGPD;
- Si Schufa ha comunicado sus datos a Telekom sin una base jurídica adecuada (p. ej., su consentimiento), se trata de una transferencia de datos ilícita;
- Lucro comercial: Schufa gana dinero comunicando datos, comerciando así directamente con datos personales protegidos, contrariamente a los principios de protección de la vida privada y de licitud del tratamiento, sin mi consentimiento informado (CI);
- Telekom utiliza dichos datos para denegar servicios a un precio razonable y asequible, empujándole al mismo tiempo hacia una solución más costosa, lo que demuestra que su «interés legítimo» no es sino un interés en lucrarse en perjuicio de sus derechos;
- Discriminación y perjuicio intencionado: la denegación de acceso a internet a precios asequibles en razón de su situación económica es discriminatoria e ilícita;
- La presión hacia un internet costoso a 108 €/mes revela una manifiesta intención de explotar su situación con fines de lucro personal;
- Consecuencias: tales prácticas son contrarias a los principios de competencia leal, de protección de los consumidores y a los derechos fundamentales de acceso a internet a precios razonables y asequibles, sin restricciones ni discriminación.

En consecuencia, solicito

- El cese inmediato de tales prácticas por parte de Schufa y de las sociedades de telecomunicaciones;
- Una reparación de los perjuicios y daños sufridos, y que se dicte sin dilación una decisión que reconozca definitivamente mi pretensión de indemnización por importe de 1 000 000 €;
- La garantía de un acceso a internet asequible, conforme a mis derechos, a precios accesibles;
- La exigencia de la responsabilidad penal de las entidades responsables por el uso abusivo de datos personales y la discriminación. Todas estas pruebas y mi declaración revelan un problema fundamental de uso abusivo sistémico de los datos personales y ponen claramente de manifiesto prácticas contrarias a la ética y a la ley, que deben tratarse por la vía judicial y penal. Telekom utiliza sus datos con el fin de denegar la prestación de servicios a un precio razonable y le empuja hacia una solución mucho más costosa, lo que indica claramente que su pretendido «interés legítimo» no es otra cosa que una voluntad de maximizar su lucro en perjuicio de sus derechos fundamentales.

Pruebas directas

- Infracciones de la ley — el RGPD, que dispone que el tratamiento de los datos debe respetar los principios de transparencia, información y licitud;
- Discriminación — la desventaja impuesta al consumidor en razón de su solvencia, manifiesta vulneración de los principios de no discriminación;
- Intención de causar perjuicio — iniciativas claramente formuladas para obligar a los clientes a aceptar soluciones desventajosas. Es el ejemplo perfecto del modo en que la búsqueda de un «interés legítimo» se desvía como pretexto para justificar prácticas contrarias a la ética y a

la ley. A ello no puede haber otra respuesta que una responsabilidad penal inequívoca ante la ley.

Tengo derecho a solicitar al Tribunal que ordene a Schufa, por la vía judicial, que aporte la prueba de si le he prestado o no un consentimiento informado para el tratamiento y la comunicación de mis datos personales a un tercero, a saber, una sociedad de telecomunicaciones como Telekom o O2 Telefónica. Si Schufa no aporta tal consentimiento o no puede acreditar su existencia, su tratamiento y su puesta en común de mis datos son ilícitos, vulnerando el RGPD (concretamente los artículos 6 y 7 RGPD, que regulan la licitud del tratamiento y las condiciones del consentimiento). Dicha información es determinante para mi pretensión de indemnización, ya que confirma que mis datos fueron utilizados sin mi conocimiento y sin mi consentimiento, lo que conlleva la vulneración de mis derechos. Solicito al Tribunal que lo incluya en mi acción. Si Schufa no puede probar el consentimiento, su argumento basado en el interés legítimo se convierte en una mera ilusión vacía y carente de relevancia.

Por los motivos, las pruebas y los hechos anteriormente expuestos, es incontestable que el Derecho y la justicia están de mi lado. Las sociedades demandadas creen erróneamente que sus actos quedarán amparados por el gobierno y que podrán así eludir las sanciones y multas que, como es sabido, por lo general no se abonan. No obstante, si no abonan, a más tardar el 31.12.2024, el importe de la indemnización que reclamo, dicha suma se elevará, a partir del 1.1.2025, a 30 000 000 €. Dicho incremento reflejará no solo su negativa a poner fin a este vasto fraude colusorio, sino también sus persistentes esfuerzos por maximizar sus beneficios en perjuicio de los ciudadanos alemanes y de la UE. Tal comportamiento demuestra inequívocamente su perversidad, y mi reacción será en consecuencia proporcionada, sin concesiones, firme y sincronizada. La idea de que puedan sistemáticamente despojar a los ciudadanos alemanes y de la UE, perjudicar impunemente a los consumidores, vulnerar sus derechos y, al mismo tiempo, sustraerse a su responsabilidad jurídica, es ilusoria y, para mí, absolutamente inaceptable.

Numerosa información figura, en el presente documento, en varias ocasiones, pero siempre voluntariamente en un contexto diferente, con fines ilustrativos y de mejor comprensión; le ruego, por tanto, que lo tenga en cuenta.

Atentamente,

Kumhausen, 10 de diciembre de 2024


Peter Ferenc

ciudadano de la Unión Europea